공무원 사회 단원별 문제 풀이

[단원 종합 문제는 교재 출판 때문에 생략하고 수업 진도 자료만 올렸음을 양해바랍니다.]

part 1 정치와 법

정치의 의미(정치를 바라보는 관점)

<대표 문제> 정치를 바라보는 갑, 을의 관점에 대한 설명으로 옳은 것은? [2019 수능 변형]

> 선생님 : 우리 학교는 급식 운영과 관련된 갈등을 해소하기 위해 학생, 학부모, 교사의 대표가 모여 회의를 합니다. 회의에서 결정된 내용을 급식 운영에 반영하기 위한 것이죠. 이런 과정을 정치라고 할 수 있을까요?
>
> 갑 : 네. 정치라고 할 수 있습니다. 정치는 모든 사회 집단에서 나타나는 현상으로 이익의 대립을 조정하고 갈등을 해결하기는 활동이기 때문입니다.
>
> 을 : 아니요. 정치라고 할 수 없습니다. 정치는 국가가 독점하는 현상으로 강제력으로 사회 질서를 유지하는 활동이기 때문입니다.

① 갑의 관점은 국가 형성 이전의 정치 현상을 설명할 수 없다.
② 을의 관점은 기업에 대한 시민 단체의 감시 활동을 정치로 본다.
③ 갑의 관점은 을의 관점과 달리 소수 통치 엘리트의 활동을 중시한다.
④ 갑과 을의 관점 모두 정치권력을 획득하고 유지·행사하는 활동을 정치라고 본다.

[출제 영역] 정치의 의미
[정답] ④
[풀이]
갑은 집단 현상설, 을은 국가 현상설에 대한 입장이다.
④ 국가 현상설과 집단 현상설은 모두 국가기관이나 정치인의 활동을 정치로 보기 때문에 정치권력을 획득하고 유지·행사하는 활동을 정치라고 본다.

정리 정치를 보는 관점

	국가 현상설	집단 현상설
정치의 의미	• 정치를 국가만의 고유한 현상이라고 봄 • 국가가 독점적 강제력을 가짐 • 소수의 정치 담당자들의 행위	• 정치를 권력관계가 존재하는 일체의 집단에서 나타나는 활동이라고 봄 (국가+기타 사회 집단의 활동)
정치 활동	• 통치기구를 중심으로 국가 권력과 관련된 일에 한정함	• 사회적 희소가치를 권위적으로 배분하는 활동 • 여러 집단에서 이루어지는 갈등 해결 행위
정치 내용	• 정치권력 획득과 유지 및 행사	• 각 집단의 공동사무 수행 • 지배, 통제, 조정, 타협 등의 인간의 행위
국가의 의미	• 합법적으로 물리적 강제력을 행사할 수 있으며 이를 독점하는 유일한 집단	• 국가도 다른 사회 집단과 같은 존재
비판 및 한계	• 국가 생성 이전의 정치 현상에 대한 설명이 어려움 • 국가가 아닌 다른 집단의 연구에 소홀하기 쉬움	• 국가와 다른 사회집단의 근본적 차이를 간과 • 국가가 다른 사회집단보다 우월한 존재임을 간과 • 인간의 사회 활동이 실질적으로 국가와 밀접한 관련이 있음을 무시

【오답피하기】
① 국가 형성 이전의 정치 현상을 설명할 수 없는 것은 국가 현상설이다.
② 시민 단체의 활동을 정치라고 보는 것은 집단 현상설이다.
③ 소수 통치 엘리트의 활동을 중시하는 것은 국가 현상설의 입장이다. 물론 집단 현상설에서도 소수 통치 엘리트의 활동을 정치라고 보는 점은 국가 현상설과 동일하다.

1. (가), (나)는 정치를 보는 관점이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? (2016. 9월 모평)

(가) 정치권력을 획득하고 유지하며 행사하는 것은 국가의 고유한 기능이다. 정치는 물리적 강제력을 독점한 국가가 사회적 갈등을 해결하고 질서를 유지하는 과정에서 나타나는 현상이다.
(나) 다양한 집단에서 나타나는 이해관계의 대립과 갈등을 조정하고 해결해 가는 과정이 정치이다. 정치는 국가를 포함한 모든 사회 집단에서 권력을 형성하고 배분하며 행사하는 것과 관련된 현상이다.

<보기>
ㄱ. (가)는 (나)보다 정치를 넓은 의미로 이해한다.
ㄴ. (가)는 (나)보다 공동의 문제를 해결하는 과정에 참여하는 주체가 다양하다고 본다.
ㄷ. (나)는 (가)와 달리 아파트 쓰레기 처리 문제를 해결하기 위해 주민 회의를 하는 것을 정치라고 본다.
ㄹ. (가), (나) 모두 국무회의에서 주요 정책을 심의하는 것을 정치라고 본다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

[출제 영역] 정치의 의미
[정답] ④
[풀이]
(가)는 국가 현상설, (나)는 집단 현상설에 해당한다. 국가 현상설은 좁은 의미의 정치와, 집단 현상설은 넓은 의미의 정치와 연결된다고 할 수 있다.
ㄷ. 주민 회의를 하는 것은 집단 현상설에서만 정치라고 본다.
ㄹ. 국무회의에서 주요 정책을 심의하는 것은 국가기관의 활동으로 이는 국가 현상설과 집단 현상설 모두에서 정치라고 본다.
【오답피하기】
ㄱ. 국가 현상설은 국가 기관의 활동만을 정치라고 보기 때문에 집단 현상설보다 정치를 좁게 본다. 따라서 좁은 의미의 정치와 연결된다고 할 수 있다.
ㄴ. 공동체 문제 해결에 참여하는 주체가 다양하다고 보는 것은 집단 현상설의 입장이다.

2. 다음의 밑줄 친 관점과 같은 내용으로 볼 수 있는 것은?

정치가 무엇인가에 대한 주장으로 정치를 국가의 특유한 현상으로 보는 견해가 있고, 국가를 포함한 모든 사회 집단의 활동에서 나타나는 현상으로 보는 견해도 있다.

① 국가만이 사회 질서 유지를 위해 강제력을 행사 할 수 있다.
② ·사회적 희소가치를 권위적으로 배분하는 활동을 정치라고 보는 관점과 연결된다.
③ 정치란 이해관계의 대립이나 의견의 차이를 조정해 나가는 것이다.
④ 국가와 다른 사회집단의 근본적 차이를 간과했다는 비판을 받는다.

[출제 영역] 정치의 의미
[정답] ①
[풀이]
정치를 국가의 특유한 현상으로 보는 것은 국가 현상설의 입장이다.
① 국가 현상설은 국가만이 사회 질서 유지를 위해 강제력을 행사할 수 있기 때문에 다른 집단과의 근본적인 차이를 인정한다.
【오답피하기】
②, ③, ④ 모두 집단 현상설에 대한 설명이다.

3. 다음은 정치를 보는 관점에 대한 대화이다. 을의 관점에 해당하는 것을 <보기>에서 고르면?

·갑 : 정치란 국가와 관련된 일을 결정하는 사람들의 활동이야. ·을 : 사회 집단이 존재하는 모든 곳에서 나타나는 일반적 현상이지.

<보기>
ㄱ. 북한 핵 문제의 해결을 위해 6자 회담 개최 ㄴ. 수능 시험과 관련한 교육과학기술부 장관의 담화문 발표 ㄷ. 근로 조건 개선을 위한 노사 간의 교섭 활동 ㄹ. 지역 개발을 둘러싼 주민과 환경 단체의 이해관계 대립 조정

① ㄱ, ㄴ　　② ㄷ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ　　④ ㄱ. ㄴ, ㄷ, ㄹ

[정답 ④
[출제 영역] 정치의 의미
[풀이]
을은 집단 현상설에 관한 설명으로 정치를 국가의 특유한 현상으로 보는 것이 아니라 국가 기관의 여타 사회 집단에서 일어나는 모든 갈등해결 행위로 본다.
ㄱ. ㄴ. 국가 현상설 뿐만 아니라 집단 현상설에서도 정치라고 보는 국가 기관의 활동이다.
ㄷ, ㄹ 집단 현상설에서 정치로 보는 갈등 해결행위이다.

4. 정치를 바라보는 관점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 국가 현상설은 국가 이전의 정치 현상을 설명할 수 없다는 한계를 가진다.
② 국가 현상설은 국가를 다른 사회 집단과 동일하게 봄으로써 국가 고유의 특성을 간과한다는 한계가 있다.
③ 집단 현상설은 대통령의 정책 결정이나 국회의 입법 활동도 정치로 간주한다.
④ 국가 현상설에 비해 집단 현상설은 다원화된 현대 사회의 정치 현상을 설명하기 용이하다

정답 ②
[출제 영역] 정치의 의미
[풀이]
② 국가를 다른 사회 집단과 동일하게 봄으로써 국가 고유의 특성을 간과한다는 한계가 있는 집단 현상설이다.
[오답 피하기]
① 국가 현상설은 정치를 국가 기관의 활동으로 보기 때문에 국가 이전의 정치 현상을 설명할 수 없다는 한계를 가진다.
③ 집단 현상설에서는 국가 기관의 활동 등도 정치에 포함한다.
④ 집단 현상설은 국가 현상설에 비해 정치 주체를 포괄적으로 이해하여 다원화된 현대 사회의 정치 현상을 설명하기 용이하다.

5. 정치를 바라보는 관점 A, B에 대한 설명으로 옳은 것은? [2022. 6월 모의 변형]

A는 정치권력의 획득·유지·행사 과정과 관련된 국가 고유의 활동만을 정치라고 보는 반면, B는 국가를 포함한 모든 사회 집단에서 나타나는 갈등을 조정하고 해결해 나가는 활동을 정치라고 본다.

① A는 시민 단체 내의 의사 결정 과정을 정치로 본다.
② B는 대통령의 통치 행위를 정치로 보지 않는다.
③ A에 비해 B는 다원화된 현대 사회의 정치 현상을 설명하기에 용이하다.
④ B에 비해 A는 국가 성립 이전의 정치 현상을 설명하기에 용이하다.

[정답 ③
[출제 영역] 정치를 바라보는 관점
[풀이]
A는 국가 현상설, B는 집단 현상설에 해당한다.
③ 다원화된 현대 사회의 정치 현상을 설명하기에 용이한 것은 집단 현상설이다.
[오답 피하기]
① 시민 단체 내의 의사 결정 과정을 정치로 보는 것은 집단 현상설이다.
② 집단 현상설은 국가기관의 행위도 정치로 보므로 대통령의 통치 행위를 정치로 본다. 즉 집단 현상설은 국가 현상설에서 정치로 보는 것을 포함한다.
④ 국가 성립 이전의 정치 현상을 설명하기에 용이한 것은 집단 현상설이다. 반면, 국가 현상설은 국가 성립 이전의 정치 현상을 설명하기 어렵다는 비판을 받는다.

정치의 기능

<대표 문제> 다음 사례를 종합하여 도출할 수 있는 정치의 기능으로 가장 적절한 것은?

- A시는 쓰레기 처리장 건설을 반대하는 △△ 지역 주민들에게 지역 난방비 할인, 공원 등 각종 생활 편의 시설 건설을 약속하였다. 이로 인해 반발하던 지역 주민들은 쓰레기 처리장 건설을 수용하였다.
- B 기업은 버스기사들의 배차 간격의 조정과 월급 인상을 요구하는 노동조합 측의 주장을 받아들였다.

① 공동체의 장기적 목표를 설정한다.
② 법을 통해 사회적 갈등을 해소한다.
③ 구성원들 간의 이해관계를 조정한다.
④ 삶의 질 향상을 위해 사회적 조건을 개선한다.

정답 ③
[출제 영역] 정치의 의미
[풀이]
첫 번째 사례에서는 쓰레기 처리장이라는 혐오 시설 건설을 둘러싼 이해관계가 조정되는 과정을 보여 주고 있으며, 두 번째 사례에서는 노조와 사용자 간의 이해관계를 둘러싼 분쟁이 해결되고 있음을 보여 주고 있다.
③ 두 사례를 통해 정치는 구성원들 간의 이해관계를 조정하는 기능이 있음을 알 수 있다.
[오답 피하기]
① 제시된 사례와는 관련이 없다.
② 제시된 두 사례는 대화와 타협을 통해 갈등을 해소한 경우이다.
④ 정치의 기능에 해당하지만 제시된 사례와는 관련이 없다.

1. 다음과 관계되는 정치의 기능은 무엇인가?

인간은 항상 합리적인 것은 아니고, 때로는 비합리적일 수 있다. 그러므로 인간 사회에는 반드시 반(反)사회적 행위가 나타나기 마련이다. 따라서 사회를 위협하고 안전을 저해하는 것을 막기 위한 행위를 통제하는 장치가 필요한데, 그것이 바로 정치입니다

① 시민 참여 증진
② 사회 질서 유지
③ 사회의 발전 방향 제시
④ 집단 간의 이해관계의 조정

정답 ②
[출제 영역] 정치의 기능
[풀이]
비합리적이고, 반사회적 행위를 통제하여 사회 붕괴를 막는 것은 정치의 사회 질서 유지 기능이다.
② 정치는 사회 질서를 해치는 행위를 통제하는 기능을 한다.
[오답 피하기]
① 시민의 참여 증진은 최근 강조되는 정치의 기능이지만, 자료의 내용과는 거리가 멀다.
③ 정치는 사회의 발전 방향을 제시하는 기능을 한다. 그러나 제시문은 사회 구성원들의 일탈을 통제하는 사회 질서 유지 기능을 설명하고 있다.
④ 정치는 서로 다른 이해관계의 조정을 통해 갈등과 대립을 해소한다. 즉 정치는 사회 질서 유지에 기여하나 반사회적 행위가 반드시 이해관계 때문에 발생하는 것만은 아니므로 가장 적절한 답으로 보기는 어렵다.

2. 다음 사례에서 강조하고 있는 정치의 기능으로 가장 적절한 것은?

X 마을은 이번에 군사기지의 최적지로 판단되었으나, 지역 주민과 국가 사이에 큰 갈등이 발생했다. 정부와 지역 주민들은 장기간의 협의 끝에 군사기지 건설에 따른 환경오염과 소음을 최소화하고 지역 주민들에게는 5년 동안 세금을 감면하고 취업에 있어서 우선적 혜택을 주기로 하였다. 그 결과 서로에 대한 신뢰를 바탕으로 갈등 해결을 위한 합의에 도달할 수 있었다.

① 사회 질서 확립을 위해 구성원의 행위를 통제한다.
② 위에서 아래로의 지배를 통해 갈등을 신속히 해결한다.
③ 국가로부터 개인의 자유를 확보할 수 있는 방안을 제시한다.
④ 사회적 희소 자원의 배분 기준을 마련하여 이해관계를 조정한다.

정답 ④
[출제 영역] 정치의 기능
[풀이]
대립하는 주체들이 서로 협의를 통해 갈등을 조정하고 있는 사안이다.
④ 정치는 희소 자원의 배분 기준을 마련하여 이해관계를 조정하는 기능을 한다.

3. 다음 사례를 통해 공통적으로 파악할 수 있는 정치의 기능으로 가장 적절한 것은?

• 정부와 각 정당은 협의체를 구성하여 코로나로 인한 경기 침체 해소방안과 경제 성장의 동력 확보를 위한 정책을 논의하기로 하였다. • 보건복지부 장관은 대국민 연설에서 향후 국가적 과제로 전염병 문제와 해결 등을 언급하였다.

① 사회 질서의 확립
② 집단 간 이해관계의 조정
③ 사회의 발전 방향 제시
④ 권력에 대한 견제와 감시

정답 ③
[출제 영역] 정치의 기능
[풀이]
③ 세 경우 모두 우리 사회가 나아가야 할 방향을 모색하는 활동이 나타나 있다.
[오답 피하기]
① 이해관계의 조정이나 갈등 해결을 통한 사회 질서 확립 기능은 제시된 사례와 거리가 멀다.
② 제시된 사례에서 집단 간 이해관계의 조정을 추론하기는 어렵다.
④ 첫 번째 사례와 세 번째 사례에서는 견제와 감시가 아니라 협력이 나타나 있다.

법의 이념

<대표 문제>

밑줄 친 부분이 강조하는 법이념을 각각 A~C라고 할 때, 이를 간의 관계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [2008년 7월 모의 변형]

헌법 규정	강조하는 법이념
제10조 모든 국민은 인간으로서 존엄과 가치를 가지며 …	A
제13조 모든 국민은 행위 시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며, …	B
제37조 ②항 국민의 모든 자유와 권리는 국가의 안전보장, 질서 유지, 공공 복리를 위하여 …	C

① A와 C는 법의 내용에, B는 법의 형식에 중점을 둔다.
② 법실증주의자들은 A를, 자연법론자들은 B를 중시한다.
③ 소멸 시효 제도에서 특히 강조하는 것은 A보다 B이다.
④ A, B, C는 상호 모순되면서도 협력, 보완하는 관계이다.

정답 ②

[출제 영역] 법의 이념

[풀이]

A는 정의, B는 법적 안정성, C는 합목적성이다.

② 법실증주의자들은 법의 내용을 문제 삼지 않고, 그 형식만을 강조하므로 법적 안정성을 중시하고, 자연법론자들은 형식보다는 법의 내용이 정당해야 한다고 주장하므로 정의를 중시한다.

[오답 피하기]

① 정의와 합목적성은 법의 내용에, 법적 안정성은 법의 형식에 중점을 둔다.
③ 소멸 시효란 정당한 권리자라도 시효 기간이 지나면 자신의 권리를 잃게하는 것으로 이는 법적 안정성과 관계된다.
④ 정의, 법적 안정성, 합목적성은 상호 모순되면서도 협력, 보완하는 관계이다.

1. 다음 자료에 나타난 법이념에 부합하는 내용으로 가장 적절한 것은? [2009 9월 모의 변형]

> 일정한 사실 상태가 정당한 권리관계와 일치하지 않는다 하여 오랜 후에 이를 뒤집고 정당한 권리관계를 부활시키는 것은, 그러한 사실 상태를 기초로 이미 구축된 사회질서 내지 법률관계를 근본적으로 뒤집는 결과가 된다. 이런 경우에는 영속한 사실 상태를 정당한 것으로 인정하는 것이 낫다.

① 미성년자가 법률행위를 함에는 사전(事前)에 법정대리인의 동의를 얻도록 한다.
② 수사기관이 적법한 절차에 따르지 아니하고 수집한 증거는 증거로 할 수 없도록 한다.
③ 형사피의자에 대해 검사가 일정한 기간 공소를 제기하지 않고 방치한 경우에 공소권을 행사할 수 없도록 한다.
④ 물건의 제조자가 제조한 물건의 결함으로 인해 타인의 생명·신체 또는 재산에 손해를 입힌 때에는 그 손해를 배상하도록 한다.

정답 ③

[출제 영역] 법의 이념

[풀이]

③ 공소시효에 대한 설명이다. 공소시효에 따르면 아무리 범인을 잡았더라도 공소시효가 지나면 기소를 하지 못하는 것으로 이는 법적 안정성을 강조하는 것이다.

[오답 피하기]

① 이는 경험이 적고 미숙한 미성년자를 보호하기 위한 것으로 미성년자에 대한 배분적 정의를 실현하기 위한 것이다.
② 위법하게 수집한 증거를 배제함으로써 적법 절차의 원리를 강조한 것으로 이는 정의를 실현하기 위한 것이다.
④ 제조자에게 손해를 배상하게 함으로써 각자에게 그 몫을 돌려주어야 한다는 정의의 실현과 관계된다.

2. 다음 글에서 구현하고자 하는 정의에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

3인 가구인 A와 4인 가구인 B의 소득이 둘 다 최저생계비에 미달되고, 모두 가구의 월소득이 100만원이라고 할 때 A가구 보다 B가구에 더 많은 생활보조금을 지급하는 것이 정의에 부합한다

<보 기>

ㄱ. 절대적 평등을 추구한다.
ㄴ. 합리적 기준에 의한 차별을 인정한다.
ㄷ. '같은 것은 같게, 다른 것은 다르게'라는 표현과 맥락을 같이한다.
ㄹ. 모든 사람을 선천적·후천적 차이에 관계없이 동등하게 대우한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ③
[출제 영역] 정의
[해설]
제시문에서 나타나고 있는 정의는 합리적인 차별이 존재하는 '배분적 정의'이다.
ㄴ. 배분적 정의는 합리적 기준에 의한 차별을 인정한다.
ㄷ. 배분적 정의는 '같은 것은 같게, 다른 것은 다르게'라는 표현과 맥락을 같이한다.
[오답 피하기]
ㄱ. 절대적 평등을 추구하는 것은 평균적 정의이고, 상대적 평등을 추구하는 것은 배분적 정의이다.
ㄹ. 배분적 정의는 사람들의 선천적·후천적 차이에 따라 다르게 대우한다.

3. 밑줄 친 ㉠과 ㉡에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

평등을 바탕으로 하는 정의는 크게 ㉠<u>평균적 정의</u>와 ㉡<u>배분적 정의</u>로 나눌 수 있다.

<보 기>

ㄱ. ㉠은 교환적·보상적 의미의 정의이다.
ㄴ. ㉡을 실현하는 사례로 누진세 제도를 들 수 있다.
ㄷ. ㉠은 ㉡과 달리 상대적 평등을 통해 실현된다.
ㄹ. ㉠과 ㉡ 모두 합리적 근거가 있는 차별을 인정한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ①
[출제 영역] 정의
[해설]
ㄱ. 평균적 정의는 합리적인 차별을 인정하지 않고 동등하게 대우하는 것으로 교환적·보상적 의미의 정의와 관계된다.
ㄴ. 소득에 따라 세율을 다르게 적용하는 것은 배분적 정의에 해당한다.
[오답 피하기]
ㄷ. 절대적 평등을 추구하는 것은 평균적 정의이고, 상대적 평등을 추구하는 것은 배분적 정의이다.
ㄹ. 합리적 근거가 있는 차별을 인정하는 것은 배분적 정의이고, 평균적 정의는 합리적 근거가 있는 차별을 인정하지 않는다.

4. 법의 이념 중 합목적성과 관련된 진술로 옳은 것은?

① 법은 그 내용이 명확하고 실현 가능해야 한다.
② 법은 국민 생활과 사회 질서의 안정을 실현해야 한다.
③ 법은 같은 것은 같게, 다른 것은 다르게 취급해야 한다.
④ 법은 국가와 사회가 추구하는 이상에 맞게 제정되어야 한다.

정답 ④

[출제 영역] 법의 이념

[해설]

④ 합목적성이란 법이 해당 시대나 국가가 지향하는 목적에 부합해야 한다는 것을 말하는 것으로 이는 시대와 사회의 지배적인 가치에 따라 달라진다.

[오답 피하기]

①, ② 법적 안정성과 관련된다.
③ 배분적 정의와 관련된다.

5. 다음과 관계되는 법의 이념은?

헌법 제13조 ① 모든 국민은 행위시의 법률에 의하여 범죄를 구성하지 아니하는 행위로 소추되지 아니하며, 동일한 범죄에 대하여 거듭 처벌받지 아니한다. ② 모든 국민은 소급입법에 의하여 참정권의 제한을 받거나 재산권을 박탈당하지 아니한다. **형법 제1조**(범죄의 성립과 처벌) ① 범죄의 성립과 처벌은 행위 시의 법률에 의한다.

① 배분적 정의 ② 평균적 정의
③ 합목적성 ④ 법적 안정성

정답 ④

[출제 영역] 법의 이념

[해설]

헌법 제13조와 형법 제1조는 행위시 법률주의, 소급 입법 금지의 원칙을 나타낸다.

④ 행위시 법률주의와 소급 입법 금지의 원칙은 모두 법적 안정성을 실현하기 위한 것이다.

6. 다음과 관계되는 법의 이념을 구현하기 위해 지켜야 할 방안으로 옳은 것은?

민법 제245조(점유로 인한 부동산소유권의 취득기간) ① 20년간 소유의 의사로 평온, 공연하게 부동산을 점유하는 자는 등기함으로써 그 소유권을 취득한다. **형사소송법 제249조(공소시효의 기간)** ①공소시효는 다음 기간의 경과로 완성한다. 1. 사형에 해당하는 범죄에는 25년 2. 무기징역 또는 무기금고에 해당하는 범죄에는 15년 3. 장기 10년 이상의 징역 또는 금고에 해당하는 범죄에는 10년

① 법은 국가와 사회가 추구하는 이상에 맞게 제정되어야 한다.
② 법은 같은 것은 같게, 다른 것은 다르게 취급해야 한다.
③ 법은 국민 생활과 사회 질서의 안정을 실현해야 한다.
④ 합리적 기준에 의한 차별은 인정해야 한다.

정답 ③
[출제 영역] 법의 이념
[풀이]
취득시효와 공소시효는 모두 범의 이념 중 법적 안정성과 관계된다.
③ 법은 국민 생활과 사회 질서의 안정을 실현해야 한다는 것은 법적 안정성에 대한 설명이다.
[오답 피하기]
① 합목적성에 대한 내용이다.
②, ④ 정의, 그 중에서도 배분적 정의와 관계 된다.

7. "같은 것은 같게, 다른 것도 같게"라는 주장을 적절히 표현한 사례만을 <보기>에서 고른 것은? [2014 지방직 변형

<보기>

ㄱ. 종합 부동산세를 통하여 소득 재분배의 효과를 높였다.
ㄴ. 선거에서 모든 국민에게 동일한 투표권을 부여하였다.
ㄷ. 살인을 저지는 자에 대하여 사형을 선고하였다.
ㄹ. 농촌 학생들에 대한 대입 특별 전형을 실시하였다.

① ㄱ, ㄴ.　　② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ　　④ ㄷ, ㄹ

정답 ③
[출제 영역] 법의 이념
[풀이]
'같은 것은 같게, 다른 것도 같게'라는 것은 평균적 정의와 관계 된다.
ㄴ. ㄷ. 선거권과 형벌권은 모두 합리적인 차별을 인정하지 않고 동일하게 대우하는 것으로 평균적 정의에 부합하는 사례들이다.
[오답 피하기]
ㄱ, ㄹ. 합리적인 차별을 인정하는 것으로 모두 배분적 정의에 부합하는 것이다.

8. 다음 중 법의 이념 중 그 성질이 다른 하나는 무엇인가?

① 소급 입법 금지
② 공소시효
③ 명확성의 원칙
④ 누진세

정답 ④

[출제 영역] 법의 이념

[풀이]

④ 누진세는 소득이나 재산이 많은 사람에게 더 높은 세율을 부과하는 것으로 이는 배분적 정의와 관계된다.

[오답 피하기]

①, ②, ③ 모두 법적 안정성과 관계되는 것들이다.

민주주의의 의미와 발전 과정

[대표 문제] 다음의 갑이 정의하는 민주주의의 의미에 부합하는 진술로 적절하지 않은 것은? [2013.4월 모의 변형]

> 우리가 일상생활에서 익숙하게 사용하는 민주주의라는 말은 그 의미가 사람마다 다르게 쓰인다. 민주주의를 한마디로 정의하기는 어렵지만 갑은 민주주의를 헤로도투스(Herodotus)시대 이래로 국가의 지배 권력이 어떤 특정 계급에 있는 것이 아니라, 사회 전체의 구성원들에게 합법적으로 부여되고 있는 것이라 정의하고 있다. 이는 국민이 권력을 가지는 동시에 그 권력을 스스로 행사한다는 것을 의미한다.

① 정치 형태로서의 민주주의를 의미한다.
② 국민 주권과 국민 자치를 기본 원리로 삼는다.
③ 치자와 피치자의 동일성을 추구하는 정치를 의미한다.
④ 민주주의는 공동체의 구성원들이 공유하는 생활 양식이다.

정답 ④

[출제 영역] 민주주의의 의미

[풀이]

국가의 지배 권력이 어떤 특정 계급에 있는 것이 아니라, 사회 전체의 구성원들에게 합법적으로 부여되고 있는 것이라는 점, 국민이 권력을 가지는 동시에 그 권력을 스스로 행사한다는 것을 의미한다는 점에서 이는 동일성 민주주의, 자치의 원리를 나타내는 것으로 이는 정치 형태로서의 민주주의를 진술하고 있다..

④ 생활양식으로서의 민주주의에 대한 설명이다.

[오답 피하기]

①, ②, ③ 정치 형태로서의 민주주의에 대한 내용이다.

<정리> 민주주의의 의미

민주주의의 의미	내 용
정치형태로의 민주주의 (고대)	· 고대 그리스의 아테네가 대표적 · 다수가 지배하는 민주정치를 의미 · 시민들이 스스로 지배자와 피지배자가 동시에 되는 자치의 원리 (동일성의 원리)
⇩	
이념으로서의 민주주의 (근대) (정치형태가 포함됨)	· 인간의 존엄성에 바탕을 둔 국가와 사회 운영원리 · 자유와 평등의 실현
⇩	
생활양식으로서의 민주주의 (현대) (정치형태와 이념 역시 포함됨)	· 타인의 존중, 관용, 다수결의 원리 등 · 공동체의 구성원들이 공유하는 생활 양식

⇒ 현대 민주주의의 의미는 고대와 근대의 민주주의의 의미가 더해진 것으로서 민주주의의 의미는 점차 확대되어 왔음을 이해.

[대표문제] 밑줄 친 ㉠ ~ ㉣에 대한 설명 중 옳은 것은?

> 프랑스에서는 ㉠절대 왕정에 저항하는 과정에서 ㉡시민 혁명이 발생하였다. 이 과정에서 인권 선언문이 발표되었다. 프랑스 대혁명은 ㉢근대 시민 사회를 형성하는데 결정적인 기여를 하였지만, ㉣한계를 지니기도 하였다.

① ㉠은 정당성의 근거로 사회 계약설 내세웠다.
② ㉡ 이후 프랑스에서는 입헌 군주제가 확립되었다.
③ ㉢에서는 직접 민주제보다 대의 민주제가 민주주의의 원리에 부합한다고 보았다.
④ 재산과 성별에 따른 차별적인 선거권 부여는 ㉣에 해당한다.

정답 ④

[출제 영역] 민주주의의 발전 과정

[풀이]

절대 왕정을 물리치고 시민 혁명에 의해 형성된 근대 시민 사회는 대의 민주제를 바탕으로 하였다.

④ 근대 시민 사회에서는 일정한 재산을 보유한 성인 남성에게만 선거권을 부여하여 보통선거와 평등선거 원칙에 부합하지 않았다.

[오답 피하기]

① 절대 왕정은 왕권은 신에게서 부여받았다는 왕권 신수설을 정당성의 근거로 내세웠다.
② 시민 혁명 이후 입헌 군주제가 확립된 나라는 영국이다.
③ 근대 시민 사회에서 직접 민주제보다 대의 민주제가 민주주의의 원리에 더 부합한다고 보아서 대의 민주제를 채택한 것이 아니라, 영토가 넓고 인구가 많은 정치 여건 때문에 대의 민주제를 채 택했다고 보는 것이 타당하다.

<정리> 민주주의의 발달 과정 정리

	고대 민주 정치	근대 민주 정치	현대 민주 정치
등장 배경	· 고대 그리스 아테네 · 산악지형이 많고, 규모가 작고 인구가 많지 않음	· 시민혁명의 결과 절대 왕정 타도 · 시민이 중요 정치 세력으로 등장 · 넓은 영토와 많은 인구	· 영토의 확대와 인구 증가 · 사회의 복잡화, 전문화 · 대의제의 폐단으로 인한 직접민주제적 요소 도입 (필수는 아님)
민주주의의 의미	정치형태로서의 민주주의	정치형태로서의 민주주의 + 사회 구성원리로서의 민주주의	정치형태로서의 민주주의 + 사회 구성원리로서의 민주주의 + 생활양식으로서의 민주주의
정치 참여 방식	직접 민주정치	간접 민주정치	간접 민주정치의 일반화 + 직접 민주제 요소에 의한 보완 = 혼합 민주정치
정치 참여 주체	· 제한 민주정치 (∵성년인 남자만 (여자, 노예, 외국인 제외))	· 제한 민주정치 (∵유산 계급만(노동자, 농민, 가난한 사람, 여성 제외))	· 대중 민주정치 (∵ 보통선거의 전면적 확대⇒일정한 연령에 도달한 사람이라면 누구나 정치에 참여 가능)
특징	· 국민 자치 원칙에 가장 충실 (동일성 민주주의) · 정치에 대한 참여와 관심을 높임 · 비전문성, 비효율성, 비현실성	· 국민 자치 원칙에 위배되는 것은 아니나 미흡함 · 정치적 무관심 초래, 국민의 의사 직접 반영이 미흡함, 대표성의 문제가 발생 · 전문성, 효율성, 현실성	· 간접(기본)+직접(보완) · 참여 확대 노력(직접민주제적 요소 도입, 전자 민주주의 확대, 시민 단체 등을 통한 개인 참여의 한계 극복
공통점	고대(아테네) 민주 정치 VS 근대 민주 정치 VS 현대 민주 정치 – 시민은 다스림을 받는 동시에 다스리는 존재 (치자와 피치자의 동일성 구현, 국민자치)		

1. 다음의 (가)~(다)에 나타나는 자유의 개념에 대한 설명을 <보기>에서 모두 고르면?

(가) 국가가 사회 구성원들의 인간다운 생활을 보장해 주어야 한다는 '국가에 의한 자유'이다.
(나) 국가도 침범할 수 없는 개인적 영역이 있음을 전제로 하는 '국가로부터의 자유'이다.
(다) 공동체나 국가 운영에 적극적으로 참여하는 '국가에의 자유'이다.

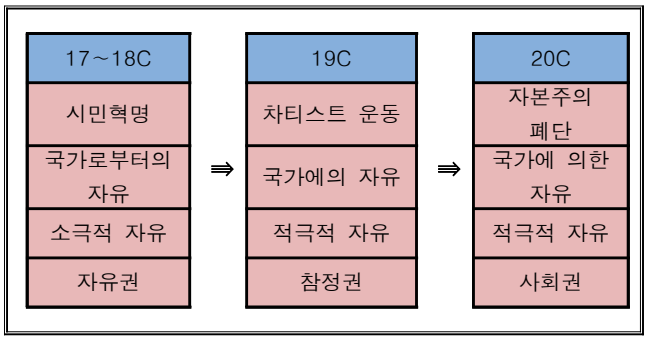
<보기>

ㄱ. 국가의 자의적 권력 행사를 막기 위한 제도적 장치가 마련되기 시작한 것은 (가)부터이다.
ㄴ. (나)는 사회적 약자를 위한 적극적 국가관에 부합한다.
ㄷ. 신자유주의는 (가)의 과잉을 비판하면서 (나)를 중시하는 정책을 전개하였다.
ㄹ. (가)는 사회권, (나)는 자유권, (다)는 참정권의 형태로 보장된다.
ㅁ. 자유의 개념은 (나)→(다)→(가) 순으로 나타났다.

① ㄱ, ㄴ　　② ㄴ, ㄹ
③ ㄷ, ㄹ　　④ ㄷ, ㄹ, ㅁ

정답 ④
[출제 영역] 민주주의의 이념(자유)
[풀이]
(가)는 사회권, (나)는 자유권, (다)는 참정권에 해당한다.
ㄷ. 국가의 적극적인 개입의 한계를 지적하고 국가의 개입을 자제하는 신자유주의는 사회권의 과잉을 비판하면서 자유를 중시한다.
ㄹ. ㅁ. 옳은 내용이다. 아래 그림 참조.
[오답 피하기]
ㄱ. 국가의 자의적 권력 행사를 막기 위한 제도적 장치가 마련되기 시작한 것은 시민 혁명 직후인 (나)부터이다.
ㄴ. 자유권은 국가의 자의로부터 국민의 자유를 보장하는 것으로 소극적 국가관에 부합한다.

<정리> 자유의 발전 과정



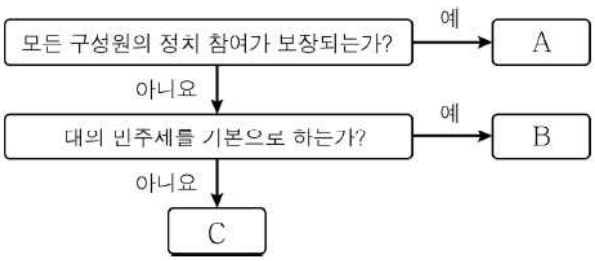
2. 고대 민주정치에 대한 글이다. 밑줄 친 ㉠~㉤에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

> ㉠고대 서양의 아테네에서 국가의 주요 안건은 ㉡시민들이 모인 장소에서 ㉢투표에 의해 결정되었으며, 공직자는 모든 시민들을 대상으로 추첨에 의해 선출되었다. 그리고 민회에는 ㉣독재의 위험이 있는 인물은 시민의 의사에 따라 국외로 추방할 수 있는 제도가 있었다.

① ㉠은 직접 민주정치 체제였다.
② ㉡의 지위를 제한적으로 부여하는 제한된 민주정치의 한계를 보인다.
③ ㉢은 보통 선거에 기반을 둔다.
④ ㉤은 현대사회의 국민소환, 주민소환제도와 목적이 유사하다.

정답 ③
[출제 영역] 고대 그리스 아테네의 민주 정치
[풀이]
③ 보통 선거란 일정한 연령에 달한 경우라면 성별, 재산 등의 차별없이 누구나 선거에 참여할 수 있는 것을 말한다. 고대 그리스 아테네의 경우 시민의 자격을 성년 남자로만 제한하였기 때문에 여성 등은 투표 등을 통한 정치에 참여할 수 없었다. 따라서 고대 그리스 아테네의 투표는 보통 선거에 기반을 둔다고 할 수 없다.
[오답 피하기]
① 고대 그리스 아테네는 모든 시민이 민회에 참석하여 국가의 주요 안건을 직접 결정하는 직접 민주제였다.
② 고대 그리스 아테네는 시민의 자격을 성년 남자로만 제한하였기 때문에 제한된 민주정치라는 한계를 보였다.
④ ㉣은 도편 추방제에 해당하고, 도편 추방제란 매년 봄 아고라에서 민회를 열어 국가에 해를 끼칠 위험한 인물의 이름을 조개껍데기나 도편에 비밀 투표하여 6000표 이상의 득표자를 공동체 밖으로 추방하는 제도를 말한다. 이는 오늘날 임기 중에 선출직 공무원을 해임하는 국민 소환제나 주민 소환제와 그 목적이 유사하다.

3. 그림의 A ~ C에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A ~ C는 각각 고대 아테네 민주 정치, 근대 민주 정치, 현대 민주 정치 중 하나이다.) [2014. 3월 모의 변형]



① 권력분립 사상은 A에서 등장하였다.
② 보통 선거는 B에서 보편적으로 실시되었다.
③ C에서는 공직 담당자의 전문성이 떨어질 가능성이 높다.
④ A와 달리 B에서는 직접 민주제적 요소가 일부 채택되었다.

정답 ③
[출제 영역] 민주 정치의 발전 과정
[풀이]
A는 현대 민주 정치, B는 근대 민주 정치, C는 고대 아테네 민주 정치에 해당한다.
③ 고대 그리스 아테네에서는 공직 담당자를 윤번제나 추첨제를 통하여 선출하였으므로 전문성이 떨어질 가능성이 높다.
[오답 피하기]
① 권력 분립 사상, 입헌주의 원리 등과 같은 민주주의 기본 원리들은 모두 근대 이후에 등장하였다.
② 시민 혁명 직후 성년 남자 중 브루주아 계급 만이 정치에 참여할 수 있었고 이후 차티스트 운동과 여성 참정권 운동 등으로 정치 참여 범위가 확대되어 보통 선거는 20세기에 와서 확립되었다.
④ 근대 민주 정치에서는 간접 민주정치가 일반적이었고, 여기에 직접 민주제 요소가 일부 도입된 혼합 민주주의는 현대 민주 정치의 특징이다.

4. 다음은 민주 정치의 발전 과정을 시기별로 구분한 것이다. (가)~(다) 시기에 대한 설명으로 적절한 것을 <보기>에서 모두 고르면?

구분	(가)시기	(나)시기	(다)시기
자격	성인 자국민 남자	상공업으로 부를 축적한 유산 계급	일정한 연령에 도달한 모든 사람
역할	외적 방어와 공무집행	시민혁명 주도	국가의 정치 과정에 참여

<보기>

ㄱ. (가) 시기의 시민은 (다)와 달리 치자와 피치자의 동일성의 위치에 있었다.
ㄴ. (나) 시기는 차등선거의 실시로 제한된 민주주의가 이루어졌다.
ㄷ. (다) 시기는 국민 자치의 원리에 충실한 직접 민주주의가 보편화되었다.
ㄹ. (가), (나), (다)의 시대 순으로 나타났다.

① ㄱ, ㄴ　　② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ　　④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

정답 ③
[출제 영역] 민주 정치의 발전 과정
[풀이]
(가)는 고대 아테네 민주 정치, (나)는 근대 민주 정치, (다)는 현대 민주 정치에 해당한다.
ㄴ. 근대 민주 정치에서는 성년 남자 중 부르주아들만 정치에 참여하였으므로 여성과 노동자 등은 정치에 참여할 수 없었다. 그 결과 차등선거의 실시로 제한된 민주주의가 이루어졌다.
ㄹ. 시대 순으로 (가)→(나)→(다)가 된다.
[오답 피하기]
ㄱ. 치자와 피치자의 동일성 원리는 (가), (나), (다) 모두에서 나타난다.
ㄷ. 현대 민주 정치는 간접 민주 정치를 기본으로 하면서 일부 직접 민주제 요소가 도입된 혼합 민주제를 실시하고 있다. 직접 민주주의가 보편화된 것은 아니고 오늘날과 같이 영토가 넓고 인구가 많은 상황에서 직접 민주주의가 보편화되는 것은 거의 불가능하다.

5. 밑줄 친 ㉠에 대한 설명으로 옳은 것은?

㉠차티스트 운동은 비록 실패하였지만 노동자들의 집단 정치 운동에 있어 선구적 역할을 하였고, 이후 영국의 정치 발전에 상당한 영향을 주었으므로 영국의 노동 운동사에 있어서 차티스트 운동이 차지하는 비중과 의의는 매우 크다고 할 수 있다.

① 사회 보장 제도의 확대 실시를 주장하였다.
② 보통 선거 제도가 확립하는 데 이바지하였다.
③ 여성의 선거권을 보장하기 위한 사회운동이었다.
④ 시민들이 직접 대표자를 선출할 수 있게 하여 대의제를 확립시켰다.

정답 ②
[출제 영역] 민주 정치의 발전 과정
[풀이]
② 차티스트 운동은 19세기 초인 1830년대에서 1840년대에 걸쳐 일어난 영국 노동자의 참정권 확대 운동으로. 투표권을 유산 계급에게만 부여하고 있는 데에 불만을 품고, 보통 선거권을 포함한 요구 사항을 인민헌장에 제시하여 정부의 탄압을 받았으나, 나중에 그 요구 사항의 대부분이 실현되었다는 점에서 보통 선거 제도가 확립하는데 이바지하였다.
[오답 피하기]
① 사회보장제도와는 관련이 없다. 사회보장제도는 20세기 이후 등장하였다.
③ 여성 참정권 운동은 19세기 후반 미국과 영국의 중산층 여성을 중심으로 일어난 운동이며, 차티스트 운동은 노동자 계층의 참정권 획득을 주장한 운동이었다.
④ 대의제는 근대 시민 혁명을 통해 확립되었다.

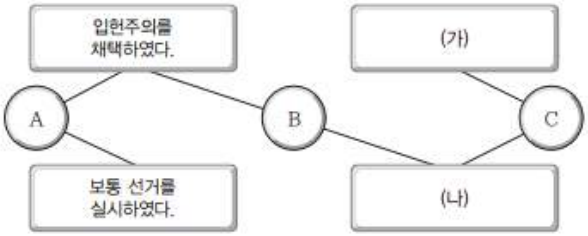
6. 다음은 민주주의의 의미를 정리한 내용이다. ㉠, ㉡에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

> 1. 민주주의의 의미
> 1) ㉠정치 형태로서의 민주주의
> : 정부를 구성하는 방법의 하나, '다수에 의한 지배'
> 2) ㉡생활 원리로서의 민주주의
> : 민주적 의사 결정 태도를 포함하는 민주적 생활 양식

① ㉠은 자기 지배의 원리를 강조한다.
② 선거를 통해 국회의원을 선출하는 것은 ㉠의 사례이다.
③ ㉡은 민주주의의 기본 원리인 국민 주권을 강조한다.
④ ㉠에 비해 ㉡은 현대 민주 정치에서 새롭게 강조되는 의미이다.

정답 ③
[출제 영역] 민주 주주의 의미
[풀이]
③ 국민 주권을 강조하는 것은 정치 형태로서의 민주주의이다.
[오답 피하기]
① 자치의 원리, 동일성 민주주의는 정치 형태로서의 민주주의에 해당한다.
② 선거를 통해 국회의원을 선출하는 것은 자치의 원리를 실현하는 한 방법으로 정치 형태로서의 민주주의에 해당한다.
④ 현대에 와서 생활 양식으로서의 민주주의가 새롭게 강조되었다.

7. 그림은 A~C의 특징을 모두 연결한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A~C는 각각 고대 아테네 민주 정치, 근대 민주 정치, 현대 민주 정치 중 하나이다.) [2019. 5월 모의 변형]



① A는 공직 담당자를 추첨을 통해 충원하였고, C는 근대 시민 혁명의 영향을 받아 등장하였다.
② A보다 B가 직접 민주제의 요소를 적극적으로 도입하였다.
③ (가)에 '대의제를 바탕으로 하였다.'가 들어갈 수 있다.
④ (나)에 '정치 참여에 제한을 두었다.'가 들어갈 수 있다.

정답 ④
[출제 영역] 민주주의의 발전 과정
[해설]
입헌주의를 채택하고 보통 선거를 실시한 것은 현대 민주 정치이므로 A는 현대 민주정치가 되고, 입헌주의를 채택하였지만 보통 선거를 실시하지 않은 B는 근대 민주 정치가 된다. 따라서 나머지 C는 고대 아테네 민주 정치가 된다.
④ 고대 그리스 아테네는 성년 남자만, 근대 민주 정치는 성년 남자 중 유산 계급만 정치에 참여할 수 있으므로 정치 참여에 제한을 두었다는 것은 (가)와 (나)의 공통점이다.
[오답 피하기]
① 공직 담당자를 추첨을 통해 충원한 것은 고대 아테네 민주 정치 때이고, 근대 시민혁명의 영향을 받아 등장한 것은 B이다.
② 현대 민주 정치는 근대 민주 정치의 대의제를 보완하여 직접 민주제 요소를 적극적으로 도입하였다.
③ 고대 아테네 민주 정치는 직접 민주제를 시행하였으므로 (가)에 '대의제를 바탕으로 하였다.'가 들어갈 수 없다.

8. 다음은 민주주의의 발전 과정에 대한 설명이다. 다음 중 옳은 것은?

① 고대 그리스 아테네의 민주 정치는 현대 민주 정치와 달리 자치의 원리를 실현한다.

② 프랑스 혁명을 계기로 사회 복지 제도의 필요성이 등장하였다.

③ 근대 민주 정치는 고대 그리스 아네테 민주 정치에 비해 전문성이 떨어진다는 단점이 있다.

④ 근대 민주 정치 이후 대의제의 원리와 국민 주권주의가 확립되어 오늘날에 이르고 있다.

정답 ④

[출제 영역] 민주주의의 발전 과정

[해설]

④ 옳은 내용이다. 민주주의의 기본원리는 근대 민주 정치 이후 등장하였고, 오늘날에도 계속 이어지고 있다.

[오답 피하기]

① 고대 그리스 아테네의 민주 정치와 현대 민주 정치는 모두 자치의 원리를 실현한다.

② 사회 복지 제도의 필요성이 등장한 것은 20세기 이후이다.

③ 오히려 모든 시민이 정책 결정에 참여했던 고대 그리스 아테네의 민주 정치가 전문성이 떨어진다. 근대에는 전문가가 정책을 결정하였으므로 전문성이 높다.

9. 다음 민주주의 발전 과정 가장 나중에 등장한 것은?

① 민주주의를 해하는 자에 대하여 국외로 추방하는 제도를 두었다.

② 권력의 남용을 막고자 권력을 분리하였다.

③ 인간다운 생활을 보장하기 위해 생계급여를 지급했다.

④ 자유주의가 확산되었다.

정답 ③

[출제 영역] 민주주의의 발전 과정

[해설]

③ 인간다운 생활을 보장하기 위해 생계급여를 지급한 것은 20세기 현대 민주주의의 특징이다.

[오답 피하기]

① 고대 그리스 아테네에서 실시한 도편추방제에 대한 설명이다.

②, ④ 권력 분립과 자유주의의 확산은 근대 시민사회에 등장하였다.

민주주의의 원리

<대표 유형> 민주주의의 원리 (가), (나)에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? (2016. 수능 변형)

(가) 국가 권력의 근거를 제공하는 것은 헌법이므로 국가 권력이 행사되는 것을 헌법에 근거하도록 함으로써 국민의 기본권을 보장하여야 한다.
(나) 모든 국가 권력의 창설과 행사는 국민의 동의와 합의에 의해서만 가능하며, 국가의 의사를 최종적으로 결정하는 궁극적 권력은 국민에게 있어야 한다.

<보 기>
ㄱ. (가)는 간접 민주제가 아닌 직접 민주제에 부합한다.
ㄴ. (나)는 근대 이후 발달했으며, 국민 자치의 이념을 지향한다.
ㄷ. (가)는'법에 의한 지배'를 지향한다.
ㄹ. (가), (나)는 모두 국가의 자의적인 권력 행사를 방지 하고자 한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ④
[출제 영역] 민주주의의 원리, 법치주의
[해설]
(가)는 입헌주의 원리, (나)는 국민주권주의 원리이다.
ㄴ. 민주주의의 원리는 모두 근대 이후에 발달한 것으로 국민주권주의는 국민 자치의 이념을 실현하는 것이다.
ㄹ. 입헌주의와 국민주권주의는 모두 국가의 자의적인 권력 행사를 방지하여 국민의 자유와 권리를 보호하고자 한다.
[오답 피하기]
ㄱ. 입헌주의 원리는 간접·직접 민주주의 모두에서 나타날 수 있는 것이다. 따라서 간접 민주제가 아닌 직접 민주제에 부합하는 것이라고 할 수 없다.
ㄷ. 입헌주의는 법률의 목적과 내용이 헌법에 부합해야 하므로 이는 실질적 법질적 법치주의를 실현하는 수단이 된다. 따라서 입헌주의는 '법의 지배'를 지향한다.

1. 몽테스키외가 강조하는 민주 정치의 원리에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

몽테스키외는 "법을 만들고, 공적 결정을 집행하고, 개인 간 분쟁사태를 판단하는 세 가지 권력을 한곳에서 행사한다면 모든 사람은 자유를 잃을 것"이라고 말했다.

① 대통령제 정부 형태의 성립에 많은 영향을 주었다
② 중앙 집권으로 인한 권력 남용을 억제하고자 한다.
③ 국민의 자유와 권리를 보장하고자 한다.
④ 국가 정책 집행의 효율성과 통일성을 제고하려 한다.

정답 ④
[출제 영역] 권력 분립의 원리
[해설]
④ 권력을 분립함으로써 오히려 정책 집행의 효율성과 통일성은 떨어질 수 있다. 한 곳에 권력을 집중하는 것이 정책 집행의 효율성과 통일성을 높일 수 있는 것이다.
[오답 피하기]
① 몽테스키외의 3권 분립론은 미국의 대통령제에 영향을 주었다.
②, ③ 권력 분립의 원리는 기관마다 권력을 부여하여 한 기관에 권력을 집중시켜 남용하는 것을 막아 국민의 자유와 권리를 보장하기 위한 것이다.

2. 다음에서 공통적으로 추론할 수 있는 민주주의의 원리에 대한 옳은 진술을 <보기>에서 고른 것은?

◦ 헌법재판소는 '반국가행위자의처벌에관한특별조치법'은 법관에 의한 재판을 받을 권리를 침해한다는 이유로 헌법에 위배된다고 결정하였다.
◦ 지방자치법은 국가와 지방 자치 단체 사이의 기본적인 관계와 권한을 정함으로써 지방 자치 행정을 민주적이고 능률적으로 수행하고, 균형 있는 지방 발전을 목적으로 한다.

〈 보 기 〉

ㄱ. 국민이 선출한 대표자에 의해 정부를 구성하는 것이다.
ㄴ. 정부의 조직과 권력의 행사가 헌법에 따라 운영되는 것이다.
ㄷ. 권력 기관을 상호 분리시켜 권력의 견제와 균형을 이루는 것이다.
ㄹ. 일정한 지역을 기초로 하여 주민 스스로 지역의 사무를 처리하는 것이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

정답 ③
[출제 영역] 권력 분립의 원리
[해설]
첫 번째 제시문은 헌법재판소에 위헌법률심판권을 부여함으로써 입법부를 견제하고 있는데, 이는 수평적 권력 분립의 예가 된다.
두 번째 제시문은 중앙정부와 지방 자치 단체 사이의 권력을 분리한 것으로 이는 수직적 권력 분립의 예가 된다.
ㄴ. 두 내용 모두 헌법에 근거하여 법률의 위헌을 선언하고, 지방자치제도가 인정되고 있으므로 이는 입헌주의 원리를 나타낸다.
ㄷ. 권력 분립의 원리에 대한 설명이다.
[오답 피하기]
ㄱ. 국민 주권 원리를 나타낸다.
ㄹ. 지방 자치제도를 나타낸 것으로 이는 두 번째 내용에만 해당하는 것이다.

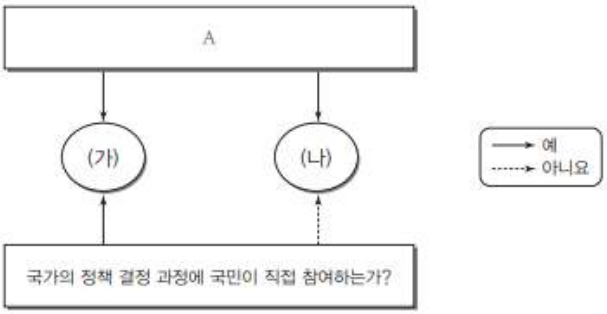
3. 다음은 민주주의의 원리에 대한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

① 언론·출판·집회·결사의 자유를 보장하는 것은 국민주권주의의 원리를 실현을 위한 것이다.
② 권력분립이란 국가 권력이나 정부가 국가의 최고법인 헌법에 따라 구성되고 형성되어야 한다는 것을 말한다.
③ 로크의 2권 권력 분립론은 의회에 우위를 인정하고 이후 영국의 의원 내각제에 영향을 끼쳤다.
④ 입법권, 행정권, 사법권으로 나누는 것 뿐만 아니라 중앙정부와 지방자치 단체로 나누는 것은 모두 권력 분립의 원리를 실현하는 것이다.

정답 ②
[출제 영역] 민주주의의 원리
[해설]
② 이는 입헌주의의 내용이다.
[오답 피하기]
①, ③ 모두 옳은 내용이다.
④ 입법권, 행정권, 사법권으로 나누는 것은 수평적 권력 분립을 실현하는 것이고, 중앙정부와 지방자치 단체로 나누는 것은 수직적 권력 분립을 실현하는 것이다.

민주주의의 유형

<대표 문제> 그림은 민주 정치의 형태를 구분한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, (가), (나)는 각각 직접 민주 정치와 간접 민주 정치 중 하나이다.)



① (가)는 (나)에 비해 국민의 의사가 왜곡될 우려가 높다.
② (나)는 (가)에 비해 정치적 무관심이 나타날 가능성이 높다.
③ (가)의 요소는 (나)의 요소와 달리 현대 민주 정치에서 사용되지 않는다.
④ A에는 "국민 자치의 원리가 실현되는가?"가 들어갈 수 없다.

정답 ②
[출제 영역] 민주주의의 유형
[풀이]
그림에서 "국가의 정책 결정 과정에 국민이 직접 참여하는가?"라는 질문에 (가)는 "예"라고 답했으므로 직접 민주 정치이다. (나)는 "아니요"라고 답했으므로 간접 민주 정치이다.
② 간접 민주 정치는 국민들이 직접 정치적 의사 결정 과정에 직접 참여하는 것이 아니라, 대표에 의해 정책 결정이 이루어지기 때문에, 직접 민주 정치에 비해 국민들의 정치적 무관심이 나타날 가능성이 높다.
[오답 피하기]
① 간접 민주 정치는 국민의 대표를 통해 정치적 의사 결정이 이루어지므로, 국민이 직접 의사 결정을 하는 직접 민주 정치에 비해 국민의 의사가 왜곡될 가능성이 높다.
③ 현대 민주 정치에서도 국민투표나 국민소환 등 직접 민주 정치 요소가 나타나기도 한다.
④ 직접 민주 정치와 간접 민주 정치 모두 정도의 차이는 있지만, 국민 자치의 원리를 실현할 수 있는 정치 형태이므로 A에 "국민 자치의 원리가 실현되는가?"는 들어갈 수 있다.

1. 다음 대화에서 '을'의 견해를 뒷받침할 수 있는 내용을 <보기>에서 고른 것은?

·갑 : 간접 민주 정치는 오늘날처럼 인구가 많고 영토가 넓은 대규모 정치 공동체에서 적합한 정치방식이다.
·을 : 그렇지만 간접 민주 정치도 문제점이 있어.

<보기>

ㄱ. 관객(觀客) 민주주의를 초래할 위험이 있다.
ㄴ. 국가 의사 결정에 시간과 비용이 많이 소요된다.
ㄷ. 대표들이 특수 집단의 이익을 대변할 우려가 있다.
ㄹ. 의회 정치의 실시로 권력 분립의 원리를 실현하기 어렵다.

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ　④ ㄴ, ㄹ

정답 ②
[출제 영역] 민주주의의 유형
[풀이]
ㄱ. 국민들이 대표자에게 정책 결정 권한을 위임하고 정책 결정을 참여하지 않음으로써 민주주의의 주체가 아닌 관객으로 전락할 위험이 있다.
ㄷ. 대표자들이 국민 전체가 아닌 특수 집단의 이익을 대변할 수 있다.
[오답 피하기]
ㄴ. 직접 민주주의보다 간접 민주주의는 시간과 비용면에서는 효율적이다.
ㄹ. 의회 정치를 통해 정부를 견제할 수 있으므로 오히려 권력 분립의 원리를 실현하기 용이하다.

직접 민주주의

<대표 문제> ㉠~㉣에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은? [2013. 4월 모의 변형]

> 현대 민주주의 국가에서는 ㉠대표를 통한 정치의 한계점을 보완하고자 ㉡직접 민주 정치의 요소를 가미하여 국가를 운영한다. 그 중 국민 투표는 국가의 중요한 정책이나 법안을 국민이 직접 투표를 통해 결정하는 제도를 말한다. 국민 투표는 크게 중요 정책 및 헌법 개정안 등 일정한 중요 사항을 국민에게 직접 묻는 ㉢레퍼렌덤(referendum)과 영토의 변경이나 병합 또는 집권자에 대한 신임 여부 등을 국민에게 직접 묻는 ㉣플레비사이트(plebiscite)로 나눌 수 있다.

① ㉠의 문제점으로 국민 의사의 왜곡을 들 수 있다.
② ㉠과 ㉡은 모두 국민 자치 원리를 실현할 수 있다.
③ ㉢은 정책 결정과 집행의 효율성을 목적으로 한다.
④ ㉣은 부당한 정치권력을 정당화하는 수단으로 사용되기도 한다.

정답 ③
[출제 영역] 직접 민주주의
[풀이]
③ 국민투표를 통해 오히려 정책 결정의 효율성은 떨어질 수 있다. 국민투표를 거침으로써 시간과 비용이 더 많이 소요되기 때문이다. 오히려 대표자의 신념에 따라 정책을 결정하고 집행하는 것이 효율성은 더 크게 나타난다.
[오답 피하기]
① 국민 의사의 왜곡은 대의제의 문제점으로 지적된다.
② 간접 민주주의와 직접 민주주의는 모두 국민의 자치 원리를 실현시키기 위한 수단이 된다. 다만, 직접 민주주의가 더 충실할 뿐이다.
④ 플레비시이트는 독재의 수단으로 악용되기도 한다.

1. (가)에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

> (가) 는 지방자치단체장, 지방의원 등에게 문제가 있을 때 임기 중 주민투표를 통해 해임시킬 수 있는 제도이다.

<보기>

ㄱ. 지방 행정의 안정성을 보장하기 위한 제도이다.
ㄴ. 광역 자치단체장 뿐만 아니라 기초 자치단체장도 대상이 된다.
ㄷ. 대표의 직위를 상실시킨다는 점에서 대의제의 근간을 이루는 제도이다.
ㄹ. 특정 조건을 만족시켜야만 개표를 실시할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ　④ ㄴ, ㄹ

정답 ④
[출제 영역] 직접 민주주의
[풀이]
(가)는 주민 소환제이다.
ㄴ. 주민 소환제의 대상은 기초·광역 자치장과 기초·광역 지방의회 의원이다. 다만, 비례대표 의원은 제외된다.
ㄹ. 전체 주민소환투표자의 수가 주민소환투표권자 총 수의 3분의 1에 미달하는 때에는 개표를 하지 아니한다.
[오답 피하기]
ㄱ. 주민 소환에 의해 지방 자치 단체장과 지방 의원의 임기가 끝나기 전에 해임하게 함으로써 지방 행정의 안정성은 오히려 약화될 수 있다.
ㄷ. 주민 소환제는 직접 민주제 요소이므로 대의제의 근간을 이루는 것이 아니다.

2. 다음은 직접 민주주의의 내용이다. 다음 중 옳은 것은?

① 우리나라는 현재 직접 민주제 요소로 국민투표와 국민발안제를 실시하고 있다.

② 현재 우리나라는 주민발안제와 주민투표를 모두 실시하고 있다.

③ 현재 우리나라에서는 대통령과 광역시장에 대한 소환은 실시하고 있지 않지만, 구청장에 대한 소환은 실시하고 있다.

④ 우리나라의 중요 정책에 대한 국민투표와 헌법 개정에 대한 국민투표는 모두 필수적인 과정이다.

정답 ②

[출제 영역] 직접 민주주의

[풀이]

② 현재 우리나라는 직접 민주제 요소로 국민투표, 주민투표, 주민소환, 주민발안제(조례 제정개·폐청구권)를 모두 실시하고 있다.

[오답 피하기]

① 국민발안제를 현재 실시하고 있지 않다.

③ 현재 우리나라는 대통령과 국회의원에 대한 국민소환은 실시하고 있지 않지만, 광역자치단체장과 기초자치단체장, 지방의회의원에 대한 주민소환은 인정하고 있다.

④ 우리나라의 중요 정책에 대한 국민투표는 대통령의 재량사항이지만, 헌법 개정에 대한 국민투표는 필수적인 과정이다.

3. 다음 중 우리나라에서 실시하고 있는 직접 민주주의는 무엇인가?

① 대통령에 대한 소환제

② 서울시 의회 비례대표 의원에 대한 소환제

③ 국가 주요 정책에 대한 국민투표

④ 국민발안

정답 ③

[출제 영역] 직접 민주주의

[풀이]

▶ 현재 우리나라에서 시행하고 있는 직접 민주제
① 국민투표제(주요정책, 헌법개정)
② 주민소환제(단, 비례대표의원은 제외)
③ 주민발안제(=조례 제정개폐청구권
④ 주민투표제(but 구속력은 없음)
but 국민소환제 X, 국민발안제 X

③ 국가 주요 정책에 대한 국민투표 부의권을 대통령에게 부여하고 있다.

헌법 제72조 대통령은 필요하다고 인정할 때에는 외교·국방·통일 기타 국가안위에 관한 중요정책을 국민투표에 붙일 수 있다.

[오답 피하기]

① 대통령에 대한 소환은 국민소환제에 해당하고, 우리는 단 한번도 국민소환제를 실시한 적이 없다.

② 서울시 지역구 의회 의원에 대한 소환은 인정되지만, 비례대표 의원에 대한 소환은 인정되지 않는다.

④ 국민발안이란 일정 수 이상의 국민이 법률안을 발의하는 것인데, 현재 우리나라에서는 실시하고 있지 않다.

4. 다음 중 직접 민주주의에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 직접 민주주의를 실현하는 방안으로 국민투표와 선거가 있다.

② 직접 민주주의는 국민주권의 원리에 합치된다.

③ 간접 민주주의보다 국민의 의사를 정책에 정확히 반영할 수 있다.

④ 국민들의 정치적 무관심을 줄일 수 있다.

정답 ①

[출제 영역] 직접 민주주의

[풀이]

① 국민투표는 직접 민주주의 방식이지만, 선거는 간접 민주주의 방식이다.

[오답 피하기]

②, ③ ,④ 모두 직접 민주주의에 대한 옳은 설명이다.

근대 정치 사상/사회 계약설

[대표 문제] 다음은 국가 성립에 대한 근대 사상가의 이론이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? [2016 수능]

> 자연 상태는 자유롭고 평화롭지만, 옳고 그름을 구별하는 법이 없고, 다툼을 해결해 주는 재판관도 없으며, 법을 집행할 수 있는 합법적인 권력도 없다. 따라서 개인들이 스스로 옳다고 판단하고 행동하는 자연 상태는 불안정하다. 이러한 자연 상태의 불안정성을 극복하기 위해 개인들은 계약을 통해 국가를 형성한다.

① 국가 성립 후 입법권, 사법권, 행정권이 상호 분립되어야 한 다고 보았다.
② 국가를 개인들의 생명, 자유, 자산을 안정적으로 보호하기 위하여 사회 계약 이전에 성립된 제도로 간주하였다.
③ 자연 상태에서 인간은 이성이 아닌 감정의 작용을 바탕으로 국가의 필요성을 인식한다고 보았다.
④ 자연 상태에서 개인들의 자율적인 행위가 낳는 한계를 지적하며 국가 성립의 필요성을 역설하였다.

정답 ④
[출제 영역] 사회 계약설
[풀이]
자연 상태는 자유롭고 평화롭지만, 옳고 그름을 구별하는 법이 없고, 다툼을 해결해 주는 재판관도 없으며, 법을 집행할 수 있는 합법적인 권력도 없다고 본 학자는 로크이다.
④ 로크의 사회 계약론에 따르면 개인들의 자율적 행위가 낳는 한계, 즉 재산권 보호(property: 생명, 자유, 자산)를 불안정하게 만드는 한계를 지적하며 사회 계약을 통한 국가 성립의 필요성을 주장했다.
[오답 피하기]
① 로크는 입법권과 집행권의 이권 분립론을 주장했으며, 설문의 내용은 몽테스키외의 주장이다.
② 국가는 사회 계약을 통해 만들어지는 것이지, 사회 계약 이전에 성립된 제도가 아니다.
③ 로크는 이성의 능력을 중시한 계몽주의 사상에 속한다.

1. 근대 사회 계약론자 갑, 을의 주장에 대한 설명으로 옳은 것은? [2020 고2 6월 모의 변형]

> 갑 : 자연 상태에서 인간은 항상 공포와 두려움, 불신과 전쟁의 위험 속에 있다. 이에 사람들은 자신의 생명과 안전을 보전하기 위해 계약을 맺어 자연권 전부를 통치자에게 양도한다.
> 을 : 자연 상태에서는 분쟁을 해결할 법도 없고 집행관도 없기 때문에 자연권의 보전이 불확실하다. 이에 사람들은 생명과 자유, 재산을 보호하기 위해 계약을 맺어 자연권 일부를 정부에 위임한다.

① 갑은 공공선을 실현하려는 일반 의지에 따라 국가가 운영되어야 한다고 보았다.
② 을은 직접 민주주의를 이상적인 정치 형태라고 보았다.
③ 갑, 을은 모두 국가를 자연권 보전을 위한 수단으로 보았다.
④ 을은 갑과 달리 사람들의 자발적 합의에 기초하여 국가가 형성되었다고 보았다.

정답 ③
[출제 영역] 사회 계약설
[풀이]
갑은 홉스, 을은 로크이다.
③ 홉스와 로크는 모두 자연 상태의 불완전성으로 인하여 인민들의 자발적 합의에 기초하여 국가가 형성된 것으로 본다. 즉, 국가는 원래부터 존재하던 것이 아니라 자연권 보전을 위한 수단으로 보았다는 것은 공통점이다.
[오답 피하기]
① 공공선을 실현하려는 일반 의지에 따라 국가가 운영되어야 한다고 본 학자는 루소이다.
② 직접 민주주의를 이상적인 정치 형태로 본 학자는 루소이다.
④ 홉스와 로크는 모두 사람들의 자발적 합의에 기초하여 국가가 형성되었다고 보았다.

2. 다음은 근대 사상가 갑, 을의 주장이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? [2013. 3월 모의 변형]

> 갑 : 개인들은 모두 자유롭고 평등하게 태어나지만, 자연 상태에서는 원하는 것을 모두 충족할 수 없어 만인에 대한 만인의 투쟁 상태에 빠진다. 이에 개인들은 자연권을 제3자에게 양도하는 계약을 맺고 국가를 수립하게 된다.
> 을 : 자연 상태에서 개인들은 자유롭고 평등하지만, 종종 타인의 권리를 침해하는 이가 나타나기도 한다. 이에 개인들은 자신의 생명, 자유, 재산 등을 확실하게 보전하기 위해 자연권 일부를 신탁(信託)하는 계약을 맺고 국가를 수립하게 된다.

① 갑은 직접 민주 정치를 옹호하였다.
② 을은 국민이 주권을 갖는다고 보았다.
③ 갑은 을과 달리 정부에 대한 저항권을 인정하였다.
④ 을은 갑과 달리 개인들을 이성적인 존재로 보지 않았다.

정답 ②
[출제 영역] 사회 계약설
[풀이]
갑은 홉스, 을은 로크이다.
② 로크는 국민 주권론자이다. 반면 홉스는 군주 주권론을 옹호하였다.
[오답 피하기]
① 홉스는 절대 군주제를 옹호하였다.
③ 홉스는 저항권을 인정하지 않았지만, 로크는 저항권을 인정하였다.
④ 홉스는 인간을 이기적인 존재로 보았고, 로크는 인간을 이성적인 존재로 보았다.

3. 시민 혁명 과정에서 성립된 (가), (나), (다)에 대한 설명으로 옳은 것은?

> (가) 제1조 : 인간은 권리에 있어 자유롭고 평등하게 태어나 생존한다.
> 제2조 : 모든 정치적 결사는 … 재산권, 압제에 대한 저항권 등 … 침해할 수 없는 권리를 보호하는데 목적이 있다.
> 제11조 : 사상과 의사의 자유로운 교환은 인간의 가장 중요한 권리의 하나이다.
>
> (나) 모든 사람은 평등하게 태어났고, 창조주는 몇 개의 양도할 수 없는 권리를 부여했으며, 그 권리 중에는 생명과 자유와 행복의 추구가 있다. 이 권리를 확보하기 위하여 인류는 정부를 조직했으며, 이 정부의 정당한 권력은 인민의 동의로부터 유래하고 있는 것이다.
>
> (다) 왕은 의회의 승인 없이 법률을 만들거나 과세할 수 없고... 의회의 동의 없이 상비군을 둘 수 없다... 국민의 청원권을 자유롭게 보장한다... 의회에서의 언론의 자유를 보장한다.

① (다)의 선언 직후 시민의 기본권 보장을 위해 정부의 권한이 커지게 되었다.
② (가)와 (나) 모두 천부인권사상과 저항권 사상을 담고 있다.
③ (가)와 (나)는 (다)와 달리 사회 민주주의의 이념을 강조한다.
④ (가), (나), (다)가 작성된 시기에서 공직의 대부분은 희망자에 한해 배분되었다.

정답 ②
[출제 영역] 근대 시민 혁명
[풀이]
(가)는 프랑스 인권 선언, (나)는 미국의 독립 선언서, (다)는 영국의 권리장전이다.
② '인간은 권리에 있어 자유롭고 평등하게 태어나 생존한다.'와 '모든 사람은 평등하게 태어났고, 창조주는 몇 개의 양도할 수 없는 권리를 부여했으며'라는 부분에서 천부인권사상을 찾을 수 있으며, (가)의 제2조와 (나)의 '권리를 확보하기 위하여 인류는 정부를 조직했으며, 이 정부의 정당한 권력은 인민의 동의로부터 유래하고 있는 것'이라는 부분에서 저항권을 규정하고 있다.
[오답 피하기]
① 권리장전 이후 의회의 권한이 확대되었다.
③ 사회 민주주의의 이념은 현대에 등장한 것이다.
④ 공직의 대부분이 희망자에 한해 배분되던 시기는 고대 그리스 아테네이다.

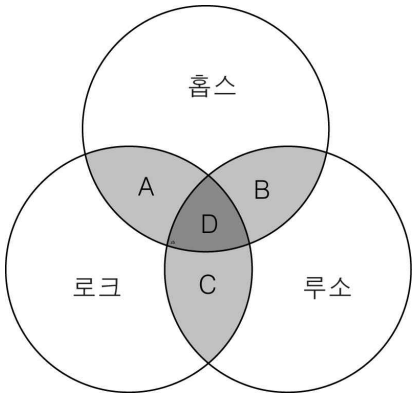
4. 다음은 근대 정치 사상가들의 주장이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 고르면?

(가) 인간은 자연 상태에서 생명, 자유, 재산에 대한 자연권 보장이 확실하지 않으므로 계약에 의해 사회를 조직하고 정부를 구성해야 한다. 정부가 자연권을 침해하면 인민은 저항하여 정부를 재구성할 권리를 가져야 한다.
(나) 자연 상태에서 인간은 경쟁과 불신으로 인해 공통의 권력이 없는 한 자연법이 지켜지지 않는 상태에 놓이게 된다. 인간들은 이런 상태를 극복하기 위해 제3자에게 권리를 양도하는 계약을 맺고 국가를 형성한다.
(다) 인간은 본래 자유롭게 태어났으나 사회 속에서 자유를 갖지 못하고 구속받는다. 이러한 상태를 극복하기 위해 개인들은 계약을 통해 일반 의지를 형성하고 국가를 수립한다.

① (가)에서 주권은 군주에게 위임되며 (나)에서 주권은 국민에게 있다고 본다.
② (가)와 (나)는 권력 집중보다 권력 분립에 기초하는 정치 체제를 옹호한다.
③ (가)의 시민은 계약 성립 이후에는 저항권을 가질 수 없다.
④ (나)와 (다)의 계약은 자연 상태의 개인들 상호간에 이루어진다.

정답 ④
[출제 영역] 사회 계약설
[풀이]
(가)는 로크, (나)는 홉스, (다)는 루소이다.
④ 계약이 자연 상태의 개인들 상호간에 이루어진다고 보는 것은 로크, 홉스, 루소 모두의 공통점이다.
[오답 피하기]
① 주권이 군주에게 위임된다고 보는 것은 홉스이고, 로크와 루소는 주권이 국민에게 있다고 보았다.
② 홉스는 권력의 집중을 옹호하였고, 로크는 권력의 분립을 옹호하여 2권 분립론을 주장하였다.
③ 로크는 저항권을 인정하였다.

5. 그림은 세 학자의 사회 계약론을 도식화한 것이다. D에 대한 설명으로 옳은 것을 고르면?



① 주권은 국민에게 있다.
② 인간의 본성은 악하다.
③ 정치 형태에 있어 입헌 군주제를 주장하였다.
④ 자연 상태에서 인간은 천부 인권을 갖고 있다.

정답 ④
[출제 영역] 사회 계약설
[풀이]
홉스, 로크, 루소의 공통점을 찾는 문제이다.
④ 세 학자 모두 자연권을 인정하고 있다는 점에서 공통점이 있다. 이러한 자연권은 자연 상태에서는 확실하게 보장받을 수 없기 때문에 인민들이 자발적으로 동의하여 국가와 계약을 맺었다고 본다.

▶ 홉스, 로크, 루소의 공통점
① 자연권 인정
② 자연 상태는 불완전함
③ 인민들의 자발적인 동의에 기초하여 계약을 맺음
④ 국가는 선재한 것이 아니라 만들어진 것
⑤ 국가는 목적적 존재가 아닌 수단적 존재

[오답 피하기]
① 홉스는 군주 주권론을 옹호하였고 로크와 루소는 국민 주권론을 주장하였다.
② 홉스는 성악설, 로크는 백지설, 루소는 성선설을 주장하였다.
③ 입헌 군주제를 주장한 학자는 로크이다. 반면, 홉스는 절대 군주제, 루소는 민주 공화정을 주장하였다.

6. 다음은 근대 시민 혁명 과정에서 발표된 문서의 일부이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

> **제 1 조** 인간은 권리에 있어서 자유롭고 평등하게 태어나 생존한다.
> **제 2 조** 모든 정치적 결사의 목적은 인간의 자연적이고 소멸될 수 없는 권리를 보전함에 있다. 그 권리란 자유, 재산, 안전 그리고 압제에의 저항 등이다.
> **제 3 조** 모든 주권의 원리는 본질적으로 국민에게 있다.
> … (중략) …
> **제 16 조** 권리의 보장이 확보되어 있지 않고, 권력 분립이 확정되어 있지 않은 사회는 헌법을 가지고 있다고 할 수 없다.

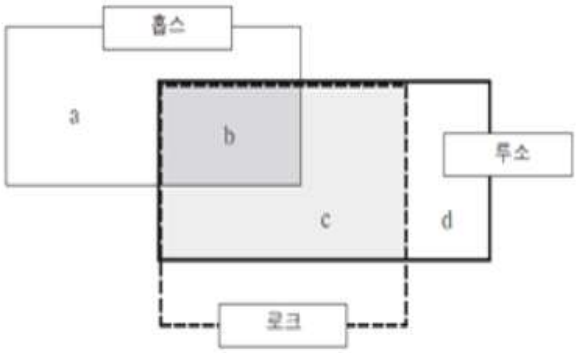
< 보 기 >

ㄱ. 직접 민주 정치의 시행을 강조하였다.
ㄴ. 인간의 권리를 천부적 권리로 보았다.
ㄷ. 권력 남용의 방지를 헌법의 주요 원리로 보았다.
ㄹ. 국가를 자연권 보장을 위한 수단으로 간주하였다

① ㄱ, ㄷ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 ④
[출제 영역] 근대 시민 혁명
[풀이]
제시된 문서는 프랑스 인권 선언문이다.
ㄴ. 제 1조와 제2조에서 인간의 권리를 천부적 권리로 보고 있다.
ㄷ. 제16조에서 권력 분립의 원리를 규정하고 있다.
ㄹ. 제2조와 제16조에서 국가를 자연권 보장을 위한 수단으로 보고 있음을 알 수 있다.
[오답 피하기]
ㄱ. 직접 민주 정치와는 관련이 없다.

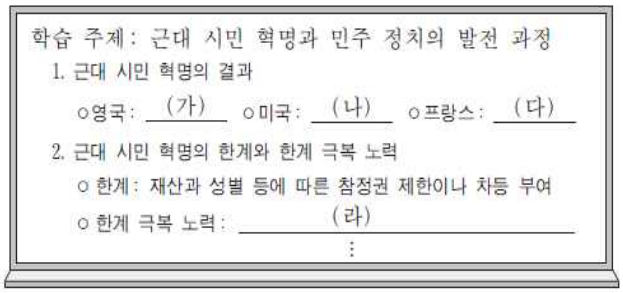
7. 그림은 근대 사회 계약론자들의 주장을 나타낸 것이다. a~d에 해당하는 내용으로 옳은 것은?



① a : 국가는 시민의 자발적인 동의에 기초하여 성립하였다.
② b : 국가를 수단이 아닌 목적으로 본다.
③ c : 주권이 국민에게 있다고 본다.
④ d : 대의제를 바탕으로 국가 의사를 결정한다고 본다.

정답 ③
[출제 영역] 사회 계약설
[풀이]
③ 로크와 루소는 국민 주권론을 주장하였고, 홉스는 군주 주권론을 옹호하였다.
[오답 피하기]
① 국가가 시민의 자발적인 동의에 기초하여 성립한 것은 세 학자의 공통점으로 b에 해당한다.
② 세 학자 모두 국가를 목적이 아닌 수단으로 보았다.
④ 대의제를 바탕으로 국가 의사를 결정한다고 본 학자는 로크이고, 루소는 직접 민주제를 주장하였다.

8. (가)~(라)에 들어갈 옳은 내용만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2017 수능]


학습 주제: 근대 시민 혁명과 민주 정치의 발전 과정
1. 근대 시민 혁명의 결과
○영국: (가) ○미국: (나) ○프랑스: (다)
2. 근대 시민 혁명의 한계와 한계 극복 노력
○ 한계: 재산과 성별 등에 따른 참정권 제한이나 차등 부여
○ 한계 극복 노력: (라)
⋮

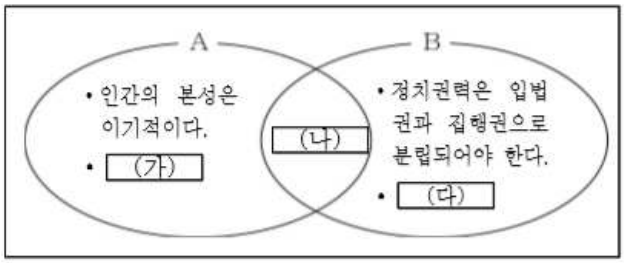
< 보 기 >

ㄱ. (가)－입헌 군주제 폐지, 의회 정치 기반 마련
ㄴ. (나)－영국으로부터 독립, 대통령제 정부 형태 수립
ㄷ. (다)－인권 선언 채택, 자유와 평등의 이념 확산
ㄹ. (라)－노동자들을 중심으로 차티스트 운동 전개

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 ④
[출제 영역] 근대 시민 혁명
[풀이]
ㄴ. 미국의 독립 혁명으로 미국은 영국으로부터 독립하였고, 세계 최초로 대통령제 정부 형태를 수립하였다.
ㄷ. 프랑스 혁명 이후 프링스 인권 선언문을 채택하였고, 자유와 평등의 이념이 확산되었다.
ㄹ. 시민 혁명 이후 성년 남자 중 부르주아 계급만이 정치에 참여할 수 있어서 보통선거제가 확립되지 않았다. 그 이후 영국 노동자들을 중심으로 한 차티스트 운동과 여성 참정권 운동이 일어나 선거권이 확대되어 20세기에 들어 보통선거제가 확립되었다.
[오답 피하기]
ㄱ. 명예 혁명 이후 전제 군주정에서 입헌 군주정으로 변모하였고, 의회 정치의 기반을 마련하였다.

9. 그림은 근대 사회 계약론자 A, B의 주장을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? [2018 10월 모의 변형)



.
① A는 직접 민주제를 옹호하였고, B는 일반 의지에 의한 통치를 주장하였다.
② (가)에는 '국가는 목적이 아닌 수단이다.'가 들어갈 수 있다.
③ (나)에는 '국가 성립은 개인들의 자발적 동의에 기초한다.'가 들어갈 수 있다.
④ (다)에는 '국가의 주권은 군주에게 있다.'가 들어갈 수 있다

정답 ③
[출제 영역] 사회 계약설
[해설]
그림에서 인간의 본성을 악하게 보는 A는 홉스, 입법권과 집행권의 분리를 주장하는 B는 로크이다.
③ 국가 성립은 개인들의 자발적 동의에 기초한 것으로 보는 것은 사회 계약론자들의 공통점이다.
[오답 피하기]
① 직접 민주주의를 옹호한 사회 계약론자는 루소이고, 홉스는 절대 군주정을 옹호했다. 또한 일반 의지에 의한 통치를 주장한 사람은 루소이다.
② 국가는 목적이 아닌 수단으로 보는 것은 사회 계약론자들의 공통점이다.
④ 국가의 주권은 군주에게 있다고 보는 것은 홉스이고, 로크는 국민 주권론을 주장한 학자이다.

10. 다음 중 사회계약론자 홉스, 로크, 루소의 공통점이 아닌 것은?

① 자연 상태는 불완전하다.

② 인간은 태어나면서 기본적인 권리, 즉 자연권을 가지고 태어났다.

③ 국가는 구성원들의 자발적인 동의에 기초하여 성립한 것이다.

④ 사회계약을 맺으면서 자연권을 양도한다.

정답 ④

[출제 영역] 사회 계약설

[풀이]

④ 루소의 경우 자연권은 양도할 수 없다고 보고 있다., 홉스는 전부 양도를 주장하고, 로크는 일부 양도를 주장한다.

[오답 피하기]

①, ②, ③ 모두 공통점에 해당한다.

세 학자의 공통점 : ① 자연 상태는 불완전함, ② 자연권(자연법)을 인정함, ③ 국가는 구성원들의 자발적인 동의에 기초하여 성립한 것임, ④ 국가는 목적이 아니라 자연권 보장을 위한 수단적 존재, ⑤ 국가는 선재(이미 존재)하는 것이 아니라 만들어진 것이다.

법치주의

[대표 문제] (가), (나)는 법치주의에 대한 서로 다른 입장이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? [2013. 4월 모의]

> (가) 의회와 같은 일정한 국가 기관에 의해서 적법한 절차를 거쳐 법이 제정되고, 이에 따라 통치가 이루어지기만 한다면 법의 목적이나 내용은 문제 삼지 않아도 된다.
> (나) 법치주의는 국민의 권리와 의무에 관한 사항이 법률로 정해지는 것에 그치는 것이 아니라, 법률의 목적과 내용도 기본권 보장에 부합되어야 한다.

① (가)는 의회 다수당의 횡포나 독재를 견제하는 수단이다.
② (가)는 자연법 사상과 천부 인권 사상에 근거를 두고 있다.
③ (나)는 통치의 정당성보다 통치의 합법성을 강조한다.
④ (나)를 실현하기 위한 방법으로 위헌 법률 심사제가 있다.

정답 ④
[출제 영역] 법치주의
[해설]
(가)는 형식적 법치주의, (나)는 실질적 법치주의이다.
④ 실질적 법치주의에서는 법률의 목적과 내용도 정의에 부합해야 한다고 보므로 위헌 법률 심사제는 법치주의를 실현하기 위한 방법으로 본다.
[오답 피하기]
① 의회 다수당의 횡포나 독재를 견제하는 수단으로 보는 것은 실질적 법치주의이다. 의회 다수당이 만든 법률도 헌법에 위반되면 무효로 할 수 있기 때문이다.
② 자연법 사상과 천부 인권 사상에 근거를 두고 있는 것은 실질적 법치주의이다.
③ 실질적 법치주의는 통치의 합법성보다 통치의 정당성을 강조한다. 다만 통치의 합법성을 배제하는 것은 아니다.

1. 법치주의를 이해하는 갑, 을의 관점에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 고른 것은? [2020 6월 모의]

> 갑은 가혹한 법이라도 적법한 절차를 거쳐 제정되었다면 그 목적이나 내용에 상관없이 지켜져야 한다고 주장한다. 그러나 을은 법의 형식뿐만 아니라 목적과 내용 역시 강조하며 적법한 절차를 거쳤더라도 법은 정의에 합치해야 한다고 주장한다.

< 보 기 >

ㄱ. 갑의 관점은 통치의 형식적 합법성뿐만 아니라 실질적 정당성도 중시한다.
ㄴ. 갑의 관점은 을의 관점과 달리 독재 정치를 정당화하는 논리로 악용될 수 있다는 비판을 받는다.
ㄷ. 을의 관점은 갑의 관점과 달리 위헌 법률 심사제가 필요 없다고 본다.
ㄹ. 갑, 을의 관점은 모두 국가 권력 행사의 법적 근거를 중시한다.

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ　④ ㄴ, ㄹ

정답 ④
[출제 영역] 법치주의
[해설]
갑은 형식적 법치주의, 을은 실질적 법치주의이다.
ㄴ. 형식적 법치주의에서는 적법한 절차를 거쳐 법이 제정되고, 이에 따라 통치가 이루어지기만 한다면 법률의 목적과 내용은 문제 삼지 않기 때문에 독재 정치를 정당화하는 논리로 악용될 수 있다는 비판을 받는다.
ㄹ. 형식적 법치주의와 실질적 법치주의는 모두 권력 행사의 법적 근거를 중시한다는 점에서 공통적이다.
[오답 피하기]
ㄱ. 통치의 형식적 합법성뿐만 아니라 실질적 정당성도 중시하는 것은 실질적 법치주의이다. 형식적 법치주의는 통치의 합법성만을 중시한다.
ㄷ. 실질적 법치주의에서는 형식적 법치주의와 달리 위헌 법률 심사제가 필요하다고 본다.

2. 법치주의의 유형 (가), (나)에 대한 설명으로 옳은 것은? [2017 수능 변형]

> 과거에는, 권한을 가진 기관에 의하여 규정된 절차에 따라 법규범이 제정되고 집행되면 법치주의로 인정되었다. 그러나 이러한 관점이 다수당의 횡포나 독재 정치를 옹호하는 논리로 오용되면서 (가) 라는 비판을 받게 되었다. 이에 대한 반성으로 법의 목적과 내용이 인간의 존엄성, 시민의 자유와 권리 보장에 부합해야 한다는 점도 강조하는 (나) 가 광범위하게 수용되었다.

① (가)는 형식적인 합법성뿐만 아니라 실질적인 정당성까지 확보해야 함을 강조한다.
② (나)는 법의 목적과 내용이 정의에 부합할 때 법의 권위가 발생한다는 점을 간과한다.
③ (가)와 달리 (나)는 법을 통치자의 자의적인 의사를 실현하는 수단으로 사용할 수 있다고 본다.
④ (가), (나) 모두 국가 권력은 의회가 제정한 법률에 근거하여 행사되어야 한다고 본다.

정답 ④
[출제 영역] 법치주의
[해설]
(가)는 형식적 법치주의, (나)는 실질적 법치주의이다.
④ 형식적 법치주의와 실질적 법치주의는 모두 국가 권력은 의회가 제정한 법률에 근거하여 행사되어야 한다고 본다는 점에서 공통적이다.
[오답 피하기]
① 형식적인 합법성뿐만 아니라 실질적인 정당성까지 확보해야 함을 강조하는 것은 실질적 법치주의이다.
② 법의 목적과 내용이 정의에 부합할 때 법의 권위가 발생한다는 점을 간과하는 것은 형식적 법치주의이다.
③ 헌법을 국민의 기본권을 보장하기 위해 국가 권력을 제한하는 근본 규범으로 이해하는 것은 법치주의의 근본 이념이며, 이는 형식적 법치주의와 실질적 법치주의에 모두 해당하는 것이다.

3. 법치주의의 유형 A, B에 대한 설명으로 옳은 것은? [2019 수능 변형]

> 헌법 제59조는 "조세의 종목과 세율은 법률로 정한다."라고 규정하여 조세 법률주의를 선언하고 있다. A는 국회가 제정한 법률이 과세 요건을 명확히 규정하고 있다면 그 목적과 내용의 정당성 여부와 상관없이 조세 법률주의에 위배되지 않는다고 본다. 그러나 B에 따르면 경제 활동을 더 이상 불가능하게 할 정도로 과도하게 조세를 부과하는 조세법은 허용되지 않는다. B는 과세 근거가 되는 법률의 목적과 내용 또한 기본권 보장이라는 헌법 이념에 부합되어야 한다고 보기 때문이다.

① A는 B와 달리 입법 절차의 합법성을 중시한다.
② A는 B와 달리 조세법이 적법한 절차에 따라 제정되었더라도 위헌 법률 심사를 할 수 있다고 본다.
③ B는 A와 달리 조세의 종목과 세율을 법률로 정해야 한다고 본다.
④ A와 B는 모두 국가가 국민의 재산권을 제한할 때 법률에 근거가 있어야 한다고 본다.

정답 ④
[출제 영역] 법치주의
[해설]
A는 형식적 법치주의, B는 실질적 법치주의이다.
④ 법치주의는 인치(人治)에 대한 불신에서 등장한 것이다. 따라서 형식적 법치주의와 실질적 법치주의는 모두 국가가 국민의 재산권을 제한할 때 법률에 근거가 있어야 한다고 본다.
[오답 피하기]
① 형식적 법치주의와 실질적 법치주의는 모두 입법 절차의 합법성을 중시한다.
② 위헌 법률 심사를 할 수 있다고 보는 것은 실질적 법치주의이다.
③ 형식적 법치주의와 실질적 법치주의는 모두 절차적 합법성을 중시하므로 조세의 종목과 세율을 법률로 정해야 한다고 본다는 점은 공통적이다.

4. 법치주의를 보는 갑, 을의 관점에 대한 설명으로 옳은 것은? [2018 수능]

> 갑: 법이 구속력을 갖는 것은 국민의 대표 기관인 의회가 일정한 절차를 거쳐 제정하였기 때문입니다. 따라서 법의 내용과 목적의 타당성 여부와 상관없이 그 법에 따른 권력 행사는 당연히 구속력을 가집니다.
> 을: 절차적 정당성을 갖춘 법이 곧 정의는 아니며, 정의롭지 못한 법이 합법적으로 제정되어 역사적 비극이 발생하기도 하였습니다. 법이 적법한 절차를 거쳤더라도 그 내용과 목적이 정의에 부합할 때에만 구속력을 갖게 됩니다.

① 갑의 관점은 절차적 정당성과 관계없이 실질적 정당성만 확보되면 법의 효력을 인정한다.
② 갑과 달리 을의 관점은 국가가 국민의 기본권을 제한하거나 의무를 부과할 때 법에 근거를 두어야 한다고 본다.
③ 을과 달리 갑의 관점은 통치자를 제외한 모든 사람이 법에 구속되어야 한다고 본다.
④ 갑과 을의 관점 모두 국가 권력의 자의적 행사를 경계한다.

정답 ④
[출제 영역] 법치주의의 유형
[해설]
갑은 형식적 법치주의, 을은 실질적 법치주의에 해당한다.
④ 인치(人治)에 대한 불신으로 등장한 것이 형식적 법치주의이고, 형식적 법치주의와 실질적 법치주의는 모두 국가 권력의 자의적 행사를 경계하므로 권력의 행사에 법적 근거와 절차를 필요함을 주장한다.
[오답 피하기]
① 갑의 관점은 실질적 정당성과 관계없이 절차적 정당성만 확보되면 법의 효력을 인정한다.
② 국가가 국민의 기본권을 제한하거나 의무를 부과할 때 법에 근거를 두어야 한다고 보는 것은 형식적 법치주의와 실질적 법치주의의 공통점이다.
③ 갑과 을은 모두 통치자를 포함한 모든 사람이 법에 구속되어야 한다고 본다.

5. 법치주의의 유형 A, B에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 고른 것은? [2019. 9월 모의]

> 법치주의는 '사람의 지배'가 아닌 '법의 지배'를 의미한다. 그러나 A는 입법자에 의한 기본권 침해 가능성을 인식하지 못해 합법적 독재를 정당화하는 논리로 악용되었다. 이에 대한 반성으로 의회에서 적법한 절차를 거쳐 제정된 법률일지라도 그 내용과 목적이 인간의 존엄과 평등, 정의에 부합해야 한다는 B가 등장하였다.

< 보 기 >

ㄱ. A는 법률에 근거하지 않은 국가 권력 행사도 정당하다고 본다.
ㄴ. B는 통치 행위의 형식적 합법성과 함께 실질적 정당성도 강조한다.
ㄷ. B와 달리 A는 부당한 국가 권력에 대해 저항권을 행사할 수 있다고 본다.
ㄹ. A, B 모두 국민의 기본권을 제한할 때 법적 근거가 있어야 한다고 본다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ④
[출제 영역] 법치주의의 유형
[해설]
A는 형식적 법치주의, B는 실질적 법치주의에 해당한다.
ㄴ. 실질적 법치주의는 통치 행위의 형식적 합법성과 함께 법의 목적과 내용이 인간의 존엄, 평등, 정의 등에 부합해야 한다는 실질적 정당성도 강조한다.
ㄹ. 형식적 법치주의와 실질적 법치주의는 모두 통치자의 자의적인 판단으로 국민의 기본권을 제한할 수 없으며, 법적 근거가 필요하다고 본다.
[오답 피하기]
ㄱ. 형식적 법치주의와 실질적 법치주의는 모두 법률에 근거하지 않은 국가 권력 행사는 정당하지 않다고 본다.
ㄷ. 부당한 국가 권력에 대한 저항권 행사가능 여부는 법치주의 유형과 직접적인 관련은 없다. 다만, 실질적 법치주의에서는 법의 목적과 내용이 정당해야 함을 강조하므로 법률의 내용이 국민의 자유와 권리를 침해한다면 최후적으로는 저항권의 행사를 통해서라도 이를 바로잡아야 한다고 볼 것이다.

6. 형식적 법치주의와 실질적 법치주의의 공통점이 아닌 것은?

① 인간의 지배에 대한 불신에 바탕을 두고 있다.
② 합법적인 절차에 의해 법률이 만들어져야 한다.
③ 국가 권력 행사의 법적 근거를 중시한다.
④ 법률의 내용이 헌법에 위반되면 그 법률은 무효이다.

정답 ④

[출제 영역] 법치주의

[풀이]

④ 법률의 내용이 헌법에 위반되면 그 법률은 무효로 하는 것은 실질적 법치주의의 내용이다. 형식적 법치주의에서는 법률의 내용과 목적은 문제삼지 않는다.

[오답 피하기]

①, ②, ③ 모두 공통점에 해당한다.

7. 법치주의를 바라보는 갑, 을의 관점에 대한 설명으로 옳은 것은? [2022 6월 모의 변형]

갑: 적법한 절차를 거쳐 제정된 법률이라도 그 내용이 인간의 존엄성과 실질적 정의에 합치되지 않는다면 그 법률에 따른 국가 권력 행사는 정당화되지 않는다고 생각합니다. 을: 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 입법에 필요한 모든 합법적인 절차를 거쳐 제정된 법률이라면 그 법률에 의한 국가 권력 행사는 정당화된다고 생각합니다.

① 갑의 관점은 국민의 기본권 보장이라는 법치주의의 목적을 간과한다.
② 법치주의는 역사적으로 갑의 관점에서 을의 관점으로 변천해 왔다
③ 을의 관점과 달리 갑의 관점은 법률의 내용이 헌법에 부합하는지 여부를 심판할 수 있는 제도를 인정하지 않는다.
④ 갑의 관점, 을의 관점 모두 국가 권력의 자의적 행사를 방지하기 위해 통치자가 법의 구속을 받아야 한다고 본다.

정답 ④

[출제 영역] 법치주의

[풀이]

갑은 실질적 법치주의, 을은 형식적 법치주의이다.

④ 법치주의는 국가 권력의 자의적 행사를 막기 위해 도입된 것으로 이는 형식적 법치주의와 실질적 법치주의에서 모두 동일하다. 그 결과 두 입장 모두 통치자가 법의 구속을 받아야 한다고 본다.

[오답 피하기]

① 실질적 법치주의는 국민의 기본권 보장이라는 법치주의의 목적을 실현하기 위한 것이다.
② 법치주의는 역사적으로 을의 관점에서 갑의 관점으로 변천해 왔다
③ 실질적 법치주의에서는 형식적 법치주의와 달리 법률의 내용이 헌법에 부합하는지 여부를 심판할 수 있는 제도를 인정한다. 이것이 위헌법률심판제도이다.

8. 법치주의의 두 유형에 대한 설명이다. 다음 중 옳은 것은?

① 형식적 법치주의는 입법자에 의해서도 국민의 자유와 권리가 침해될 가능성이 있음을 간과한다.

② 실질적 법치주의는 합법적 독재를 정당화하는 데 악용될 수 있다는 비판을 받는다.

③ 형식적 법치주의와 실질적 법치주의는 모두 위헌 법률 심사제의 필요성을 강조한다.

④ 형식적 법치주의와 달리 실질적 법치주의는 통치의 합법성을 강조한다.

정답 ①

[출제 영역] 법치주의

[풀이]

① 형식적 법치주의는 법률의 내용과 목적을 문제삼지 않으므로 잘못된 입법도 용인하는 결과가 되어 법률에 의해 국민의 기본권을 침해할 수도 있다. 따라서 입법자에 의해서도 국민의 자유와 권리가 침해될 가능성이 있음을 간과한다는 비판을 받는다.

[오답 피하기]

② 합법적 독재를 정당화하는 데 악용될 수 있다는 비판을 받는 것은 형식적 법치주의이다.

③ 실질적 법치주의는 법률의 목적과 내용이 헌법에 부합할 것을 요구하므로 위헌 법률 심사제의 필요성을 강조하지만, 형식적 법치주의는 법률의 목적과 내용을 문제삼지 않는다.

④ 통치의 합법성은 형식적 법치주의와 실질적 법치주의 모두에서 강조하며, 통치의 정당성은 실질적 법치주의에서 강조한다.

민주주의와 법치주의의 관계

[대표 유형] 밑줄 친 ㉠~㉢에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

> 근대 시민 혁명 이후 ㉠민주주의와 ㉡법치주의는 밀접한 관련을 맺으며 함께 발달해 왔다. 이 들은 ㉢상호 보완적인 역할을 하며 시민의 자유와 권리가 확대되는 데 바탕이 되었다.

<보 기>

ㄱ. ㉠은 다수의 의사에 따른 지배를 추구하므로 중우 정치의 문제가 발생하지 않는다.
ㄴ. ㉡이 형식적 합법성만 중시할 경우 정의를 훼손할 수 있다.
ㄷ. ㉠과 ㉡은 모두 인간의 존엄성을 실현하는 것을 목적으로 한다.
ㄹ. ㉢은 ㉠을 ㉡보다 상위에 둠으로써 실현할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ　　② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ　　④ ㄴ, ㄹ

정답 ③
[출제 영역] 민주주의와 법치주의
[해설]
ㄴ. 형식적 합법성만 중시할 경우 법의 목적과 내용은 문제 삼지 않으므로 정의를 훼손할 수 있다.
ㄷ. 민주주의와 법치주의는 모두 인간의 존엄성을 실현하는 것을 목적으로 한다.
[오답 피하기]
ㄱ. 민주주의에서도 중우 정치의 문제가 발생할 수 있다. 특히 직접 민주주의에 의해서 중우 정치가 발생할 가능성이 높다.
ㄹ. 민주주의와 법치주의는 상호 보완적인 역할을 하는데, 이 때 어느 것이 상위에 있는 것이 아니라, 대등한 관계에 있다.

02 헌법의 의의와 기본 원리

헌법의 의미와 발전

[대표 문제] 다음 글의 A, B에 대한 설명으로 옳은 것은?

헌법의 의미는 시대에 따라 다르게 나타나는데, A는 자유권을 중심으로 국민의 기본권을 보장하기 위해 국가 권력을 제한하는 성격이 강하게 나타났으며, B는 사회권을 강조하며 모든 국민의 인간다운 생활 보장을 통해 실질적인 평등을 실현하고자 하였다.

① A에서는 국가의 적극적 역할을 강조하였다.
② B는 국가의 역할에 대해 야경 국가론과 관련된다.
③ A는 B와 달리 개인의 자유와 권리를 침해하는 국가 권력을 제한하는 규범으로 기능한다.
④ A와 B는 모두 국가의 통치 조직이나 기구에 대한 내용을 포함한다.

정답 ④
[출제 영역] 헌법의 의미
[풀이]
A는 근대 입헌주의 헌법이고, B는 현대 복지 국가 헌법이다.
④ 헌법의 의미는 계속 확대되어 온 것이므로 근대 입헌주의 헌법과 현대 복지 국가 헌법에서는 국가의 통치 조직이나 기구에 관한 내용을 모두 포함하고 있다.
[오답 피하기]
① 국가의 적극적 역할을 강조한 것은 현대 복지 국가 헌법이며, 근대 입헌주의 헌법에서는 개인주의, 자유주의 사상의 확산에 따라 국가의 역할을 최소화 하고자 하였다.
② 국가의 역할에 대해 야경 국가론과 관련되는 것은 근대 입헌주의 헌법이다.
③ 근대 입헌주의 헌법과 현대 복지 국가 헌법은 모두 개인의 자유와 권리를 침해하는 국가 권력을 제한하는 규범으로 기능을 한다.

1. 다음 질문에 대한 대답을 통해 A, B를 구분할 때 이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A와 B는 각각 입헌주의 헌법과 복지 국가 헌법 중의 하나이다.)

질문	A	B
실질적인 평등의 실현을 추구하는가?	예	아니요

① A는 B보다 시기적으로 먼저 등장한 것이다.
② A는 B와 달리 통치 조직에 대한 규정을 두고 있다.
③ A는 국가의 적극적인 개입을 강조한다.
④ B는 A와 달리 국가가 국민의 자유권을 보장하려고 노력한다.

정답 ③
[출제 영역] 헌법의 의미
[풀이]
실질적인 평등을 추구하는 A는 현대 복지국가 헌법이고, B는 근대 입헌주의 헌법이다.
③ 현대 복지 국가 헌법에서는 실질적인 평등을 실현하기 위해 국가의 적극적인 개입을 강조한다.
[오답 피하기]
① B가 시기적으로 먼저 등장한 것이다.
② 통치 조직에 대한 규정은 고유한 의미의 헌법을 비롯하여 모든 헌법에서 규정하고 있다.
④ 자유권 보장 규정은 근대 입헌주의 헌법에서 등장한 이후 현대 복지국가 헌법에서도 규정하면서 이를 보장하려고 노력하고 있다.

2. 다음 자료에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? (2017 7월 모의)

구분	㉠근대 입헌주의 헌법	㉡현대 복지 국가 헌법
등장 배경	절대 권력으로부터 개인의 자유 보장	(가)
특징	(나)	국민의 인간다운 생활 보장을 위한 국가의 적극적인 역할 강조

<보 기>

ㄱ. ㉠에는 ㉡과 달리 국가 통치 기관의 권한과 상호 관계에 대한 규정이 포함되어 있다.
ㄴ. ㉡은 ㉠보다 실질적 평등의 보장을 중시한다.
ㄷ. (가)에는 '자본주의 발달 과정에서 나타난 문제점 해결'이 들어갈 수 있다.
ㄹ. (나)에는 '사회권을 중심으로 한 국민의 기본권 보장'이 들어갈 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ③
[출제 영역] 헌법의 의미
[풀이]
ㄴ. 현대 복지국가 헌법에서는 국가의 적극적 개입을 통한 실질적 평등의 보장을 중시한다.
ㄷ. 자본주의 발달 과정에서 나타난 문제점을 해결하기 위해서 현대 복지 국가 헌법에서는 사회권 보장을 내용으로 하는 내용이 많이 추가되었다.
[오답 피하기]
ㄱ. ㉠, ㉡은 모두 국가 통치 기관의 권한과 상호 관계에 대한 규정을 포함하고 있다.
ㄹ. 사회권은 ㉡에서 강조된다.

3. 다음 밑줄 친 헌법의 성격에 대한 설명으로 옳은 것은?

헌법은 추상성을 띠고 있으며, 헌법에 위반된 법률이나 국가 권력은 정당화될 수 없다.
이와 같은 헌법의 성격은 위헌법률심사제도에 의해서도 잘 나타난다.

① 국가 기관은 헌법에 따라 조직되고 헌법이 부여한 권한만을 행사해야 한다.
② 헌법은 자의적인 권력의 행사와 남용을 막아 기본권을 보장한다.
③ 헌법은 최고의 규범성을 지닌다.
④ 헌법은 사회적 갈등을 해결하여 공동체를 유지하고 사회 통합을 실현한다.

정답 ③
[출제 영역] 헌법의 성격
[풀이]
③ 헌법 규정의 추상성과 위헌법률심사제도는 헌법이 법체계에서 가장 상위에 있는 최고법으로 모든 법령의 제정 근거인 동시에 법령의 정당성을 평가하는 기준이 된다고 본다.

4. 우리나라 헌법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 헌법은 우리나라 최고의 법으로서 이념성을 띠어서는 안된다.

② 현행 헌법은 9차례 개정된 헌법이다.

③ 우리나라 헌법에서는 국민주권주의 원리, 평화통일 지향의 원리 등을 규정하고 있다.

④ 우리나라 헌법에는 국가 기관 뿐만 아니라 기본권을 규정하고 있다.

정답 ①

[출제 영역] 헌법의 성격

[풀이]

① 헌법은 정치적 투쟁의 산물로서 헌법 개정 주체의 이념이 반영되므로 헌법의 속성상 이념성을 가질 수 밖에 없다.

[오답 피하기]

②, ③, ④ 모두 옳은 내용이다.

헌법의 기본 원리

[대표 문제] 표의 (가)~(라)를 실현하기 위한 내용으로 옳지 않은 것은? [2014 3월 모의 변형]

헌법의 기본 원리	관련 헌법 조항
(가)	대한민국은 민주 공화국이다.
(나)	정당의 목적이나 활동이 민주적 기본 질서에 위배될 때에는 …(중략)… 정당은 헌법재판소의 심판에 의하여 해산된다.
(다)	모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다.
(라)	국가는 전통문화의 계승·발전과 민족문화의 창달에 노력하여야 한다.

① (가) - 만 19세 이상의 모든 국민에게 선거권을 부여하고 있다.
② (나)-체포 또는 구속 시에는 영장을 제시하도록 하고 있다.
③ (다) - 개인 정보 보호법을 통해 개인의 사생활을 보호하고 있다.
④ (라)- 국가는 각종 평생 교육 기관을 설립하여 운영하고 있다.

정답 ③
[출제 영역] 헌법의 기본 원리
[풀이]
(가)는 국민 주권주의, (나)는 자유 민주주의, (다)는 복지 국가의 원리, (라)는 문화 국가의 원리, (마)는 국제 평화주의이다.
③ 개인 정보 보호법을 통해 개인의 사생활의 자유를 보호하는 것은 자유 민주주의를 실현하기 위한 내용이다.
[오답 피하기]
① 선거권은 국민 주권주의를 실현하기 위한 방안이다.
② 체포 영장과 구속 영장은 신체의 자유를 보호하기 위한 것으로 이는 자유 민주주의 원리를 실현하기 위한 방안이다.
④ 평생 교육은 문화 국가 원리를 실현하기 위한 방안이다.

1. 다음 헌법 전문과 조문에 공통적으로 나타난 우리 헌법의 기본 원리를 실현하기 위한 방안으로 가장 적절한 것은? [2014 6월 모의)

> 헌법 전문 …(중략)… 국민 생활의 균등한 향상을 기하고…(중략)…
> 제34조 ① 모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다.
> 제119조 ② 국가는 균형있는 국민 경제의 성장 및 안정과 적정한 소득의 분배를 유지하고…(중략)…경제 주체 간의 조화를 통한 경제의 민주화를 위하여 경제에 관한 규제와 조정을 할 수 있다.

① 시민들의 평화적인 집회와 시위를 보장한다.
② 통일 정책 수립을 위한 자문 기구를 설치한다.
③ 우리 군대를 국제 연합의 평화 유지 활동에 파견한다.
④ 기초 생활 보장 제도를 시행한다.

정답 ④
[출제 영역] 헌법의 기본 원리
[풀이]
제시문은 복지 국가의 원리를 나타낸다.
④ 기초 생활 보장 제도는 사회적 기본권에 속하여 복지 국가 원리의 예가 된다.
[오답 피하기]
① 국민 주권주의 원리 ② 평화 통일의 원리 ③ 국제 평화의 원리를 실현하기 위한 방안이다.

2. 다음 자료에서 공통으로 부각되는 우리나라 헌법의 기본 원리를 실현하기 위한 방안으로 가장 적절한 것은? [2019. 수능 변형]

> ◦ 국회는 노인 장기 요양 보험법을 제정하면서 장기 요양 급여가 원활하게 제공될 수 있도록 충분한 수의 요양 기관을 확충하여야 할 국가 및 지방 자치 단체의 책무를 규정하였다.
> ◦ 헌법 재판소는 영유아 보육법의 직장 보육 지원 조항이 근로자들의 안정적 육아 및 고용 안정을 이루어 가정 복지 증진에 기여한다고 보았다.

① 근로자의 생활 안정과 노동력의 질적 향상을 위해 최저 임금제를 시행한다.
② 대통령 선거에서 재외 국민에게 선거권을 부여한다.
③ 복수 정당제를 기반으로 민주적인 정당 활동을 보장한다.
④ 상호주의에 근거해 국내 거주 외국인에게 지위를 보장한다.

정답 ①
[출제 영역] 헌법의 기본 원리
[풀이]
노인 장기 요양 보험법, 영유아 보육법은 모두 '복지 국가의 원리'를 실현하기 위한 정책이다.
① 최저 임금제는 복지 국가의 원리를 실현하기 위한 방안이다.
[오답 피하기]
②, ③ 선거권 부여와 복수 정당제는 국민 주권주의, 자유 민주주의를 실현하기 위한 방안이다.
④ 국제 평화주의의 실현 방안이다.

3. 다음 자료에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [2017. 수능]

> 헌법은 국민의 기본권과 이를 보장하기 위한 국가 기관의 구성과 운영을 규정한 근본 규범으로 ㉠최고 규범성을 가진다. 따라서 ㉡민주 국가는 헌법에 따라 구성되고 운영되어야 한다. 이와 관련하여 우리 헌법에서는 다음과 같은 헌법의 기본 원리를 도출할 수 있다. (가) 은/는 근대 자본주의의 모순을 극복하고 국민의 실질적인 자유와 활동을 보장하기 위하여 국가가 적극적인 행위를 하여야 한다는 원리이다. …(중략)… 한편, (나) 은/는 인류 공존을 위하여 국가가 평화를 추구하여야 한다는 원리이다.

① ㉠을 보장하기 위해서 우리 헌법은 위헌 법률 심판 제도를 두고 있다.
② 국민의 기본권 보장은 ㉡의 목적에 해당한다.
③ (가)와 가장 연관성이 높은 기본권의 유형은 절차적이고 방어적인 성격을 가진다.
④ (나)를 실현하기 위한 사례로 행정부가 외국인의 법적 지위를 보장하기 위해 추진하는 정책을 들 수 있다.

정답 ③
[출제 영역] 헌법의 기본 원리
[풀이]
실질적인 자유와 평등을 보장히기 위한 것은 복지 국가 원리와 관련된다. 따라서 (가)는 복지 국가 원리이고, (나)는 국제 평화주의 원리이다.
③ 복지 국가의 원리와 가장 연관성이 높은 기본권은 사회권이다. 절차적 성격을 가진 권리는 청구권이고, 방어적인 성격을 가진 권리는 자유권이다.
[오답 피하기]
① 헌법은 최고 규범성을 가지고 있어 하위법인 법률, 명령, 규칙은 헌법에 위배되어서는 안 된다. 이를 보장하기 위해 위헌 법률 심판 제도를 두고 있다.
② ㉡은 입헌주의를 의미하며 입헌주의는 권력의 남용을 막아 국민의 자유와 기본권 보장을 목적으로 한다.
④ 국제 평화주의를 실현하기 위한 사례로 침략적 전쟁 금지, 국제법 존중, 외국인의 지위 보장을 들 수 있다.

4. 우리나라 헌법의 기본 원리 (가), (나)에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [2014 9월 모의)

헌법의 기본 원리	관련 헌법 내용
(가)	전문 …(전략)… 자율과 조화를 바탕으로 자유 민주적 기본 질서를 더욱 확고히 하여 …(후략)…
(나)	제32조 ① 모든 국민은 근로의 권리를 가진다. …(후략)… 제34조 ① 모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다. 제34조 ② 국가는 사회 보장·사회 복지의 증진에 노력할 의무를 진다.

<보 기>

ㄱ. (가)는 경제적 측면에서 효율성보다 형평성이 강조되는 원리이다.
ㄴ. (가)는 복수 정당제를 기반으로 하는 자유로운 정당 활동을 보장한다.
ㄷ. (나)는 사회・경제적으로 상대적 평등보다 절대적 평등을 추구한다.
ㄹ. (나)는 자본주의의 문제를 해결하기 위해 국가의 적극적인 역할을 강조한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ④
[출제 영역] 헌법의 기본 원리
[풀이]
(가)는 자유 민주주의 원리, (나)는 복지 국가의 원리이다.
ㄴ. 복수 정당제는 국민 주권주의 원리와 자유 민주주의 원리를 실현하기 위한 방안이다.
ㄹ. 복지 국가원리는 자본주의의 문제를 해결하기 위해 국가의 적극적인 역할을 강조한다.
[오답 피하기]
ㄱ. (가)는 효율성을, (나)는 형평성을 더 강조한다.
ㄷ. 복지 국가가 사회, 경제적 영역에서 추구하는 평등은 상대적 평등이다.

5. 우리나라 헌법의 기본 원리 A에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [2016 수능]

국가와 지방 자치 단체가 생활 유지 능력이 없는 사람의 질병·부상·출산에 대해 의료 급여를 제공하는 것은 (A)에 의하여 정당화된다. 국가와 지방 자치 단체는 이 원리에 따라 경제적 약자에 대해 의료 급여를 제공할 수 있을 뿐만 아니라 제공할 의무가 있다.

<보 기>

ㄱ. 실질적 평등보다 형식적 평등을 실현하기 위한 것이다.
ㄴ. 국민의 생존권 보장을 위한 국가의 적극적 역할을 강조한 것이다.
ㄷ. 개인의 윤택한 삶에 필요한 문화적 환경을 조성하기 위한 것이다.
ㄹ. 자본주의 발달로 인하여 발생한 빈부 격차와 같은 현대 사회의 문제를 해결하기 위한 것이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ④
[출제 영역] 헌법의 기본 원리
[풀이]
제시문은 복지국가 원리에 관한 설명하고 있다.
ㄴ. 복지국가 원리는 국민의 생존권 보장을 위한 국가의 적극적 역할을 강조한 것이다.
ㄹ. 복지국가 원리는 자본주의 발달로 인하여 발생한 빈부 격차와 같은 현대 사회의 문제를 해결하기 위한 것이다.
[오답 피하기]
ㄱ. 복지국가 원리는 실질적인 평등을 실현하기 위한 것이다.
ㄷ. "개인의 윤택한 삶에 필요한 문화적 환경을 조성하기 위한 것이다."는 문화국가 원리를 설명하는 것이다.

6. 다음은 우리나라 헌법 재판소의 판결문이다. 판결문에 나타난 우리 헌법의 기본 원리로 옳은 것은?

> 그 내용은 모든 폭력적 지배와 자의적 지배 즉 반국가단체의 일인독재 내지 일당독재를 배제하고 다수의 의사에 의한 국민의 자치, 자유·평등의 기본원칙에 의한 법치주의적 통치 질서를 말한다. 구체적으로는 기본적 인권의 존중, 권력분립, 의회제도, 복수 정당제도, 선거제도, 사유재산과 시장경제를 골간으로 한 경제질서 및 사법권의 독립 등을 의미한다.

① 자유 민주주의 ② 국민 주권주의
③ 복지 국가의 원리 ④ 문화 국가의 원리

정답 ①
[출제 영역] 헌법의 기본 원리
[풀이]
① 헌법 재판소는 "우리 헌법은 자유 민주적 기본질서의 보호를 그 최고의 가치로 인정하고 있고..."라고 하면서 위의 제시문을 판결하였다. 자유 민주주의의 구체적인 내용으로 위의 판결문을 판시하고 여러 판결문에서 이를 인용하고 있다.

7. (가), (나)에서 나타나는 헌법의 기본 원리를 실현하기 위한 방안을 <보기>에서 고른 것은? (2015. 7월 학평)

> (가) 전문 … 안으로는 국민 생활의 균등한 향상을 기하고 …
> (나) 제1조 ② 대한민국의 주권은 국민에게 있고 모든 권력 은 국민으로부터 나온다.

<보기>

ㄱ. 언론 · 출판의 자유와 집회· 결사의 자유를 보장한다.
ㄴ. 공무원은 국민전체에 대한 봉사자이며, 국민에 대하여 책임을 진다
ㄷ. 근로자의 근로 조건 향상을 위하여 근로의 권리를 보장한다.
ㄹ. 정부는 경제 민주화를 위하여 경제에 관한 규제와 조정을 할 수 있다.

	(가)	(나)		(가)	(나)
①	ㄱ, ㄴ	ㄷ, ㄹ	②	ㄱ, ㄷ	ㄴ, ㄹ
③	ㄴ, ㄷ	ㄱ, ㄹ	④	ㄷ, ㄹ	ㄱ, ㄴ

정답 ④
[출제 영역] 헌법의 기본 원리
[풀이]
(가)는 복지 국가 원리, (나)는 국민 주권주의이다.
ㄱ. ㄴ. 언론·출판·집회·결사의 자유와 직업 공무원 제도는 국민 주권주의의 실현방안이다.
ㄷ. ㄹ. 근로권과 경제 민주화를 위한 경제의 규제와 조정은 복지 국가 원리의 실현 방안이다.

8. 신문 기사에 나타난 헌법 재판소의 결정에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? (2017. 3월 학평)

OO 신문 00년 00월00일

공직 선거법 일부 조항 헌법 불합치 결정

헌법 재판소는 국회의원 비례 대표 후보 등록 시 정당이 1인당 1,500만 원의 기탁금을 내도록 한 공직 선거법 조항에 대해 헌법 불합치 결정을 내렸다. 헌법 재판소는 "비례 대표 선거는 선거의 혼탁과 과열을 초래할 여지가 지역구 선거보다 훨씬 적은데, 해당 조항은 지역구 선거 기탁금과 같은 금액을 정하고 있다."고 지적했다. 특히 헌법 재판소는 고액의 기탁금이 소수 정당의 비례 대표 선거 참여와 같은 정치 활동을 위축시킬 수 있다며 해당 조항은 과잉 금지 원칙을 위반했다고 밝혔다.

<보기>

ㄱ. 실질적 법치주의를 실현하는 데 기여할 수 있다.
ㄴ. 선거 기탁금 제도 자체가 헌법에 위반된다고 보았다.
ㄷ.헌법이 기본권 보장을 위한 최고 규범임을 전제하고 있다.
ㄹ.지역구 선거보다 비례 대표 선거의 과열이 더 심각한 문제라고 보았다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ②
[출제 영역] 헌법의 기본 원리
[풀이]
ㄱ. ㄷ. 법률에 대한 헌법 재판소의 헌법 불합치 결정은 헌법을 국가의 최고 규범으로 전제하는 것이다. 이러한 결정은 법률의 내용과 목적이 헌법에 위반되지 않게 함으로써 기본권을 보호하기 위한 것으로 이는 실질적 법치주의를 실현하는 데 기여한다.
[오답 피하기]
ㄴ. 기탁금 제도 자체는 합헌으로 보았다. 다만 지나치게 높은 기탁금이 위헌이라고 본 것이다.
ㄹ. 지역구 선거보다 비례 대표 선거의 과열이 더 심각한 문제는 아니라고 보았다.

9. 우리나라 헌법의 기본 원리 (가), (나)에 대한 설명으로 옳은 것은?

구분	관련 법률
(가)	제34조 제1항 모든 국민은 인간다운 생활을 할 권리를 가진다.
(나)	제31조 제5항 국가는 평생교육을 진흥하여야 한다.

① (가)의 실현을 위해 국가는 경제에 관한 규제와 조정을 할 수 있다.
② (가)의 실현을 위해 국가는 개인의 재산권을 실질적으로 보장하고 간섭을 최소화해야 한다.
③ (나)의 실현을 위해 모든 전쟁을 부인한다.
④ (가)와 달리 (나)의 실현을 위해서는 국가의 적극적인 역할이 요구된다.

정답 ①
[출제 영역] 헌법의 기본 원리
[풀이]
(가)는 복지 국가의 원리, (나)는 문화 국가의 원리이다.
① 우리 헌법은 복지 국가의 원리를 실현하기 위해 경제에 관한 규제와 조정을 할 수 있도록 규정하고 있다.
[오답 피하기]
② 복지 국가의 원리를 실현하기 위해서는 정부의 적극적 역할이 필요하다.
③ 우리나라는 모든 전쟁을 부인하는 것이 아니라 침략적 전쟁을 부인하고, 자위적 전쟁은 용인한다. 그리고 이러한 내용은 평화 통일 지향의 원리에 해당한다.
④ (가), (나) 모두 국가의 적극적 역할이 요구된다.

10. 우리나라 헌법의 기본 원리 중 복지국가 원리와 관계 있는 것은 무엇인가?

① 상호주의 원칙에 따라 외국인의 지위를 보장하는 근거가 된다.

② 여성 및 연소자의 근로에 대해 특별한 보호를 하는 근거가 된다.

③ 대통령에게 조국의 평화 통일을 위해 노력할 의무를 부과하는 근거가 된다.

④ 국가가 국민의 자율적인 문화 활동을 보장하고 문화를 보호· 지원하는 근거가 된다.

정답 ②

[출제 영역] 헌법의 기본 원리

[풀이]

② 사회적 약자인 여성 및 연소자의 근로에 대해 특별한 보호를 하는 근거가 되는 것은 복지국가 원리와 관계 있다.

[오답 피하기]

① 상호주의 원칙에 따라 외국인의 지위를 보장하는 근거가 되는 것은 국제평화주의 원리이다.

③ 대통령에게 조국의 평화 통일을 위해 노력할 의무를 부과하는 근거가 되는 것은 평화통일 지향의 원리이다.

④ 국가가 국민의 자율적인 문화 활동을 보장하고 문화를 보호· 지원하는 근거가 되는 것은 문화국가의 원리이다.

11. 우리나라 헌법의 기본 원리에 대하여 옳게 설명한 것은?

① 문화 국가의 원리는 자본주의 발달로 인하여 발생한 빈부격차와 같은 현대사회의 문제를 해결하기 위한 것이다.

② 복지 국가의 원리는 실질적 평등보다 형식적 평등을 실현하기 위한 것이다.

③ 대통령 선거에서 재외국민에게 선거권을 부여한 것은 국제 평화주의를 실현하기 위한 것이다.

④ 지방자치제를 통해 지역 주민의 자치권을 보장하는 것은 국민 주권의 원리를 실현하기 위한 것이다.

정답 ④

[출제 영역] 헌법의 기본 원리

[풀이]

④ 지방자치제는 주민들 스스로 그들이 선출한 기관을 통해 그 지역의 일을 처리하는 제도로 국민 주권의 원리를 실현하기 위한 것이다.

[오답 피하기]

① 자본주의 발달로 인하여 발생한 빈부격차와 같은 현대사회의 문제를 해결하기 위한 것은 복지 국가의 원리이다.

② 복지 국가의 원리는 형식적 평등보다 실질적 평등을 실현하기 위한 것이다.

③ 대통령 선거에서 재외국민에게 선거권을 부여한 것은 국민 주권주의를 실현하기 위한 것이다.

03 기본권의 보장과 제한

기본권의 종류

[대표 문제] <자료 1>은 기본권 (가), (나)를 보장하고 있는 헌법 조항을 나타낸 것이고, <자료 2>는 기본권 (가), (나)를 비교한 것이다. ㉠ ~ ㉣에 들어갈 응답으로 옳은 것은? (2014. 3월 학평)

<자료 1>

기본권	헌법 조항
(가)	제31조 ① 모든 국민은 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다.
(나)	제26조 ① 모든 국민은 법률이 정하는 바에 의하여 국가 기관에 문서로 청원할 권리를 가진다.

<자료 2>

구분	(가)	(나)
기본권 보장을 위한 기본권인가?	㉠	㉡
국가에 대해 일정한 행위를 요구할 수 있는 기본권인가?	㉢	㉣

	㉠	㉡	㉢	㉣
①	예	예	아니요	예
②	예	아니요	예	예
③	아니요	예	예	예
④	아니요	예	아니요	아니요

정답 ③

[출제 영역] 기본권의 종류

[풀이]

(가)는 사회권, (나)는 청구권이다.

③ 청구권은 기본권 보장을 위한 기본권이지만, 사회권은 그렇지 않다. 사회권과 청구권 모두 국가에 대해 일정한 행위를 요구할 수 있는 적극적 기본권이다.

1. 다음의 내용을 통해 구현하고자 하는 기본권에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

> 전 세계가 코로나 사태로 인하여 비상이다. 코로나의 확산을 막기 위해 정부는 방역 활동을 벌이고, 국민들의 생활을 유도하고 있다. 또한 재난 지원금을 통하여 자영업자와 실업자 등의 생계를 지원하고 있다.

<보기>

ㄱ. '국가에의 자유'를 실현하기 위한 적극적 권리이다.
ㄴ. 다른 기본권을 보장하기 위한 수단적 성격의 권리이다.
ㄷ. 국가에 대하여 일정한 행위를 적극적으로 요구하는 권리이다.
ㄹ. 자본주의의 고도화에 따른 문제점을 완화하기 위해 등장한 권리이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

정답 ④

[출제 영역] 기본권의 종류

[풀이]

사회권에 대한 설명이다.

ㄷ. 사회권은 국가에 대하여 일정한 행위를 적극적으로 요구하는 적극적 권리이다.

ㄹ. 사회권은 자본주의의 고도화에 따른 문제점을 완화하기 위해 등장한 현대적 권리이다

[오답 파하기]

ㄱ. '국가에의 자유'를 실현하기 위한 능동적 권리는 참정권이고, 사회권은 '국가에 의한 자유'를 실현하기 위한 적극적 권리이다.

ㄴ. 청구권에 대한 설명이다.

2. 기본권 A에 대한 설명으로 옳은 것은?

> 기본권은 일반적으로 자유권, 평등권, 참정권, 사회권, 청구권으로 분류된다. 이 중 (A)은 절대 왕정 시기에는 일부 특권 계층만 누릴 수 있었으나, 근대 시민 혁명 이후에는 재산이나 성별에 따라 차별적으로 부여되었다. 오늘날 대다수의 민주주의 국가에서 모든 국민에게 보장하고 있는 (A)은 원칙상 국민에게만 보장되는 권리이지만, 일정한 조건을 충족하는 외국인에게 허용되는 경우도 있다.

① 소극적이고 방어적인 권리이다.
② 국가의 급부를 요구하는 적극적 권리이다.
③ 실정법이 없더라도 자연법적으로 인정된다.
④ 우리나라에서는 법적 의무로 강제하지 않는다.

정답 ④
[출제 영역] 기본권의 종류
[풀이]
제시문을 통해 A는 참정권임을 알 수 있다.
④ 우리나라에서는 참정권을 법적 의무로 강제하고 있지는 않다.
[오답 피하기]
①은 자유권에 대한 설명이다.
②는 사회권에 대한 설명이다.
③ 참정권은 실정법상의 권리이다.

3. 다음은 자유권과 사회권을 비교한 것이다. 옳지 <u>않은</u> 설명은?
① 자유권은 소극적 권리인데 반하여, 사회권은 적극적 권리이다.
② 자유권은 자연법상의 권리인데 반하여, 사회권은 실정법상의 권리이다.
③ 자유권과 달리 사회권은 국가의 재정 수준에 영향을 받는다.
④ 자유권은 추상적인 권리인데 반하여, 사회권은 구체적 권리이다.

정답 ④
[출제 영역] 기본권의 종류
[풀이]
④ 자유권은 별도의 입법을 요하지 않는 구체적인 권리인데 반하여, 사회권은 급부의 실현대상이나 방법, 수준 등에 관해 입법자나 정부에 의한 구체화가 필요한 추상적 권리이다.
[오답 피하기]
①, ②, ③ 모두 옳은 설명이다.

자유권과 사회권의 비교

자유권	사회권
개인주의, 형식적 평등에 기초	공동체주의, 실질적 평등에 기초
국가의 부작위를 요청하는 소극적인 방어권의 성격	국가의 작위를 요청하는 적극적인 급부 청구권
인간적 권리 (인간이면 누구나 누릴 수 있는 권리) 초국가적인 권리, 초헌법적인 권리 (헌법에 열거되지 않아도 인정되는 권리) 구체적 권리	국민적 권리 국가적인 권리 (국가 성립을 전제로 인정), 실정법적 권리 추상적 권리
고전적 권리	현대적 권리
국가의 경제적 수준에 영향 받는 것 ×	국가의 경제적 수준에 영향 ○

4. 표는 세 가지 기본권의 특징을 알아본 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, A ~ C는 각각 자유권, 청구권, 사회권 중 하나이다.)

종류 / 질문	A	B	C
국가의 존재를 전제로 하는 권리인가?	예	아니요	예
다른 기본권 보장을 위한 수단적 권리인가?	아니요	아니요	예

① A의 보장은 복지 국가를 실현하기 위한 필수적 요소이다.
② B에 속하는 권리는 헌법에 열거되지 않아도 인정된다.
③ C에 속하는 권리로는 '국가 배상 청구권'이 있다.
④ B, C는 A와 달리 적극적 권리이다.

정답 ④
[출제 영역] 기본권의 유형
[풀이]
A는 사회권, B는 자유권, C는 청구권이다.
④ 자유권은 소극적·방어적 권리이고, 사회권과 청구권은 적극적 권리이다.
[오답 피하기]
① 사회권은 복지 국가를 실현하기 위한 필수적 요소이다.
② 자유권은 자연법상의 권리이자 포괄적인 권리의 성격을 가지므로 헌법에 열거되지 않아도 인정된다.
③ 국가 배상 청구권은 다른 기본권 보장을 위한 수단적 권리 중의 하나로서 청구권에 해당한다.

5. 표는 기본권 A~C를 질문에 따라 구분한 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, A ~C는 각각 자유권, 청구권, 사회권 중 하나이다.) (2015. 4월 학평)

기본권 / 질 문	A	B	C
국가에 대해 일정한 급부를 요구하는가?	아니요	예	예
기본권 보장을 위한 수단적 성격을 가지는가?	아니요	아니요	예
(가)	아니요	예	아니요

① A는 소극적·방어적 특성을 가진다.
② B는 '국가로부터의 자유'를 실현하기 위한 권리이다.
③ C의 예로는 청원권, 범죄 피해자 구조 청구권을 들 수 있다.
④ (가)에는 '가장 최근에 등장한 기본권인가?'가 들어갈 수 있다.

정답 ②
[출제 영역] 기본권의 유형
[풀이]
A는 자유권, B는 사회권, C는 청구권이다.
② '국가로부터의 자유'를 실현하기 위한 권리는 자유권이고, 사회권은 '국가에 의한 자유'를 실현하기 위한 권리이다.
[오답 피하기]
① 자유권은 소극적·방어적 특성을 가진다.
③ 청원권, 범죄 피해자 구조 청구권은 청구권에 해당한다.
④ 사회권은 가장 최근에 등장한 현대적 권리이다.

6. A, B에 해당하는 기본권에 대한 설명으로 옳은 것은? [2016 수능 변형]

> 국가는 개인이 가지는 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다. 헌법이 보장하는 이러한 기본적 권리 중에는 A와 B가 있다. A는 모든 사람이 최소한의 기본적 수요를 충족하고, 건강하고 문화적인 생활을 영위할 수 있을 정도의 '급부 요구'를 내용으로 한다. B는 서구 국가들에서 근대 시민 혁명을 통해 확보한 권리로서 소극적이고 방어적인 성격을 가지며, '간섭 배제'를 내용으로 한다.

① A는 국가 성립 이전에도 인정된 권리이다.
② B는 헌법에 열거되지 않아도 보장될 수 있는 권리이다.
③ A의 예로 형사상 묵비권을 들 수 있다.
④ A, B는 모두 자본주의의 문제점을 해결하는 과정에서 등장하였다.

정답 ②
[출제 영역] 기본권의 유형
[풀이]
A는 사회권, B는 자유권에 해당한다.
② 자유권은 포괄적 권리로서 헌법에 열거되지 않더라도 보장받는다.
[오답 피하기]
① 자유권과 달리 사회권은 국가를 전제로 보장되는 권리이다.
③ 묵비권은 진술하지 않을 자유로서 자유권의 사례이다.
④ 자본주의의 문제점을 해결하는 과정에서 등장한 것은 사회권에만 해당한다.

7. 밑줄 친 ㉠, ㉡에 대한 설명으로 옳은 것은? (2018. 9월 모평)

> ◦ 헌법재판소는 4급 이상 공무원이 신고한 병역 사항의 내용 중 병역 면제의 근거인 질병명이 관보와 인터넷에 예외없이 공개되도록 규정한 공직자 관련 법령이 4급 이상 공무원의 ㉠<u>기본권</u>을 침해한다고 결정하였다.
> ◦ 헌법재판소는 이의 신청 및 심사 청구를 거치지 않으면 지방세 부과 처분에 대하여 행정소송을 제기할 수 없도록 한 지방세법 규정이 지방세 납세 의무자의 ㉡ <u>기본권</u>을 침해한다고 결정하였다.

① ㉠은 헌법에 열거되지 않아도 보장받을 수 있는 포괄적 권리이다.
② ㉠은 기본권이 침해되었을 때 이를 구제받기 위한 수단적 권리이다.
③ ㉡은 국가의 정치 과정에 적극적으로 참여할 수 있는 권리이다.
④ ㉠은 ㉡과 달리 인간다운 생활을 국가에 요구할 수 있는 적극적 권리이다.

정답 ①
[출제 영역] 기본권의 유형
[풀이]
㉠은 프라이버시권, ㉡은 청구권에 해당한다.
① 프라이버시권은 사생활 보장의 자유에 해당하는 자유권이며 포괄적 권리에 해당한다.
[오답 피하기]
② 청구권에 대한 내용이다.
③ 참정권에 대한 내용이다.
④ 사회권에 대한 내용으로서 ㉠, ㉡ 모두 해당하지 않는다.

8. 기본권 A, B에 대한 설명으로 옳은 것은? (2019. 6월 모평)

> 헌법상 재산권 보장은 개인이 재산을 가지고 있다는 것을 전제로 하여 이를 보호하는 것이므로, 재산이 없는 사람에게는 의미가 없을 수 있다. 따라서 헌법은 인간의 생존에 필요한 최소한의 물질적인 생활을 보장받을 수 있도록 '인간다운 생활을 할 권리'를 규정하여 실질적 평등을 실현하고자 한다. '인간다운 생활을 할 권리'는 A의 이념적 기초이자 일반 조항으로서, 국가로부터의 자유를 의미하는 B와 함께 인간의 존엄과 가치를 실현하기 위한 불가결한 요소이다.

① A는 국가의 부당한 침해를 배제하는 방어적 성격의 권리이다.
② B는 헌법에 열거되지 않아도 보장될 수 있는 포괄적 권리이다.
③ A는 B와 달리 본질적 기본권으로서 다른 기본권을 실현하기 위한 전제 조건이 된다.
④ B는 A와 달리 인간의 존엄을 실현하는 데 필요한 조건을 국가에 요구할 수 있는 권리로 국가의 존재를 전제로 인정된다.

정답 ②
[출제 영역] 기본권의 유형
[풀이]
A는 사회권, B는 자유권이다.
② 헌법에 열거되지 않아도 보장될 수 있는 포괄적 권리는 자유권이며 사회권은 열거적 권리에 해당한다.
[오답 피하기]
① 국가의 부당한 침해를 배제하는 방어적 성격의 권리는 자유권이다.
③ 다른 기본권을 실현하기 위한 전제 조건이 되는 기본권은 평등권이다.
④ 국가에 대해 인간다운 생활의 보장을 요구할 수 있는 권리로 국가의 존재를 전제로 하는 기본권은 사회권이다.

9. 기본권 A~C에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A~C는 각각 자유권, 평등권, 청구권 중 하나이다.) (2019. 수능)

> 갑은 일정한 범죄로 확정 판결을 받은 사람의 디엔에이 (DNA) 시료를 영장에 의해 채취하도록 한 ○○법에 따라 시료를 채취 당하였다. 갑은 ○○법 조항이 입법 목적에 부합하는 구체적 채취 요건의 규정 없이 본인의 의사에 반해 구강 등에서 시료를 채취하도록 하여 신체의 안정성과 자율 활동에 대한 A를 침해한다고 보았다. 한편, 갑은 해당 조항이 강력 범죄자와 경미한 범죄자를 합리적 이유 없이 동일하게 취급하여 B를 침해하고, 채취 대상자의 의견 진술 기회와 사후 불복 및 구제 절차를 마련하지 않아 C를 침해한다고 판단하여 헌법 소원 심판을 청구하였다.

① A는 현대 복지 국가 헌법에서부터 보장된 기본권이다.
② B는 국가에 특정 행위를 요구할 수 있는 절차적 권리이다.
③ C는 민주주의 이념 중 하나로 다른 기본권 보장의 전제 조건이다.
④ A는 소극적·방어적 권리, C는 적극적 권리에 해당한다.

정답 ④
[출제 영역] 기본권의 유형
[풀이]
A는 자유권, B는 평등권, C는 청구권이다.
④ 자유권은 소극적 권리이고 청구권은 적극적 권리이다.
[오답 피하기]
① 현대 복지 국가 헌법에서부터 보장된 기본권은 사회권이다.
② 청구권에 대한 설명이다.
③ 민주주의 이념 중 하나로 다른 기본권 보장의 전제 조건은 평등권에 대한 설명이다.

10. 다음은 기본권에 대한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

① 평등권은 다른 기본권의 전제조건이 되는 기본권이다.
② 청원권은 다른 기본권의 보장을 위한 수단적·절차적 기본권이다.
③ 국민투표권, 재판 청구권, 환경권은 모두 적극적·열거적 권리에 해당한다.
④ 자유권과 평등권은 소극적 권리로서 역사가 오래된 기본권이다.

정답 ④

[출제 영역] 기본권의 유형

[풀이]

④ 자유권은 소극적 권리가 맞지만, 평등권은 국가가 차별하지 말아야 하는 소극적 권리이기도 하지만, 적극적으로 사회적 약자를 배려해야 하는 적극적 권리이기도 하다.

[오답 피하기]

① 평등권은 다른 기본권의 전제 조건이 된다. 평등권이 실현되지 않으면 다른 기본권을 보장하더라도 제대로 보장하는 것이 아니기 때문이다.
② 청원권은 청구권으로 다른 기본권의 보장을 위한 수단적·절차적 기본권이다.
③ 국민투표권은 참정권, 재판 청구권은 청구권, 환경권은 사회권으로 모두 적극적·열거적 권리에 해당한다.

11. 다음 기본권 A에 대한 설명으로 옳은 것은? [2022 6월 모의 변형]

행복추구권은 국민이 행복을 추구하기 위한 활동을 국가 권력의 간섭없이 자유롭게 할 수 있다는 A로서의 성격을 가진다.

① 국가에 특정 행위를 요구할 수 있는 절차적 권리이다.
② 실질적 평등 실현에 기여하는 권리이다.
③ 근대 입헌주의 헌법에서부터 보장된 권리이다.
④ 다른 기본권 보장을 위한 수단적 권리이다.

정답 ③

[출제 영역] 기본권의 유형

[풀이]

A는 자유권에 해당한다.

③ 자유권은 가장 오래된 기본권으로 시민혁명 직후인 근대 입헌주의 헌법에서부터 보장된 권리이다.

[오답 피하기]

① 국가에 특정 행위를 요구할 수 있는 절차적 권리는 청구권이다.
② 실질적 평등 실현에 기여하는 권리는 사회권이다.
④ 다른 기본권 보장을 위한 수단적 권리는 청구권이다.

12. 다음 사례에서 A와 B가 행사할 수 있는 기본권은 무엇인가?

ㅇ A의 남편이 퇴근 중 뺑소니 차량에 의해 교통사고로 사망하였지만 그 운전자를 붙잡지 못하였다. ㅇ B의 집은 관할 공무원의 실수로 잘못 측량되어 재산권의 손해를 입었다.

	A	B
①	범죄피해자구조청구권	형사보상청구권
②	범죄피해자구조청구권	국가배상청구권
③	형사보상청구권	재판청구권
④	형사보상청구권	범죄피해자구조청구권

정답 ②

[출제 영역] 기본권의 유형

[풀이]

A와 B는 모두 청구권을 행사할 수 있는데, 우리 헌법에서 인정하고 있는 청구권에는 청원권, 재판청구권, 형사보상청구권, 범죄피해자구조청구권, 국가배상청구권이 있다.

② A는 타인의 범죄로 인하여 남편이 사망하였지만, 가해자를 알 수 없는 경우이므로 범죄피해자구조청구권을 행사할 수 있다. B는 공무원의 위법한 행위로 인하여 재산적 손해를 입었으므로 국가배상청구권을 행사할 수 있다.

13. 다음에서 설명하는 기본권에 대한 설명으로 옳은 것은? [2022 9월 모의 변형]

모든 국민은 통신의 비밀을 침해받지 아니한다.

① 국가 권력에 의한 침해를 배제하는 소극적 권리이다.
② 실질적 평등 실현을 위해 등장한 현대적 권리이다.
③ 법률로도 제한할 수 없는 절대적 권리이다.
④ 국민 주권주의를 실현하는 능동적 권리이다.

정답 ①

[출제 영역] 기본권의 유형

[풀이]

통신의 자유를 나타내므로 자유권에 해당한다.

① 자유권은 국가 권력에 의한 침해를 배제하는 소극적 권리이다.

[오답 피하기]

② 실질적 평등 실현을 위해 등장한 현대적 권리는 사회권이다.
③ 자유권도 헌법 제37조 제2항에 따라 법률로 제한할 수 있는 상대적 권리이다.
④ 국민 주권주의를 실현하는 능동적 권리는 참정권이다.

기본권의 제한

[대표 문제] 다음 사례에 대한 분석 및 추론으로 옳은 것은? [2017. 수능]

> 갑은 운전 중 좌석 안전띠를 의무적으로 매야 하고 이를 어기면 범칙금을 부과하는 도로 교통법 규정이 자신의 기본권을 침해한다며 권리 구제형 헌법 소원 심판을 청구하였다. 이에 대해 헌법 재판소는 우선 이 규정이 행복 추구권에서 도출되는 일반적 행동 자유권을 제한하고 있다고 판단하였다. 그리고 이 규정은 교통사고에서 국민을 보호하고 사회적 부담을 줄이려는 공익을 위한 것이므로 목적이 정당하고, 안전띠를 매는 것은 이를 달성할 수 있는 적절한 수단이라고 보았다. 또한 이보다 덜 제한적인 방법이 없으며, 운전자의 답답함이나 경미한 범칙금에 비하여 달성하려는 공익이 크다고 보아 갑의 청구를 기각하였다.

① 일반적 행동 자유권의 도출 근거가 되는 기본권은 포괄적 권리이다.
② 헌법 재판소는 일반적 행동 자유권 제한을 근거로 갑의 기본권이 침해당했다고 판단하였다.
③ 과잉 금지 원칙에서 목적의 정당성은 그 수단이 목적을 달성하기 위하여 적합한가를 심사하는 것이다.
④ 갑이 청구한 심판은 도로교통법 규정의 위헌 여부를 심판 대상으로 하므로 재판의 전제성을 필요로 한다.
⑤ 헌법 재판소가 과잉 금지 원칙의 세부 원리를 차례로 판단한 이유는 이를 모두 위반해야 위헌이라고 판단할 수 있기 때문이다.

정답 ①
[출제 영역] 기본권의 제한, 헌법 소원
[풀이]
헌법재판소는 도로 교통법 규정이 기본권을 제한하고 있으나 과잉 금지의 원칙을 위배하지 않아 갑의 헌법 소원 청구를 기각하였다.
① 일반적 행동 자유권의 도출 근거가 되는 기본권은 행복 추구권이며, 행복 추구권은 포괄적 권리에 해당한다.
[오답 피하기]
② 갑의 청구가 기각된 것은 기본권이 침해하지 않았다고 판단한 것이다.
③ 목적의 정당성은 국민의 기본권을 제한하는 입법은 그 목적이 헌법과 법률의 체계 내에서 정당성을 인정받을 수 있어야 한다는 것이다.
④ 재판의 전제성을 필요로 하는 헌법 소원은 위헌 심사형 헌법 소원이다.
⑤ 과잉 금지의 원칙의 세부 원리인 목적의 정당성, 방법의 적절성, 최소 침해성, 법익의 균형성 중 하나가 위배되어도 위헌이 된다.

1. 다음 자료에 대한 옳은 분석을 <보기>에서 고른 것은? [2014 9월 모의]

> 아동 대상 성범죄 혐의로 ○○법원에서 재판을 받고 있는 갑은 "아동·청소년 대상 성폭력 범죄를 저지른 사람에 대하여 신상 정보를 공개하도록 한 해당 법률 조항이 이중 처벌로 자신의 인격권을 과도하게 침해한다."라고 하며 위헌 법률 심판 제청을 신청하였다가 기각 당하자 헌법 소원 심판을 청구하였다. 이에 대해 헌법 재판소는"아동 대상 성폭력 범죄자에 대한 신상 정보 공개는 헌법에 위반되지 않는다."라는 결정을 내렸다. 헌법 재판소는"…(전략)… 해당 법률은 공개 대상자의 기본권 침해를 최소화하기 위한 규정을 두고 있고, 인격권을 제한하는 데 따른 피해를 최소화하는 장치도 마련하였기 때문에 침해의 최소성 요건도 갖추었다. …(후략)…"라고 중요 이유를 밝혔다.

<보기>

ㄱ. 갑이 청구한 헌법 소원은 위헌 심사형 헌법 소원이다.
ㄴ. ○○법원은 해당 법률 조항이 이중 처벌로 갑의 기본권을 침해하였다고 보았다.
ㄷ. 헌법 재판소는 해당 법률 조항이 과잉 금지 원칙에 위배되지 않는다고 보았다.
ㄹ. 갑이 침해받았다고 생각하는 기본권은 국가에 급부를 적극적으로 요구할 수 있는 사회적 기본권이다.

① ㄱ, ㄴ　② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ　④ ㄴ, ㄹ

정답 ②
[출제 영역] 기본권의 제한, 헌법 소원
[풀이]
ㄱ. 갑의 위헌 법률 심판 제청이 기각당하여 헌법 소원을 제기한 것이므로 위헌 심사형 헌법 소원이다.
ㄷ. 헌법 재판소가 합헌 결정을 내렸으므로 아동 대상 성폭력 범죄자에 대한 신상 공개가 과잉 금지 원칙에 위배되지 않는다는 것을 알 수 있다.
[오답 피하기]
ㄴ. ○○법원은 해당 법률 조항이 이중 처벌로 갑의 기본권을 침해하지 않았다고 보았다.
ㄹ. 갑이 침해받았다고 주장하는 기본권은 행복 추구권이다. 인격권은 인간의 존엄성 추구와 행복 추구권의 내용이다.

2. 헌법상 기본권에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [2019 국가직 변형]

① 국민의 기본권은 국민의 대표기관인 국회가 제정한 법률에 의해서만 제한이 가능하다.

② 과잉금지의 원칙에서 목적의 정당성, 수단의 적합성, 침해의 최소성과 법익의 균형성 중 어느 하나라도 충족하지 못한 국가작용은 위헌적인 국가작용이다.

③ 국민의 자유와 권리는 헌법에 열거되지 아니한 이유로 경시되지 아니한다.

④ 국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장·질서 유지 또는 사익 보호를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있다.

정답 ④

[출제 영역] 기본권의 제한

[풀이]

국민의 기본권은 무한정 인정되고 보호되는 것이 아니라 엄격한 요건 하에서 그 제한이 가능한데, 우리 헌법 제37조 제2항에서 이를 규정하고 있다.

> **헌법 제 37조** ① 국민의 자유와 권리는 헌법에 열거되지 아니한 이유로 경시되지 아니한다.
> ② 국민의 모든 자유와 권리는 국가안전보장·질서유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다.

④ 사익 보호가 아니라 공공 복리가 들어가야 한다.

[오답 피하기]

① 기본권의 제한 중 형식상 한계로서 국민의 기본권은 국민의 대표기관인 국회가 제정한 법률에 의해서만 제한이 가능하다.

② 과잉금지의 원칙은 ① 목적의 정당성, ② 방법의 적절성, ③ 피해의 최소성, ④ 법익의 균형성으로 구성되며, 이 네 가지를 모두 충족할 때 기본권 제한은 합헌으로 인정되게 되는 것이다.

③ 헌법 제 37조 제1항의 내용이다.

3. 다음의 헌법 규정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

> 국민의 모든 자유와 권리는 국가 안전 보장, 질서 유지 또는 공공복리를 위하여 필요한 경우에 한하여 법률로써 제한할 수 있으며, 제한하는 경우에도 자유와 권리의 본질적인 내용을 침해할 수 없다.

① 국민에게 의무를 부과하는 근거가 될 수 있다.

② 기본권을 제한하는 방법과 한계를 규정하고 있다.

③ 기본권의 제한을 엄격하게 하기 위한 목적을 가지고 있다.

④ 기본권은 천부적 권리가 아니라 실정법적 권리임을 보여주고 있다.

정답 ④

[출제 영역] 기본권의 제한

[풀이]

④ 국민의 모든 자유와 권리가 기본적으로 보장됨을 전제로 하므로 이는 천부적 권리와 실정법적 권리를 모두 보장하려는 것을 보여주고 있다.

[오답 피하기]

① 기본권 제한은 의무 부과로 이어질 수 있다.

② 헌법 제37제 2항은 기본권을 제한하는 방법과 한계를 규정하고 있다. 기본권을 제한하기 위해서는 과잉금지 원칙이라는 방법을 준수하고, 본질적인 내용을 침해하지 말아야 한다는 한계도 준수하여야 한다.

③ 헌법 제37조 제2항을 통해 국민의 기본권은 무한정 인정되고 보호되는 것이 아니라 엄격한 요건 하에서 그 제한이 가능함으로 보여 준다.

4. 다음 중 과잉금지의 원칙의 내용이 잘못 연결된 것은?

① 목적의 정당성 - 국민의 기본권을 제한하려는 법률은 그 입법 목적이 헌법 및 법률의 체제상 그 정당성이 인정되어야 한다.

② 방법의 적정성 - 그 목적 달성을 위해 그 방법이 효과적이고 적절하여야 한다.

③ 피해의 최소성 - 입법권자가 선택한 기본권 제한의 조치가 입법목적 달성을 위하여 설사 적절하다 할지라도 보다 완화된 형태나 방법을 모색함으로써 기본권의 제한은 필요한 최소한도에 그치도록 하여야 한다.

④ 법익의 균형성 - 그 입법에 의하여 보호하려는 공익과 침해되는 사익을 비교·형량할 때 침해되는 사익이 더 커야 된다.

정답 ④

[출제 영역] 과잉금지 원칙

[풀이]

④ 법익의 균형성이란 그 입법에 의하여 보호하려는 공익과 침해되는 사익을 비교 형량할 때 보호되는 공익이 더 커야 된다. 즉, 침해되는 사익이 아닌 보호되는 공익이 더 클 때 법익의 균형성 요건을 충족하는 것이다.

과잉금지 원칙의 내용

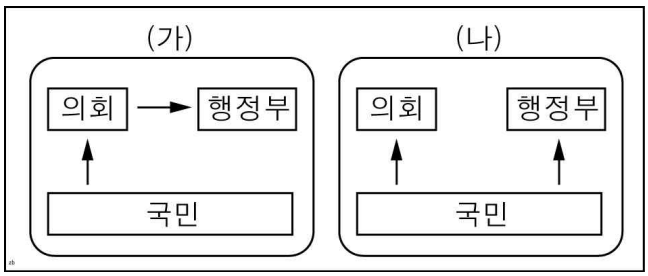
목적의 정당성	국민의 기본권을 제한하려는 법률은 그 입법 목적이 헌법 및 법률의 체제상 그 정당성이 인정되어야 함.
방법의 적정성	그 목적 달성을 위해 그 방법이 효과적이고 적절하여야 함.
피해의 최소성	입법권자가 선택한 기본권 제한의 조치가 입법목적 달성을 위하여 설사 적절하다 할지라도 보다 완화된 형태나 방법을 모색함으로써 기본권의 제한은 필요한 최소한도에 그치도록 하여야 함.
법익의 균형성	그 입법에 의하여 보호하려는 공익과 침해되는 사익을 비교 형량할 때 보호되는 공익이 더 커야 됨.

02. 민주 국가와 정부

1. 정부 형태와 헌정사

정부 형태

[대표 문제] (가)와 (나)의 정부형태에 대한 설명을 <보기>에서 바르게 연결한 것은?



<보기>

ㄱ. 견제와 균형의 원칙에 충실하다.
ㄴ. 정책의 계속성 확보에 용이하다.
ㄷ. 행정부 수반이 거부한 법률안을 다시 통과시킬 수 있다.
ㄹ. 연립정부의 구성이 가능하다.
ㅁ. 행정부 수반은 의회를 해산할 권리를 가진다.
ㅂ. 의회가 각료 임명에 대한 동의를 할 수 있다.

	(가)	(나)
①	ㄹ	ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ, ㅂ
②	ㄷ, ㄹ	ㄱ, ㄴ, ㅁ, ㅂ
③	ㄹ, ㅁ	ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅂ
④	ㄱ, ㄷ, ㄹ	ㄴ, ㅁ, ㅂ

정답 ③

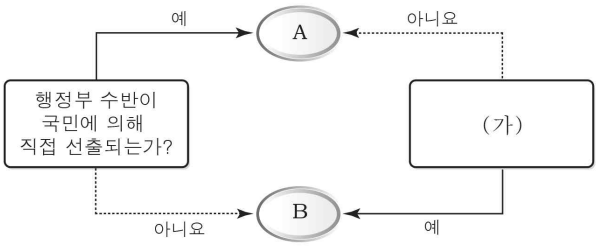
[출제 영역] 정부 형태

[풀이]

(가)는 의원 내각제, (나)는 대통령제이다.

ㄱ. 견제와 균형의 원칙에 충실하다. → 대통령제
ㄴ. 정책의 계속성 확보에 용이하다. → 대통령제
ㄷ. 행정부 수반이 거부한 법률안을 다시 통과시킬 수 있다. → 대통령제
ㄹ. 연립정부의 구성이 가능하다. → 의원 내각제
ㅁ. 행정부 수반은 의회를 해산할 권리를 가진다. → 의원 내각제
ㅂ. 의회가 각료 임명에 대한 동의를 할 수 있다. → 대통령제

1. 그림은 전형적인 정부 형태 A, B를 구분한 것이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?



<보기>

ㄱ. A에서 행정부 수반은 의회에 정치적 책임을 진다.
ㄴ. B에서 행정부 수반은 의회에 연대 책임을 진다.
ㄷ. A와 달리 B는 의회와 정당의 대립 시 신속한 해결이 곤란하다.
ㄹ. (가)에 '국가 원수는 실질적 권한을 가지지 않는가?'가 들어갈 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ④

[출제 영역] 정부 형태

[풀이]

A는 대통령제, B는 의원 내각제이다.

ㄴ. 의원 내각제에서 행정부 수반은 의회에 연대 책임을 진다. 의회에서 내각을 불신임하면, 내각은 국회를 해산함으로써 연대 책임을 지는 것이다.
ㄹ. 의원 내각제에서 실질적인 권한은 총리가 가지며, 국가 원수인 왕이나 대통령은 상징적인 존재에 지나지 않다.

[오답 피하기]

ㄱ. 대통령제에서 대통령은 국민에 대하여 정치적 책임을 지며, 의회에 대하여는 정치적 책임을 지지 않는다.
ㄷ. 의원 내각제는 의회와 정당의 대립 시 국회 해산이나 내각 불신임 등에 의하여 신속한 해결이 가능하지만, 대통령제는 의회와 정당의 대립 시 신속한 해결이 곤란하다.

2. 그림과 같은 정부 형태에서 (가)의 권한에 해당되지 않는 것은? [2007 수능 변형]

① 행정부 수반에 대해 탄핵을 소추할 수 있다.
② 정국 안정을 위해 연립 정부를 구성할 수 있다.
③ 국정 현안에 대하여 국정 감사를 개최할 수 있다.
④ 행정부 수반이 거부한 법률안을 다시 통과시킬 수 있다.

정답 ②
[출제 영역] 정부 형태(대통령제)
[풀이]
그림의 정부 형태는 대통령제이며, (가)는 의회이다.
② 대통령제는 별도의 선거에 의하여 행정부를 구성하므로 연립 정부를 구성할 수 없다. 연립 정부는 의원 내각제에서 제1당이 과반수 의석을 차지하지 못했을 때 나타나는 모습이다.
[오답 피하기]
①, ③, ④ 탄핵소추, 국정 감사, 법률안 거부권은 대통령제에서 나타나는 것이다.

3. 다음은 전형적인 정부 형태를 취하고 있는 갑국의 헌법 중 일부이다. 갑국의 정부 형태에 대한 설명으로 옳은 것은?

- 행정부는 행정권의 행사에 대해서 의회에 대해 연대하여 책임을 진다.
- 의회 의원의 임기는 4년으로 한다. 단, 의회 해산의 경우에는 그 기간 만료 전에 종료한다.

① 권력 분립에 충실한 정부 형태이다.
② 정부 정책의 계속성 유지에 유리하다.
③ 국가 원수와 행정부 수반이 동일인이다.
④ 정부도 법률안을 제출할 수 있다.

정답 ④
[출제 영역] 정부 형태(의원 내각제)
[풀이]
갑국의 정부 형태는 의원 내각제이다.
④ 정부의 법률안 발의는 의원 내각제적 요소이다.
[오답 피하기]
①, ②, ③ 모두 대통령제에 대한 설명이다.

4. 전형적인 대통령제와 의원내각제 정부 형태의 차이점을 확인할 수 있는 질문으로 적절하지 않은 것은?

① 행정부는 의회를 해산할 수 있는가?

② 사법부의 독립성이 보장되어 있는가?

③ 의원은 각료를 겸직할 수 있는가?

④ 내각의 법률안 제출권이 있는가?

정답 ②

[출제 영역] 정부 형태

[풀이]

② 사법부의 독립성은 대통령제와 의원 내각제 모두에서 인정되는 공통적인 것이므로 대통령제와 의원내각제 정부 형태의 차이점을 확인할 수 있는 질문으로 적절하지 않다.

[오답 피하기]

①, ③, ④ 의원 내각제에서만 나타난다.

5. 이원정부제에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

① 바이마르 공화국과 프랑스 제5공화국이 대표적인 이원 정부제를 채택한 국가이다.

② 대통령은 총리 임면권과 의회 해산권을 가지고, 의회는 대통령과 내각에 대한 불신임권을 가진다.

③ 대통령은 의회의 동의를 거쳐야 총리를 임명할 수 있으므로 여소야대(與小野大) 현상이 발생하면 동거 정부가 만들어지기도 한다.

④ 대통령은 국민의 직선에 의해 선출되며, 비상시에는 모든 행정권을 행사할 수 있다.

정답 ②

[출제 영역] 정부 형태(이원 정부제)

[풀이]

② 이원 정부제에서 대통령은 총리 임면권과 의회 해산권을 가지는 것은 맞지만, 의회는 대통령을 불신임할 수 없고, 총리와 내각에 대해서만 불신임할 수 있다.

[오답 피하기]

① 바이마르 공화국과 프랑스 제 5공화국은 대표적인 이원 정부제를 채택한 국가이다.

③ 여소야대 시 대통령과 총리의 소속 정당이 다른 동거 정부가 나타날 경우 정국은 불안정해질 수 있다.

④ 이원 정부제에서 대통령은 국민의 직선에 의해 선출되므로 입헌 군주국에서는 이원 정부제를 채택할 수 없으며, 평상시에는 국방과 외교는 대통령이, 행정권은 총리가 권한을 나누어 가지지만, 비상시에는 모든 행정권을 대통령이 행사할 수 있다.

6. 표는 갑국의 헌법 개정 전후의 헌법 조항이다. 헌법 개정 후 갑국에서 나타날 수 있는 정치 상황으로 가장 적절하지 않은 것은? (단, 갑국은 헌법 개정 전후 서로 다른 전형적인 정부 형태를 각각 채택하고 있다.)

구분	헌법 조항
개정 전	• 의회 의원 중에서 각료를 겸직한다. • 입법부에 의해 행정부가 구성된다.
개정 후	• 행정부의 수반은 국가를 대표한다. • 행정부 수반은 법률안 거부권을 가진다.

① 행정권이 일원화되었다.
② 행정부 수반의 임기 보장으로 정국이 안정된다.
③ 행정부 각료 중 의회 의원이 존재하지 않게 되었다.
④ 여소야대 현상이 나타날 수 없다.

정답 ④
[출제 영역] 정부 형태
[풀이]
갑국은 의원 내각제에서 대통령제로 헌법이 개정되었다.
④ 대통령제는 대통령 선거와 의회 의원 선거를 별도로 하기 때문에 여소야대 현상이 나타날 수 있다. 반면 의원 내각제는 의회 다수당이 내각을 구성하므로 여소야대가 나타날 수 없다.
[오답 피하기]
① 대통령제는 대통령이 국가 원수와 행정부 수반의 지위를 겸하므로 행정권이 일원회된다.
② 의원 내각제와 달리 대통령제는 탄핵이나 사망 등의 경우를 제외하고는 대통령의 임기가 보장되므로 정국이 안정된다.
③ 대통령제에서는 의회 의원이 행정부 각료를 겸직할 수 없다. 엄격한 권력 분립에 바탕을 둔 정부 형태이기 때문이다.

7. 표는 갑국의 총선 전후의 의석수를 나타낸 것이다. 이에 대한 분석 및 추론으로 옳은 것은? (단, 총선 전후 모두 갑국은 전형적인 의원 내각제 정부 형태를 취하고 있다.)

구분	A당	B당	C당	D당	E당	계
총선 전	75	5	80	25	15	200석
총선 후	98	12	65	15	10	200석

① 총선 전 B당이 여당이었을 가능성은 없다.
② 총선 후 A당은 여당이 되었다.
③ 총선 후 국가 원수는 A당 소속일 것이다.
④ 총선 전과 후 모두 정국이 불안정한 상태일 가능성이 높다.

정답 ④
[출제 영역] 정부 형태
[풀이]
④ 총선 전과 후 모두 과반수 의석을 차지한 정당이 없기 때문에 의원 내각제에서는 여러 정당이 연립해서 내각을 구성하므로 정국이 불안정해질 수 있다. 서로 다른 정치적 견해를 다른 정당이 연립함으로써 강력한 정책을 추진하기 어려우며 정국이 불안정해질 수 있다.
[오답 피하기]
① B당은 비록 의석 수가 가장 적지만 총선 전의 경우 과반수 의석을 차지한 정당이 없으므로 다른 정당과 연립하여 여당이 될 수도 있다.
② 총선 후에도 과반수 의석을 차지한 정당이 없으므로 의원 내각제에서는 반드시 A당이 여당이 된다고 단정할 수 없다. A당을 제외한 다른 정당들이 연립해서 내각을 구성할 수 있기 때문이다.
③ 의원 내각제에서는 국가 원수를 의회에서 선출하는 경우도 있지만 왕이 세습되는 경우도 있다.

8. ⓐ~ⓓ 정치 현상에 대한 적절한 설명은?

> 의원 내각제에서는 의회의 정당별 의석수가 기준이 되어 다수 의석을 차지한 정당이 ⓐ집권당이 된다. 반면 대통령제에서는 ⓑ대통령을 배출한 정당이 집권당이 되는데, 집권당이 반드시 의회의 과반 의석을 차지한다는 보장은 없다. 의원내각제는 ⓒ한 정당이 과반 의석을 차지했을 때와 ⓓ과반 의석을 차지하지 못했을 때, 서로 다른 정치적 양상이 전개될 수 있다.

① ⓐ – 한 개의 정당이 다수 의석을 차지하지 못한 경우 재선거를 실시한다.
② ⓑ – 일반적으로 '야당'이라고 한다.
③ ⓒ – 연립 내각을 구성하게 될 것이다.
④ ⓓ – 군소 정당의 난립이 나타나 정국이 혼란스러울 수 있다.

정답 ④
[출제 영역] 정부 형태
[풀이]
④ 의원 내각제에서 한 정당이 과반 의석을 차지하지 못했을 때에는 정치적 견해가 다른 정당들이 연립하고, 군소 정당이 난립하여 정국이 혼란스러울 수 있다.
[오답 피하기]
① 한 개의 정당이 다수 의석을 차지하지 못할 경우 정당 간에 연립을 통하여 내각을 구성하는 것이지 재선거를 실시하는 것은 아니다.
② 대통령을 배통한 정당을 여당이라고 하고, 그렇지 못한 정당들을 야당이라고 한다.
③ 의원 내각제에서 한 정당이 과반 의석을 차지했을 때에는 단독 내각을 구성할 것이다.

9. 우리나라 대통령제의 특징 중 의원내각제적 요소로 볼 수 없는 것은?
① 국무총리 임명 시 국회 동의 필요
② 대통령과 의회의원은 각각 국민이 선거에 의해 선출
③ 행정부의 법률안 제출권
④ 국무총리 및 국무위원에 대한 국회의 해임 건의권

정답 ②
[출제 영역] 우리나라 정부 형태의 특징
[풀이]
② 대통령과 의회의원을 각각 국민이 선거에 의해 선출하는 것은 대통령제의 특징이다.
[오답 피하기]
①, ③, ④ 모두 의원 내각제적 요소이다.

> ▶ 우리나라에서 채택하고 있는 의원 내각제적 요소
> · 국무총리와 국무회의를 두고 있음
> · 국무총리 임명 시 국회의 동의 필요
> · 행정부가 법률안을 제출할 수 있음
> · 국회의원이 국무위원을 겸직할 수 있음
> · 국회가 국무총리와 국무위원에 대한 해임 건의를 할 수 있음
> · 국무충리와 국무 위원 등의 국회 출석 발언권이 있음
> · 대통령의 국회 출석 및 의사 표시권이 있음.
> · 대통령이 임시 국회 소집을 요구할 수 있음.

10. 밑줄 친 ㉠ ~ ㉣ 중 우리나라가 채택하고 있는 의원 내각제 요소에 해당하는 것만을 있는 대로 고른 것은?

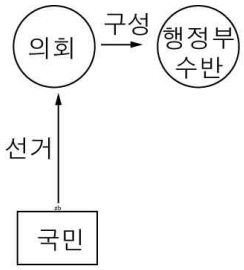
> ㉠국무 회의를 통과한 OO법률안이 ㉡정부에 의해 국회에 제출되었다. 상임 위원회를 통과한 법률안은 일부 야당의 도움을 얻어 간신히 본회의를 통과하였다. 하지만 법안에 대해 격렬히 반대해 온 제 1 야당은 OO법률안을 입안한 ㉢보건 복지부 장관의 해임 건의안을 국회에 제출하는 한편 비록 정부가 제출한 법안이지만 이제라도 대통령은 통과된 법률안에 대해 ㉣거부권을 행사해야 한다고 주장하였다.

① ㉠, ㉢　　② ㉠, ㉣
③ ㉡, ㉣　　④ ㉠, ㉡, ㉢

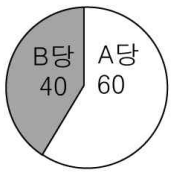
정답 ④
[출제 영역] 우리나라 정부 형태의 특징
[풀이]
㉠, ㉡, ㉢ 모두 의원 내각제적 요소이다.
[오답 피하기]
㉣ 대통령의 법률안 거부권은 대통령제적 요소이다.

▶ 우리나라에서 채택하고 있는 대통령제적 요소
법률안 거부권, 법률안 공포권, 탄핵심판제도

11. 다음은 어느 나라의 정부 형태와 정당별 의석 비율을 나타낸 것이다. 이 나라의 정치 상황에 대한 추론으로 옳은 것은?



(가) 정부 형태

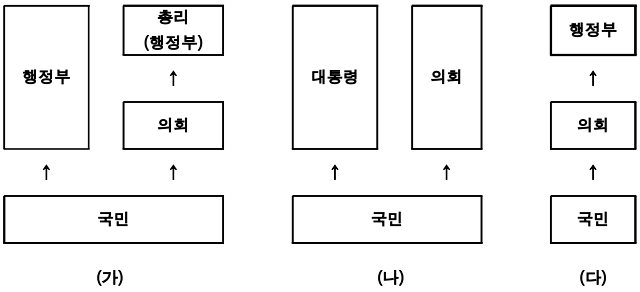


(나) 정당별 의석수

① 다수당의 횡포가 크지 않을 것이다.
② 정당 간 연합 가능성이 크지 않을 것이다.
③ 입법부와 행정부 간에 엄격한 권력 분립이 이루어질 것이다.
④ 정권의 안정과 연속성 보장이 매우 어려울 것이다.

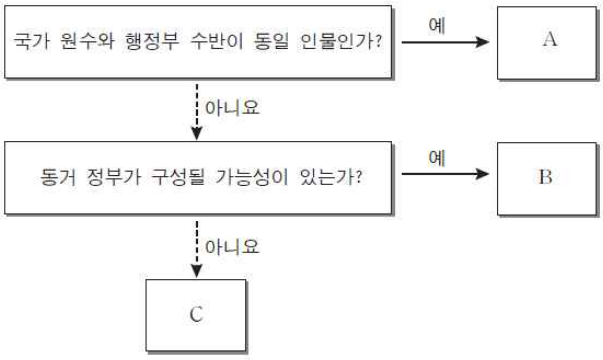
정답 ②
[출제 영역] 정부 형태
[풀이]
의원 내각제의 정부 형태이고, A당이 과반수 의석을 차지하였다.
② A당 단독으로 내각을 구성할 수 있으므로 정당 간 연합 가능성이 크지 않을 것이다.
[오답 피하기]
① A당은 의회와 내각을 모두 장악하므로 다수당의 횡포가 나타날 가능성이 높다.
③ 의원 내각제는 권력 융합적인 정부 형태이므로 입법부와 행정부 간에 엄격한 권력 분립이 나타나지 않는다.
④ 의원 내각제에서 연립 내각보다 단독 내각의 경우 정국이 안정적이고 연속성 보장의 가능성이 크다.

12. 그림의 정부 형태 (가)~(다)에 대한 설명으로 옳은 것은 어느 것인가? (단, (가)~(다)는 각각 대통령제, 의원내각제, 이원정부제 중 하나이다.)



① (가)는 동거 정부가 나타날 수 있다.
② (나)는 의회와 정부의 협조가 용이하게 이루어진다.
③ (다)는 엄격한 권력 분립이 보장된다.
④ (다)는 (가)와 (나)의 장점을 융합한 정부 형태이다.

13. 그림은 정부 형태를 구분한 것이다. A~C에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A~C는 각각 전형적인 대통령제, 전형적인 의원 내각제, 이원 정부제 중 하나이다.)



① A의 행정부 수반은 내각을 책임질 뿐 국가원수의 지위를 가지지는 않는다.
② B와 C에서는 여소야대 현상이 나타나지 않는다.
③ C의 행정부는 연립 내각으로 구성될 수 없다.
④ B는 A와 C가 혼합된 정부 형태이다.

정답 ①
[출제 영역] 정부 형태
[풀이]
(가)는 이원 정부제, (나)는 대통령제, (다)는 의원 내각제의 정부 형태이다.
① 이원 정부제의 경우 대통령의 소속 정당과 의회 다수당이 다를 경우 동거 정부가 나타날 수 있다.
[오답 피하기]
② 의회와 정부의 협조가 용이하게 이루어지는 것은 (가)와 (다)이다. 대통령제는 상호 독립적이기 때문에 의회와 정부의 협조가 용이하지 않을 수 있다.
③ 의원 내각제는 권력 융합적인 정부 형태이므로 입법부와 행정부 간에 엄격한 권력 분립이 나타나지 않는다.
④ (가)는 (나)와 (다)의 장점을 융합한 정부 형태이다. 즉, 이원정부제는 대통령제와 의원 내각제의 장점을 융합한 제3의 정부 형태이다.

정답 ④
[출제 영역] 정부 형태
[풀이]
A는 대통령제, B는 이원 정부제, C는 의원 내각제의 정부 형태이다.
④ 이원정부제는 대통령제와 의원 내각제의 장점을 융합한 제3의 정부 형태이다.
[오답 피하기]
① 대통령제에서는 행정부 수반이 국가 원수의 지위도 겸하고 있다.
② 이원 정부제에서는 대통령제와 마찬가지로 여소야대 현상이 나타날 수 있으며, 이 때 동거 정부가 나타나기도 한다. 반면, 의원 내각제에서는 여소야대 현상이 나타날 수 없다.
③ 의원 내각제의 경우 과반수 의석을 차지한 정당이 없을 때 연립 내각이 구성될 수 있다.

14. 표는 A~D국을 정부 형태와 정당 제도로 분류한 것이다. 이에 대한 추론으로 옳은 것은? (단, A~D국은 전형적인 정부형태를 채택하고 있다.)

구분		정부 형태	
		대통령제	의원내각제
정당제도	양당제	A국	B국
	다당제	C국	D국

① A국은 여대야소 현상이 발생하여 안정적인 정국 운영이 이루어진다.
② C국은 B국에 비해 의회 다수당의 횡포 가능성이 높다.
③ B국은 D국에 비해 연립 정부의 수립 가능성이 높다.
④ C국에서는 D국과 달리 여소야대의 정국이 나타날 가능성이 높다.

정답 ④
[출제 영역] 정부 형태
[풀이]
④ 대통령제에서는 여소야대 현상이 나타날 수 있지만, 의원 내각제의 경우 양당제와 다당제 모두에서 여소야대 현상이 나타날 수 없다.
[오답 피하기]
① 대통령제의 경우 양당제와 다당제와 관계없이 여대야소와 여소야대가 모두 나타날 수 있다.
② 의원 내각제에서 양당제가 나타날 경우 한 정당이 의회와 내각을 모두 장악할 가능성이 높기 때문에 의회 다수당의 횡포 가능성이 높다. 반면 대통령제의 경우 대통령의 법률안 거부권에 의해 의회 다수당의 횡포를 견제할 수 있다.
③ 의원 내각제에서 양당제 보다 다당제가 나타날 경우 연립 정부의 수립 가능성이 높다.

15. 다음 <보기> 중 우리나라에서 도입하고 있는 의원내각제적 요소인 것은 몇 개인가?

〈 보 기 〉
ㄱ. 국회의 탄핵소추권
ㄴ. 행정부의 법률안 제출권
ㄷ. 행정부 수반의 임기 보장
ㄹ. 국무회의
ㅁ. 국무위원에 대한 해임건의권
ㅂ. 대통령의 임시회 소집 요구권
ㅅ. 대통령의 법률안 거부권
ㅇ. 국회의원의 장관 겸직

① 2개 ② 3개
③ 4개 ④ 5개

정답 ④
[출제 영역] 정부 형태
[풀이]
ㄱ. 국회의 탄핵소추권 ⇒ 대통령제 요소
ㄴ. 행정부의 법률안 제출권 ⇒ 의원내각제적 요소
ㄷ. 행정부 수반의 임기 보장 ⇒ 대통령제 요소
ㄹ. 국무회의 ⇒ 의원내각제적 요소
ㅁ. 국무위원에 대한 해임건의권 ⇒ 의원내각제적 요소
ㅂ. 대통령의 임시회 소집 요구권 ⇒ 의원내각제적 요소
ㅅ. 대통령의 법률안 거부권 ⇒ 대통령제 요소
ㅇ. 국회의원의 장관 겸직 ⇒ 의원내각제적 요소
④ 위에서 본 것처럼 우리나라에서 도입하고 있는 의원내각제적 요소는 ㄴ, ㄹ, ㅁ, ㅂ, ㅇ 5개이다.

헌법 개정사(우리나라 정부형태의 변경)

[대표 문제] (가) ~ (다)는 우리나라 민주 정치 전개 과정에서 나타난 사건들이다. 이에 대한 옳은 분석을 <보기>에서 고른 것은?

(가) 헌법 개정을 통해 중임 제한 조항을 철폐하고 대통령에게 긴급 조치권 등을 부여하였다.
(나) 부정 선거에 대한 학생들의 규탄 시위가 도화선이 되어 발생했으며, 결국 대통령의 사퇴로 이어졌다.
(다) 대통령 직선제로의 개헌을 요구하는 시민과 학생들에 의해 주도되었으며, 최초로 여야 합의에 의한 헌법 개정을 이끌어 냈다.

〈 보 기 〉

ㄱ. (가)로 인해 입법부의 지위가 보다 강화되었다.
ㄴ. (나)는 저항권의 행사로 인정되고 있다.
ㄷ. (다)로 인해 정부 형태가 의원 내각제로 변화하였다.
ㄹ. (나) → (가) → (다) 순으로 발생하였다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ④
[출제 영역] 헌법 개정사
[풀이]
(가)는 유신헌법(제7차 개헌), (나)는 제3차 개헌, (다)는 9차 개헌과 관련된다.
ㄴ. 4.19 혁명에 대하여 일반적으로 저항권의 행사로 보고 있다.
ㄹ. (나) 3차 → (가) 7차 → (다) 9차 순으로 발생하였다.
[오답 피하기]
ㄱ. 유신 헌법에 의하여 행정부의 권한이 매우 강화되었다. 이로 인하여 의회와 법원의 권한은 상대적으로 무력화되었다.
ㄷ. 의원 내각제로 변화한 것은 (나)인 제3차 개헌이다.

1. 다음은 우리나라 헌법 개정의 주요 개정 내용이다. 시간적 순서에 따라 나열한 것은?

(가) 의원 내각제 실시
(나) 유신헌법, 대통령 간선제
(다) 대통령 직선제, 5년 단임제
(라) 3.15 부정 선거 관련 처벌

① (가) →(라) →(나) →(다)
② (가) →(라) →(다) →(나)
③ (라) →(가) →(나) →(다)
④ (라) →(가) →(다) →(나)

정답 ①
[출제 영역] 정부 형태의 헌정사
[해설]
① 의원 내각제 실시(1960. 3차) → 3.15 부정 선거 관련 처벌(1960. 4차) → 유신헌법, 대통령 간선제(1972. 7차) → 대통령 직선제, 5년 단임제(1987. 9차)이다.

2. 다음은 우리나라 정부형태 변경의 역사이다. (가)~(라) 사례에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

(가) 1952.7.7(1차 개헌) : 야당의 의원내각제 개헌과 야당의 대통령 직선제 개헌안을 대통령 직선제개헌안 중심으로 발췌 통합하여 통과
(나) 1954.11.29(2차 개헌) : 국무총리제 폐지, 초대 대통령의 중임제한 철폐
(다) 1972.12.27(7차 개헌) : 기본권의 상대화, 통일주체국민회의 신설, 국회의 권한과 지위 축소, 대통령 간선제, 대통령의 권한 강화
(라) 1987.10.29(9차 개헌) : 적법절차원리 도입, 대통령의 비상 조치·의회해산권 삭제, 국정감사권 부활, 헌법재판소 부활, 대통령직선제

〈 보 기 〉

ㄱ. (가)의 3선 연임을 가능하게 했던 개헌이다.
ㄴ. (나)의 헌법 개정은 이승만 대통령의 장기집권을 위해 이루어졌다.
ㄷ. (다)는 대통령 임기를 7년 단임제로 변경한 개헌이다.
ㄹ. (라)는 6월 민주항쟁의 요구에 따라 기본권보장 및 행정부에 대한 의회의 견제기능을 강화한 개헌이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㄹ

정답 ③
[출제 영역] 헌법 개정사
[풀이]
(가)는 유신헌법(제7차 개헌), (나)는 제3차 개헌, (다)는 9차 개헌과 관련된다.
ㄴ. 2차 개헌은 초대 대통령에 한하여 중임 제한을 철폐함으로써 이승만 대통령의 장기집권이 가능해졌다.
ㄹ. 현행 헌법으로써 국민의 기본권 보장 확대와 행정부에 대한 의회의 견제 기능 확대를 골자로 한 개헌으로 6월 민주항쟁의 결과 대통령 직선제가 채택되었다.
[오답 피하기]
ㄱ. 1차 개헌은 대통령 직선제를 골자로 하는 개헌이고, 3선 연임을 가능하게 한 개헌은 2차 개헌이다.
ㄷ. 대통령 임기를 7년 단임제로 변경한 개헌은 8차 개헌이다.

3. 우리나라 헌법 개정사에 대한 설명으로 옳은 것은?
① 건국 헌법에서 대통령은 국민의 투표로 선출되었다.
② 1차 개헌에 의해 초대 대통령에 한해 중임 제한을 철폐하였다.
③ 3차 개헌으로 대통령은 국가의 원수로서 국가를 대표하는 권한만을 가지게 되었다.
④ 8차 개헌으로 대통령의 임기는 5년 단임제가 되었다.

정답 ③
[출제 영역] 헌정사
[풀이]
③ 3차 개헌으로 의원내각제로 정부 형태가 변경되어 대통령은 국가의 원수로서 국가를 대표하는 권한만을 가지게 되었다.
[오답 피하기]
① 건국 헌법에서 대통령은 국회의 간선에 의해 선출되었다.
② 초대 대통령에 한해 중임 제한을 철폐한 것은 2차 개헌이며, 1차 개헌은 대통령 직선제로 변경되었다.
④ 8차 개헌으로 대통령의 임기는 7년 단임제가 되었고, 9차 개헌에서 5년 단임제로 변경되었다.

④ 8차 개헌으로 대통령의 임기는 5년 단임제가 되었다.

4. 다음의 사건에 따른 결과로 개정된 헌법의 내용으로 옳은 것은?

정부가 대통령 간선제를 규정한 기존의 헌법을 고수하겠다는 발표를 하자, 학생과 시민들은 대통령 직선제와 민주화를 위한 헌법 개정을 요구하면서 시위를 벌였다. 이에 집권층은 6·29 민주화 선언을 통하여 시민들의 요구를 수용하였다.

① 대통령 중임제 도입
② 의원내각제 채택
③ 통일 주체 국민회의 신설
④ 대통령 5년 단임제 도입

정답 ④
[출제 영역] 헌정사
[풀이]
1987년 6월 항쟁으로 인해 9차 개헌이 이루어지게 되었다.
④ 9차 개헌으로 대통령 직선제와 5년 단임제가 도입되었다.
[오답 피하기]
① 9차 개헌은 대통령 단임제를 도입하였다.
② 의원내각제를 채택한 것은 3차 개헌이다.
③ 통일 주체 국민회의 신설한 것은 7차 개헌이다.

02 국가 기관

국회

[대표 문제] 다음 국회에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 국회는 의장 1인과 부의장 1인으로 구성된다.

② 우리나라는 현재 10인 이상의 소속 의원을 가진 정당은 하나의 교섭단체가 될 수 있으며, 이 때 소속 정당이 같을 필요는 없다.

③ 국회의원은 국회에서 직무상 행한 발언과 표결에 관하여 국회 내에서 책임을 지지 않는다.

④ 국회에 제출된 법률안 기타의 의안은 회기 중에 의결되지 못한 이유로 폐기되지 아니하지만 국회의원의 임기가 만료된 때에는 그러하지 아니하다.

정답 ④

[출제 영역] 국회

[풀이]

④ 회기 계속의 원칙에 관한 설명으로 옳은 내용이다.

[오답 피하기]

① 국회는 의장 1인과 부의장 2인으로 구성된다.

② 우리나라는 현재 20인 이상의 소속 의원을 가진 정당은 하나의 교섭단체가 될 수 있으며, 이 때 소속 정당이 같을 필요는 없다.

③ 국회에서 직무상 행한 발언과 표결에 관하여 국회 외에서 책임을 지지 않는다. (헌법 제45조)

1. 다음 국회에 대한 설명 중 옳은 것은?

① 소수자 보호를 위해 한번 부결된 안건을 동일 회기 내에서 발의할 수 없도록 하는 일사부재의 제도를 실시하고 있다.

② 국정조사는 입법부가 정기적으로 실시하는 행정부 견제 수단이다.

③ 대통령이 하는 모든 사면에 국회의 동의를 얻도록 함으로써 정부를 견제할 수 있다.

④ 의회의 전문화를 위해 직능 대표제의 도입을 주장하지만 현재 우리나라에서는 실시하고 있지 않다.

정답 ④

[출제 영역] 국회

[풀이]

④ 직능 대표제의 도입은 의회의 전문성을 위해 도입하고자 논의는 되었으나 현재 우리나라에서는 실시하고 있지 않다.

[오답 피하기]

① 일사부재의에 대한 설명은 맞으나, 일사부재의 제도는 소수자 보호를 위한 제도가 아니라 소수파에 의한 의사 진행 방해를 방지함으로써 의사진행의 효율성을 위한 제도이다.

② 입법부가 정기적으로 실시하는 행정부 견제 수단은 국정 감사이다. 반면 국정 조사는 특정 사안에 대하여 비정기적으로 입법부가 행정부를 견제하는 수단이다.

③ 일반 사면에 대해서만 국회의 동의를 요하고, 특별 사면에 대해서는 국회의 동의를 요하지 않는다. 다만, 모든 사면, 감형, 복권은 국무회의 심의 대상이다.

2. (가)~(다)의 국회 활동과 관련한 설명으로 옳은 것은? [2014. 10월 모의 변형]

(가) ○○○ 사건의 진상 규명을 위해 국정 조사를 실시하였다. (나) ○○○ 특별법안을 국회의원 162명의 찬성으로 의결하였다. (다) □□□□부 장관 후보자에 대한 인사 청문회를 개최하였다.

① (가)를 통해 입법과 관련된 자료를 수집하기도 한다.
② (나)의 의결로 ○○○ 특별법안은 법률로서 확정되었다.
③ (다)의 결과는 대통령의 장관 임명권을 법적으로 구속한다.
④ (다)는 (가)와 달리 국정을 통제하는 기능을 가진다.

정답 ①
[출제 영역] 국회의 활동
[풀이]
① 국정 조사를 통해 국회는 그동안 알지 못했던 행정 작용이나 기타 정책에 관련된 자료를 수집할 수 있고, 이를 토대로 차후 입법 과정에서 참조할 수 있다.
[오답 피하기]
② 본회의에서 의결된 법률안에 대하여 대통령이 공포함으로써 확정되는 것이지 국회 의결로 확정되는 것은 아니다.
③ 인사 청문회는 국회에서 거쳐야 하는 절차이기는 하지만 인사 청문회 결과가 대통령을 구속하지는 못한다.
④ 국정 조사와 인사 청문회는 모두 국정을 통제하는 기능을 가진다.

3. 다음 자료는 우리나라 국회의 활동을 나타낸 것이다. 밑줄 친 ㉠~㉣에 대한 설명으로 옳은 것은? [2020 6월 모의]

◦ 국무총리 후보자 □□□의 ㉠임명 동의안 의결 ◦◇◇사고의 진상 규명을 위한 ㉡국정 조사 실시 ◦ 대통령이 ㉢재의 요구한 △△법 ㉣개정안 재의결

① ㉠은 감사원장 임명 시에도 실시된다.
② ㉡은 입법부가 정기적으로 실시하는 행정부 견제 수단이다.
③ 대통령은 헌법 개정안에 대해서 ㉢을 할 수 있다.
④ △△법 개정안은 ㉣ 이후 국민 투표로 확정된다.

정답 ①
[출제 영역] 국회의 활동
[풀이]
① 감사원장, 국무총리, 대법원장, 헌법 재판소장 등은 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다. (국/대/대/헌/감)
[오답 피하기]
② 입법부가 정기적으로 실시하는 행정부 견제 수단은 국정 감사이다. 국정 조사는 국회가 특정한 국정 사안에 관한 조사를 실시하는 경우이다.
③ 대통령은 법률 개정안과 달리 헌법 개정안에 대해서는 환부 거부를 통해 재의 요구를 할 수 없다.
④ 국민 투표로 확정되는 것은 법률 개정안이 아니라 헌법 개정안이다

4. 밑줄 친 ㉠~ ㉣에 대한 설명으로 옳은 것은? (2017. 4월 모의 변형]

<국회의원 갑의 일정표>

○월 ○○일	㉠□□ 법률안 발의를 위한 조문 검토
○월 ○○일	㉡◇◇ 법률안 재의결 논의를 위한 의원 총회 참석
○월 ○○일	㉢대한민국과 △△국과의 소득에 대한 조세 이중 과 세 방지를 위한 협약에 대한 내용 검토
○월 ○○일	㉣헌법 개정 논의를 위한 특별 위원회 참석

① ㉠을 발의하기 위해 국무회의 심의를 거쳐야 한다.
② ㉡이 되면 대통령은 일정 기간 이내에 국회에 재의를 요구할 수 있다.
③ ㉢에 대한 체결·비준권은 국회가 가진다.
④ ㉣은 국회 재적 의원 과반수 또는 대통령의 발의로 제안된다.

정답 ④

[출제 영역] 국회의 기능

[풀이]

④ 헌법 개정 발의는 국회 재적 의원 과반수 또는 대통령이 한다.

[오답 피하기]

① 국무회의 심의를 요하는 것은 정부가 법률안을 발의했을 때이며, 국회의원이 법률안을 발의할 때에는 국무회의의 심의를 요구하지 않는다.
② 법률안을 재의결한다는 것은 이미 대통령이 재의 요구를 한 것이므로 대통령은 다시 재의 요구를 할 수 없다. 즉, 법률안이 재의결되면 대통령은 국회에 재의를 요구할 수 없다
③ 조약의 체결·비준권은 대통령이 가진다. 국회는 체결·비준 동의권을 가질 뿐이다.

5. (가), (나)는 국회의 국정 통제 권한 중 일부이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? (2017. 7월 학평)

권 한	내 용
(가)	국무총리 또는 국무 위원의 해임을 대통령에게 건의하는 권한이다.
(나)	대통령· 국무총리 등이 직무 집행에 있어서 헌법이 나 법률을 위배한 경우 탄핵 소추의 의결을 하는 권한이다.

< 보 기 >

ㄱ. (가)의 행사는 대통령을 법적으로 구속하지 않는다.
ㄴ. (나)가 의결되면 헌법 재판소가 탄핵 심판을 담당한다.
ㄷ. (가)는 (나)와 달리 대통령제 요소에 해당한다.
ㄹ. (가), (나) 모두 의결 정족수는 재적 의원 과반수이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ①

[출제 영역] 국회의 기능

[풀이]

(가)는 국무총리· 국무 위원 해임 건의권, (나)는 탄핵 소추권이다.
ㄱ. 해임 건의권은 대통령을 구속하지 않는다. 이는 탄핵 소추권과 차이점이다.
ㄴ. 탄핵 소추는 국회에서, 탄핵 심판은 헌법 재판소에서 담당한다.

[오답 피하기]

ㄷ. (가)는 의원 내각제 요소에 해당한다.
ㄹ. 다른 공무원과 달리 대통령에 대한 탄핵 소추가 의결되려면 재적 의원 2/3 이상의 찬성이 필요하다.

6. 다음에서 의사진행이나 행정의 능률성이나 효율성을 위한 제도인 것을 모두 고르면?

ㄱ. 국회에서의 원내 교섭단체의 인정 ㄴ. 직권 상정 ㄷ. 봉쇄조항 ㄹ. 권력 분립 제도 ㅁ. 주민소환제도

① ㄱ, ㄴ, ㄷ ② ㄱ, ㄴ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ, ㄹ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

정답 ①
[출제 영역] 국회 의사 진행의 효율성
[풀이]
ㄱ. ㄴ, ㄷ 교섭단체, 직권 상정, 봉쇄조항은 국회의 효율적인 진행을 위한 제도이다.
[오답 피하기]
ㄹ. 권력분립 제도는 권력의 남용을 막아 국민의 생명과 기본권을 보장하기 위한 제도이지 권력 집중이 오히려 행정의 능률성을 높인다.
ㅁ. 주민소환제도로 인하여 행정의 능률성과 효율성이 떨어지는 단점이 있다.

7. 다음 중 옳게 설명한 것은?
① 우리 헌법에서는 국회 의사에 대하여 비공개할 것을 원칙으로 규정하고 있다.
② 국회의장과 국회부의장은 절대다수대표제에 의하여 상임 위원회에서 선출된다.
③ 국고 지원금을 더 받기 위해서 A당 소속 7인의 국회의원과 B당 소속 15인의 국회의원은 하나의 교섭 단체를 구성할 수 있다.
④ 국회 정기회는 90일, 임시회는 30일을 초과할 수 없다.

정답 ③
[출제 영역] 국회의 기능
[풀이]
③ 서로 다른 소속이라도 20인 이상의 국회의원은 하나의 교섭 단체를 구성할 수 있다.
[오답 피하기]
① 헌법에는 의사 공개의 원칙을 규정하고 있다.

제50조 ① 국회의 회의는 공개한다. 다만, 출석의원 과반수의 찬성이 있거나 의장이 국가의 안전보장을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 공개하지 아니할 수 있다.

② 국회의장과 국회부의장은 절대다수대표제에 의하여 본회의에서 선출된다.
④ 국회 정기회는 100일, 임시회는 30일을 초과할 수 없다.

제47조 ② 정기회의 회기는 100일을, 임시회의 회기는 30일을 초과할 수 없다

헌법의 개정 / 법률의 제·개정

[대표 문제] 밑줄 친 ㉠~㉣에 대한 옳은 설명 및 추론만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2014 9월 모평]

○ 1948년 7월 17일 제정된 우리나라 헌법은 이후 9차례의 개정 과정을 거쳐 왔다. ㉠현행 헌법은 1987년 9차 헌법 개정의 결과물로 ㉡5년 단임의 대통령 직선제를 규정하고 있다.
○ 2009년 4월 6일, 경제 위기 극복 및 경쟁력 회복을 위하여 노사 간 협력과 상생을 추구할 수 있도록 ㉢'노사 관계 발전 지원에 관한 법률안'이 국회에 ㉣제출되었다.

< 보 기 >

ㄱ. ㉠의 개정은 국회의원 선거권자 과반수의 투표와 투표자 과반수의 찬성을 얻어야 하는 국민 투표로 확정된다.
ㄴ. ㉡을 변경하기 위해서는 국회 재적 의원 3분의 2 또는 대통령의 발의가 필요하다.
ㄷ. ㉢이 의결되려면 국회 재적 의원 과반수의 출석과 출석의원 과반수의 찬성이 필요하다.
ㄹ. ㉣은 정부나 국회 의원 10인 이상 또는 국회 상임위원회가 하였을 것이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄷ, ㄹ

정답 ④
[출제 영역] 헌법과 법률의 개정 절차
[풀이]
ㄱ. 헌법 개정은 국민 투표를 통해 확정된다.
ㄷ. 일반 법률안은 국회의원 과반수 출석과 과반수 찬성으로 통과된다.
ㄹ. 법률안 제출은 정부나 국회의원, 국회 상임위원회가 할 수 있다. 이 때 국회의원의 경우 10인 이상의 찬성을 요한다.
[오답 피하기]
ㄴ. 헌법 개정안은 국회의원 과반수와 대통령이 발의할 수 있다.

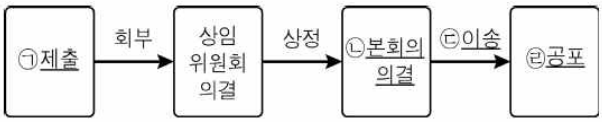
1. 그림은 우리나라 헌법 개정 절차를 간략히 나타낸 것이다. 밑줄 친 ㉠~㉤에 대한 설명으로 옳은 것은? [2019 11월 고2 모의변형]

㉠제안
↓
㉡공고
↓
㉢국회 의결
↓
㉣국민 투표
↓
㉤공포

① ㉠은 국회 재적 의원 과반수 또는 대통령의 발의로 이루어진다.
② ㉢을 위해서는 국회 재적 의원 과반수의 출석과 출석 의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요하다.
③ ㉣을 통해 헌법 개정이 확정되기 위해서는 국회 의원 선거권자 과반수의 찬성이 필요하다.
④ ㉡은 국회 의장, ㉤은 대통령이 한다.

정답 ①
[출제 영역] 헌법의 개정 절차
[풀이]
① 헌법 개정안은 국회 재적 의원 과반수 또는 대통령의 발의로 이루어진다.
[오답 피하기]
② 헌법 개정안이 국회에서 의결되기 위해서는 국회 재적 의원 3분의 2 이상의 찬성이 필요하다.
③ 국민 투표를 통해 헌법 개정이 확정되기 위해서는 국회 의원 선거권자 과반수의 투표와 투표자 과반수의 찬성이 필요하다.
④ 헌법 개정안은 대통령이 공고하고, 국민 투표로 헌법 개정이 확정되면 대통령이 즉시 이를 공포한다.

2. 그림은 우리나라 국회의 입법 과정을 나타낸 것이다. 밑줄 친 ㉠~㉣에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?



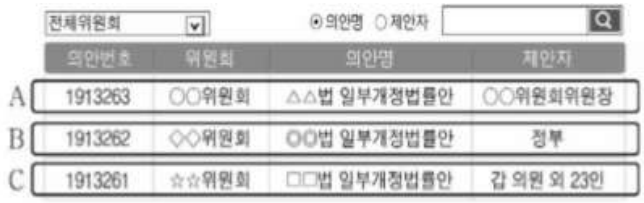
< 보 기 >

ㄱ. 국회의원뿐 아니라 정부도 ㉠을 할 수 있다.
ㄴ. ㉡의 경우 수정 의결을 할 수 없다.
ㄷ. ㉢이 이루어지고 20일 이내에 대통령은 공포를 하거나 재의 요구를 하여야 한다.
ㄹ. ㉣을 할 수 있는 권한은 대통령에게 있지만, 예외적으로 국회의장에게도 있다.

① ㄱ, ㄷ　　② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ　　④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

정답 ②
[출제 영역] 법률의 개정 절차
[풀이]
ㄱ. 국회의원뿐 아니라 정부도 법률안을 발의할 수 있다.
ㄹ. 법률안 공포권은 대통령에게 있지만, 재의결되었음에도 즉시 공포하지 않거나 법률안이 정부에서 이송된 후 15일이 지나도록 대통령이 공포하지 않을 경우 5일 지난 후에는 국회의장이 예외적으로 공포권을 행사할 수 있다.
[오답 피하기]
ㄴ. 본회의에서는 발의한 법률안에 대해서 수정의결을 할 수 있다. 이는 헌법 개정안을 공고한 내용과 다르게 수정의결할 수 없는 것과 다른 점이다.
ㄷ. 정부에 이송되고 15일 이내에 대통령은 공포를 하거나 재의 요구를 하여야 한다

3. 다음 자료는 국회에 제출된 법률안 목록의 일부이다. A~C에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? (2015. 7월 학평)



	의안번호	위원회	의안명	제안자
A	1913263	○○위원회	△△법 일부개정법률안	○○위원회위원장
B	1913262	◇◇위원회	○○법 일부개정법률안	정부
C	1913261	☆☆위원회	□□법 일부개정법률안	갑 의원 외 23인

< 보 기 >

ㄱ .A는 제출 전에 국무 회의의 심의를 거쳤을 것이다.
ㄴ. B에는 의원 내각제적 요소가 포함되어 있다.
ㄷ. C에서 제안자의 수는 국회의원 10인 이상이어야 한다.
ㄹ. A, B, C는 국회 재적 의원 2/3 이상의 찬성으로 의결된다.

① ㄱ, ㄴ　　② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ　　④ ㄷ, ㄹ

정답 ③
[출제 영역] 국회의 기능
[풀이]
A는 국회 소관 상임위원회에서, B는 정부에서, C는 국회의원 10인 이상이 제출한 법률안이다.
ㄴ. 행정부가 법률안을 제출하는 것은 의원 내각제적 요소이고, 우리나라는 대통령제를 기본으로 하면서 이러한 의원 내각제적 요소를 일부 받아들이고 있다.
ㄷ. 국회의원이 법률안을 발의하기 위해서는 10인 이상의 찬성을 요한다.
[오답 피하기]
ㄱ. 국무회의 심사를 요하는 것은 B이다. 즉, 정부에서 발의한 법률안에 대해서는 국무회의 심의를 요한다.
ㄹ. A, B, C는 모두 과반수 출석과 출석 의원 과반수의 찬성으로 의결된다.

4. 다음은 우리나라 현행 헌법개정 절차에 대한 사례이다. 밑줄 친 ㉠~㉣ 중 헌법 규정에 부합하는 것은? (단, 국회의원 총수는 299인이고, 국회의원 선거권자 총수는 3천만 명이다.) [2018 국가직 생활 안전 변형]

> 4년 중임의 대통령제를 골자로 한 헌법개정안을 A당(115인)과 B당(46인) 소속 ㉠국회의원 130인이 발의하였다. 이에 대통령 갑은 제안된 ㉡헌법개정안을 15일 동안 공고하였다. 그 후 국회에서 A당과 B당을 중심으로 하여 ㉢국회의원 152인의 찬성으로 헌법개정안은 의결되었다. 국회가 의결한 헌법개정안에 대해 ㉣국민투표에서 2천 5백만 명이 투표하고, 1천 5백만 명의 찬성을 얻어 헌법개정이 확정되었다.

① ㉠ ② ㉡
③ ㉢ ④ ㉣

정답 ④
[출제 영역] 헌법의 개정 절차
[풀이]
④ 국민투표는 국회의원 선거권자 과반수 투표와 투표자 과반수의 찬성으로 헌법 개정안은 확정되므로 헌법 규정에 부합한다.
[오답 피하기]
① 국회의원이 헌법 개정안을 발의하기 위해서는 재적의원 과반수의 찬성이 필요하므로 130인이 발의할 경우 299인의 과반수에 미치지 못한다.
② 대통령은 20일 이상 공고를 하여야 하므로 15일을 공고하는 것은 헌법에 위반된다.
③ 국회 의결을 위해서는 국회 재적의원 2/3이상의 찬성을 요하므로 200인 이상의 찬성이 있어야 의결된다.

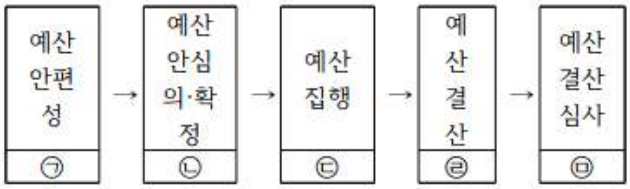
5. 다음은 헌법과 법률 개정 절차에 대한 설명이다. 다음 중 옳은 것은?
① 헌법 개정안은 국민 투표로 확정되지만, 법률안은 대통령이 재의 요구를 한 경우 재의결 후 대통령이 공포한 때 확정된다.
② 법률안이 발의된 내용과 다른 내용으로 본회의에서 의결할 수 없다.
③ 대통령이 정부로 이송된 법률안에 대하여 환부 거부권을 행사할 경우 법률안 전부를 거부해야 하며, 일부 거부나 수정 거부를 할 수 없다.
④ 발의한 법률안의 경우 소관 상임 위원회를 반드시 거쳐야 하는 것은 아니므로 대통령이 본회의에 직권 상정할 수 있다.

정답 ③
[출제 영역] 헌법과 법률의 개정 절차
[풀이]
③ 대통령의 환부 거부는 법률안 전부에 대해서 하여아 하며, 수정거부나 일부거부를 할 수 없다.
[오답 피하기]
① 헌법 개정안은 국민 투표로 확정되지만, 법률안은 대통령이 재의 요구를 한 경우 재의결시에 확정되는 것이지 재의결된 법률안을 대통령이 공포한 때 확정되는 것은 아니다.

> ▶ 법률안의 확정시기
> ⇒ ① 대통령이 공포한 때, ② 국회에서 재의결한 경우, ③ 대통령이 15일 이내 재의 요구를 하지 않거나 공포하지 않은 경우

② 발의된 법률안에 대해서 이를 수정하여 본회의에서 의결할 수 있다.
④ 직권 상정은 국회의장의 권한이다.

6. 그림은 우리나라 국가 예산의 흐름도이다. 각 절차의 권한을 담당하는 기관을 바르게 연결한 것은?



	㉠	㉡	㉢	㉣	㉤
①	국회	정부	정부	국회	감사원
②	국회	정부	국회	감사원	국회
③	정부	국회	정부	감사원	국회
④	정부	국회	국회	정부	감사원

정답 ③

[출제 영역] 예산의 절차

[풀이]

대통령/행정부

[대표 문제] 우리나라 대통령의 권한 (가)~(라)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (2015. 3월 학평)

(가) 필요한 사항에 대해 대통령령을 발한다.
(나) 국가의 대표로서 조약을 체결·비준한다.
(다) 국군을 통수하고 행정부 공무원을 임면한다.
(라) 국무총리, 대법관, 헌법 재판소장을 임명한다.

① (가)의 대통령령은 헌법과 법률에 위배되어서는 안 된다.
② (나)와 관련하여 국회는 일정한 조약의 체결·비준에 대하여 동의권을 가진다.
③ (다)는 대통령이 국가 원수로서 행사하는 권한이다.
④ (라)는 국회의 동의 절차를 거쳐야 한다.

정답 ③
[출제 영역] 대통령의 권한
[풀이]
③ 국군을 통수하고 행정부 공무원을 임면하는 것은 행정부 수반으로서의 권한으로 보는 것이 일반적이다.

▶ 대통령의 행정부 수반으로서의 권한
- 행정부 지휘·감독권, 공무원 임면권, 국군 통수권, 대통령령 발포권 등

[오답 피하기]
① 대통령령은 명령이므로 상위법인 헌법과 법률에 위배되어서는 안 된다.
② 대통령은 조약의 체결권과 비준권을 가지며, 국회는 일정한 조약의 체결·비준에 대하여 동의권을 가진다.
④ 국무총리, 대법원장, 대법관, 헌법재판소장, 감사원장은 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다. (국/대/대/헌/감)

1. 밑줄 친 ㉠~㉣에 대한 설명으로 옳은 것은?(2016. 3월 학평 변형)

<우리나라 대통령의 주요 일정>

월	화	수	목	금
㉠국무회의 참석	대법원장 임명	㉡○○ 조약의 비준	㉢ △ △ 부장관 임명	㉣감사원의 업무 보고

① ㉠은 행정부의 최고 의결 기관이다.
② ㉡은 대통령이 국회를 견제하는 권한이다.
③ ㉢은 대통령이 국가 원수로서 행사하는 권한이다.
④ ㉣은 대통령 소속의 독립적 헌법 기관이다.

정답 ④
[출제 영역] 대통령의 권한
[풀이]
④ 감사원은 대통령 직속의 헌법 기관으로 독립적으로 직무를 수행한다. 즉 조직적으로는 대통령 직속 기관이지만, 업무적으로는 독립적이다.
[오답 피하기]
① 국무회의는 행정부의 최고 심의 기관이다.
② 조약의 체결권과 비준권은 대통령에게 있는 것이므로 대통령이 국회를 견제하는 권한이 아니고, 일부 조약에 대해서 국회가 동의권을 갖는 것은 국회가 대통령을 견제하는 수단이 된다.
③ 장관 임명은 행정부 소속 공무원을 임명하는 것으로 대통령이 행정부 수반으로서 행사하는 권한이다.

2. 다음은 행정부 기관을 설명한 것이다. (가)에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

> 대통령 직속 기관인 __(가)__ 은/는 행정 기관 등의 사무와 그 소속 직원의 직무를 감찰하고 국가 및 법률이 정한 단체의 회계 검사를 실시하는 권한을 가진다. 최근 '부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률' 시행에 따라, 이 법의 위반 행위에 대한 신고 접수 및 조사를 담당하게 되었다.

<보기>

ㄱ. 국정 조사 및 감사권을 가진다.
ㄴ. 선거와 국민 투표의 공정한 관리를 담당한다.
ㄷ. 국가의 세입·세출의 결산을 국회에 보고한다.
ㄹ. 업무적으로 대통령의 지휘와 감독을 받지 않는 헌법상의 필수 기관이다.

① ㄱ, ㄴ　　② ㄴ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ　　④ ㄷ, ㄹ

정답 ④
[출제 영역] 감사원의 권한
[풀이]
(가)는 감사원이다.
ㄷ. 감사원은 세입·세출을 결산하여 대통령과 차년도 국회에 보고한다.

> **헌법 제99조** 감사원은 세입·세출의 결산을 매년 검사하여 대통령과 차년도국회에 그 결과를 보고하여야 한다.

ㄹ. 감사원은 조직상 대통령 소속이지만, 직무상으로는 독립된 헌법상 필수기관으로 법률로써도 이를 폐지할 수 없다.

> **헌법 제97조** 국가의 세입·세출의 결산, 국가 및 법률이 정한 단체의 회계검사와 행정기관 및 공무원의 직무에 관한 감찰을 하기 위하여 대통령 소속하에 감사원을 둔다.

[오답 피하기]
ㄱ. 국정 조사와 국정 감사권은 국회에 있다.

> **헌법 제61조** ① 국회는 국정을 감사하거나 특정한 국정사안에 대하여 조사할 수 있으며, 이에 필요한 서류의 제출 또는 증인의 출석과 증언이나 의견의 진술을 요구할 수 있다.

ㄴ. 선거와 국민 투표의 공정한 관리를 담당하는 기관은 선거관리 위원회이다.

> **헌법 제114조** ① 선거와 국민투표의 공정한 관리 및 정당에 관한 사무를 처리하기 위하여 선거관리위원회를 둔다.

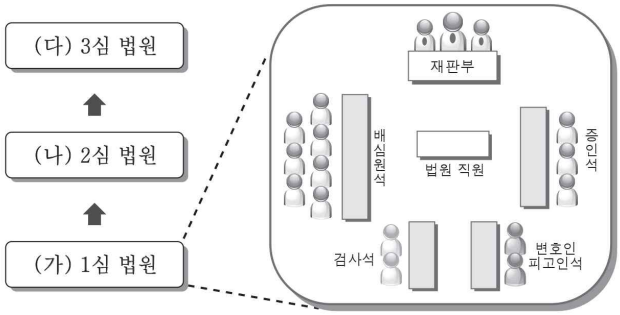
3. 다음은 우리나라 대통령에 대한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

① 대통령은 국민의 보통·평등·직접·비밀선거에 의하여 선출되며, 임기는 5년이다.
② 대통령으로 선거될 수 있는 자는 국회의원의 피선거권이 있고 선거일 현재 40세에 달하여야 한다.
③ 대통령후보자가 1인일 때에는 선거없이 무투표로 당선된다.
④ 대통령의 국법상 행위는 문서로써 하며, 이 문서에는 국무총리와 관계 국무위원이 부서한다.

정답 ③
[출제 영역] 대통령 권한
[풀이]
③ 대통령후보자가 1인일 때에는 그 득표수가 선거권자 총수의 3분의 1 이상이 아니면 대통령으로 당선될 수 없다.(헌법 제67조 제3항)
[오답 피하기]
① 헌법 제67조 제1항
② 헌법 제67조 제4항
④ 헌법 제82조

법원/헌법재판소

[대표 문제] 그림은 A 사건에 적용된 심급 제도와 1심 법원의 재판 모습 이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [2014 4월 모의]



<보기>

ㄱ. (가)의 A사건에 적용된 재판은 형사 소송에서만 가능하다.
ㄴ. (가)의 A사건 재판의 배심원은 유죄 평결이 내려진 피고인에 대해 양형의 의견을 제시할 수 있다.
ㄷ. (나)는 고등 법원으로 선거소송의 2심을 담당할 수 있다.
ㄹ. (다)의 판결에 불복하여 헌법 소원을 제기할 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ①
[출제 영역] 국민 참여 재판, 심급 제도
[풀이]
A사건의 1심 재판은 국민 참여 재판으로 중대한 형사 사건에서 피고인의 신청 의사를 확인하여 개최된다.
ㄱ. 국민 참여 재판은 중한 형사 사건에만 가능하다.
ㄴ. 국민 참여 재판에서 배심원은 양형에 대한 의견을 제시할 수 있다.
[오답 피하기]
ㄷ. 국민 참여 재판은 지방 법원 본원 합의부에서 1심 재판이 진행되므로 2심 법원은 고등 법원이다. 고등 법원은 지역구 시・도의원, 자치구・시・군의원, 자치구・시・군의 장 선거 소송의 1심을 담당한다.
ㄹ. 법원의 판결에 불복하여 헌법 소원을 원칙적으로 제기할 수 없다.

1. 다음 사례의 A에 해당하는 국가 기관으로 옳은 것은? [2015. 3월 모의]

> 정부는 2013년 11월 국무회의에서 ○○당에 대한 위헌 정당 해산 심판 청구안을 심의하였다. 이후 정부는 A 에 위헌 정당 해산 심판을 청구하였고, 2014년 12월 A 는 ○○당의 목적과 활동이 민주적 기본 질서에 위배된다는 이유로 정당 해산 결정을 내렸다.

① 국회 ② 선거 관리 위원회
③ 대법원 ④ 헌법 재판소

정답 ④
[출제 영역] 국민 참여 재판, 심급 제도
[풀이]
④ 민주적 기본 질서에 위배된 정당의 해산을 결정할 수 있는 국가 기관은 헌법 재판소이다.

2. 그림을 통해 알 수 있는 헌법 재판에 대한 옳은 설명을 <보 기>에서 고른 것은? [2014 7월 모의]

> ○○법원
>
> 위 헌 제 청 결 정
>
> 사 건 2014…
>
> 이 유
>
> 주문 기재 법률 제□조 제□항은 별지 기재와 같이 그 위헌 여부가 … 사건 재판의 전제가 될 뿐만 아 니라 이를 위헌이라고 인정할 만한 상당한 이유가 있으므로 주문과 같이 결정한다.
>
> 2014. . .
>
> 판사△△△(인)

<보기>

ㄱ. 법원의 제청 결정은 소송 당사자의 신청만을 전제로 한다.
ㄴ. 헌법 재판이 진행되는 동안 법원의 해당 소송은 정지된다.
ㄷ. 원고와 피고 모두 법원에 헌법 재판의 제청 신청을 할 수 있다.
ㄹ. 헌법 재판관 9인 중 6인 이상이 찬성하면 해당 법률의 효력은 유지된다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ③

[출제 영역] 헌법 재판

[풀이]

그림은 위헌 법률 심판 제청 양식을 나타내고 있다.

ㄴ. 법원에서 위헌 법률 심판 제청을 하면 기존의 해당 소송은 헌법 재판소의 결정이 나올 때까지 정지된다. 이후 헌법 재판소의 결정에 따라 재판을 진행한다.

ㄷ. 위헌법률 심판 제청 신청은 재판 당사자가 할 수 있으므로 원고와 피고는 모두 할 수 있다.

[오답 피하기]

ㄱ. 법원의 제청 결정은 재판에 적용되는 법률이 헌법에 위배되는지 여부의 결정이 필요할 때, 법원의 직권으로 할 수 있다. 또한 소송 당사자의 신청 이유가 타당하다고 판단될 경우에도 할 수 있다.

ㄹ. 헌법 재판관 9인 중 6인 이상이 찬성하면 위헌으로 선고되고 해당 법률의 효력은 상실된다.

3. 다음의 헌법 기관 A, B에 대한 설명으로 옳은 것은? (2014. 3월 학평)

> ◦ 갑이 항소심 판결에 불복하여 상고했지만 A는 이를 기각하고 징역 2년 형을 확정하였다.
> ◦ 을은 선거 운동 기간을 제한하는 공직 선거법 조항에 대하여 B에 헌법 소원 심판을 제기하였다.

① A는 탄핵 심판권을 갖는다.
② A는 사법부의 최고 기관이다.
③ B는 대통령 선거 소송을 담당한다.
④ A의 판결은 B의 심판 대상이 된다.

정답 ②

[출제 영역] 대법원과 헌법 재판소

[풀이]

A는 대법원, B는 헌법재판소이다.

② 대법원은 사법부의 최고 기관이다.

[오답 피하기]

① 탄핵 심판권은 헌법재판소가 갖는다.
③ 대통령 선거 소송은 대법원이 담당한다.
④ 법원의 판결은 헌법재판소의 심판 대상이 아니다.

4. 다음 사례에 대한 설명으로 옳은 것은? [2016 6월 모의]

> 지폐를 위조하여 사용하였다는 범죄 사실로 기소된 갑은 지방 법원 합의부에서 징역 2년 6월을 선고받았다. 갑은 항소심에서 '특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률' 제10조에 대해 위헌 법률 심판 제청 신청을 하였고 A 법원에서 이를 받아들여 B에 제청하였다. 이에 B는 해당 조항은 위헌이라는 결정을 내렸다.

① 갑은 위헌 심사형 헌법 소원을 제기하였다.
② A법원은 국회의원의 선거 소송을 담당할 수 있다.
③ B는 재판의 전제가 된 위헌·위법한 명령과 규칙에 대한 최종 심사권을 갖는다.
④ A법원은 갑의 신청이 없더라도 B에 위 심판을 제청할 수 있다.

정답 ④

[출제 영역] 헌법 재판소의 권한

[풀이]

사례에서 갑은 지방 법원 합의부를 거쳐 항소심에서 재판을 받고 있으므로 항소심인 A는 고등법원에 해당한다. 그리고 B는 위헌 법률 심판권을 가진 헌법재판소이다.

④ 위헌 법률 심판은 법원이 법률의 위헌 여부가 재판의 전제가 된 경우 당사자의 신청을 받거나 또는 법원의 직권으로 헌법 재판소에 제청할 수 있다. 즉, 소송 당사자의 신청 없이도 제청이 가능하다.

[오답 피하기]

① 갑이 위헌 심사형 헌법 소원을 하려면, 위헌 심판 제청 신청을 법원이 기각한 경우에 가능하다.
② 국회의원 선거 소송은 단심제로 대법원이 담당한다. A 법원은 고등법원이므로 국회의원 선거 소송을 담당할 수 없다.
③ 명령·규칙의 위헌·위법에 대한 최종 심사권은 대법원이 갖는다.

5. 밑줄 친 ㉠~ ㉢에 대한 적절한 분석 및 추론을 <보기>에서 고른 것은? [2016 9월 모의]

> 헌법 재판소는 지난 2015년 6월 25일 변호사 시험법상의 변호사 시험 성적 공개 금지 규정에 대하여 ㉠<u>위헌 결정</u>을 내렸다. 변호사 시험에 응시하여 합격한 청구인은 관련 법 규정이 변호사 시험 성적의 공개를 요구할 수 있는 자신의 기본권을 침해한다며 직접 헌법 재판소에 관련 법 규정에 대한 ㉡<u>헌법 소원 심판</u>을 청구하였다. 헌법 재판소는 성적 공개로 인한 대학의 서열화 및 대학 간 과다 경쟁 등을 방지하려는 심판 대상 조항의 입법 목적은 정당하나 법익의 균형성 요건 등을 충족하지 못하여 헌법에 위배된다는 결정을 내린 것이다. 이에 따라 변호사 시험 응시자는 변호사 시험 관리 주체인 법무부 장관에 대하여 보유하는 ㉢<u>정보를 공개하도록 적극적으로 요구할 권리</u>를 가지게 되었다.

<보기>

ㄱ. ㉠은 법 규범에 상하의 위계가 있음을 전제로 한 것이다.
ㄴ. 위 사건에서는 ㉠의 판단에 있어 과잉 금지 원칙을 심사 기준으로 삼았을 것이다.
ㄷ. 위 사건의 ㉡은 위헌 심사형 헌법 소원 심판일 것이다.
ㄹ. ㉢은 최소한의 인간다운 생활을 보장받기 위한 것이다.

① ㄱ, ㄴ　　② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ　　④ ㄴ, ㄹ

정답 ①

[출제 영역] 헌법 소원 심판

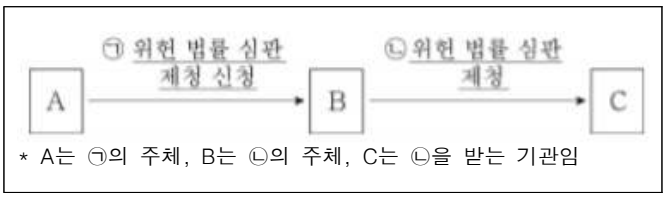
[풀이]

ㄱ. 위헌 법률 심판이나 헌법 소원 심판은 헌법이 법률보다 상위법임을 전제로 가능하다.
ㄴ. 과잉 금지의 원칙은 국가가 국민의 기본권을 제한하는 데 준수하여야 할 기본 원칙인데, '법익의 균형성'은 주요한 고려 사항의 하나이다.

[오답 피하기]

ㄷ. 위헌 심사형 헌법 소원은 법률의 위헌 여부가 재판의 전제가 되는 경우에 행해지며, 사례는 기본권 침해를 이유로 한 권리 구제형 헌법 소원의 유형에 해당한다.
ㄹ. '정보의 공개를 요구할 권리'는 언론의 자유를 보장받기 위한 것으로서 사회적 기본권의 보장과 연관된 최소한의 인간다운 생활을 보장받기 위한 것과는 거리가 멀다. 헌법 재판소도 알권리의 근거로 헌법 제21조 표현의 자유에서 찾는다.

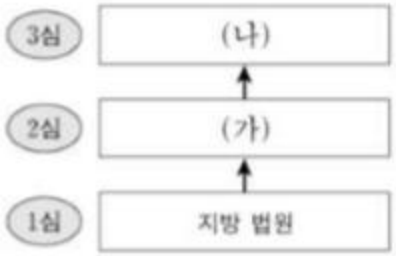
6. 그림에 대한 설명으로 옳은 것은? (2015. 10월 학평)



① A는 1심을 담당하는 법원이다.
② C의 장은 국회에서 선출하고 대통령이 임명한다.
③ ㉠이 기각될 경우 A는 헌법 소원을 청구할 수 있다.
④ B가 ㉡을 하기 위해서는 ㉠을 필요로 한다.

정답 ③
[출제 영역] 위헌 법률 심판 절차
[풀이]
A는 소송 당사자, B는 법원, C는 헌법 재판소이다.
③ 소송 당사자는 위헌 법률 심판 제청을 신청할 수 있으며 이 신청이 기각될 경우 헌법 재판소에 위헌 심사형 헌법 소원을 청구할 수 있다.
[오답 피하기]
① 각급 법원은 모두 위헌 법률 심판 제청을 할 수 있으므로 A가 1심을 담당한다고 단정할 수 없다.
② 헌법 재판소장은 헌법 재판관 중에서 대통령이 국회의 동의를 얻어 임명한다.
④ 법원은 직권으로 위헌 법률 심판을 제청할 수 있다.

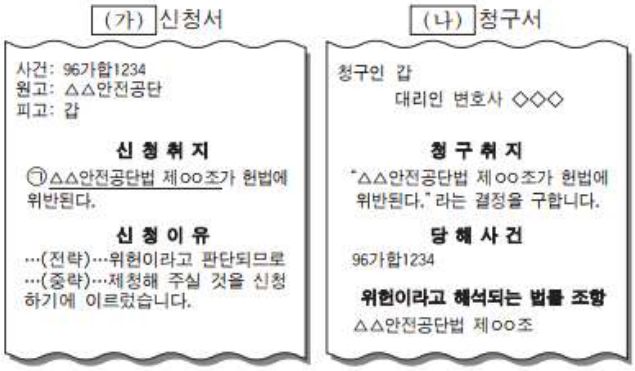
7. 아래 그림의 제도에 관한 설명으로 가장 적절한 것은?



① 신속하고 효율적인 재판을 위해 도입한 제도이다.
② (나)의 판결에 대하여 헌법 소원을 제기할 수 있다.
③ (가)는 항소심을 담당한다.
④ (가)가 고등법원인 경우에만 (나)는 대법원에 해당한다.

정답 ③
[출제 영역] 심급 제도
[풀이]
A는 소송 당사자, B는 법원, C는 헌법 재판소이다.
③ 2심은 1심 판결에 대한 불복심으로 항소심을 담당한다. 다만 2심의 경우 사건의 경중에 따라 고등법원과 지방 법원 본원 합의부가 모두 될 수 있다.
[오답 피하기]
① 심급 제도란 공정한 재판을 위해 급이 다른 여러 법원에서 최소 2회 이상 재판을 받을 수 있게 하는 제도로서 심급 제도는 공정한 재판을 위한 것이지 신속하고 효율적인 재판을 위해 도입한 제도가 아니다.
② 원칙적으로 법원의 재판에 대해서는 헌법 소원을 제기할 수 없다. 이는 독일과 다른 점이다.
④ 2심이 고등법원이든, 지방법원 본원 합의부이든 언제나 최종심인 3심은 대법원이 된다.

8. (가), (나)에 대한 설명으로 옳은 것은? [2016. 수능]



① (가)은/는 국가 기관 상호간의 권한 다툼을 해결하고자 하는 것이다.
② (가)은/는 ㉠으로 인해 침해된 기본권을 구제받기 위하여 원고가 신청한 것이다.
③ (가)의 신청이 기각되지 않아도 갑은 ㉠에 대해 (나)을/를 청구할 수 있다.
④ (가)의 신청은 법원에, (나)의 청구는 헌법 재판소에 해야 한다.

정답 ④
[출제 영역] 헌법 재판 제도
[풀이]
(가)는 위헌 법률 심판 제청, (나)는 위헌 심사형 헌법소원이다.
④ (가)의 신청을 법원이 기각하면 헌법재판소에 (나)를 신청할 수 있다.
[오답 피하기]
① 권한쟁의 심판에 대한 설명이다. (가)는 위헌 법률 심판 제청이다.
② (가)는 해당 법률의 위헌 여부를 묻기 위한 것이며, 이는 피고가 신청한 것이다.
③ 위헌 심사형 헌법 소원은 위헌 법률 심판 제청 신청에 대한 기각 결정문을 가지고 와야 청구할 수 있으므로 위헌 법률 심판 제청 신청이 기각되지 않으면 청구할 수 없다.

9. 다음은 헌법 재판소 결정문의 일부이다. 이에 대한 분석으로 옳지 않은 것은? (2015. 7월 학평)

【당사자】
제청 법원 : 대법원
제청 신청인 : 갑 (대리인 : 변호사 을)
【주 문】
구(舊) 군사 법원법 제2조 제1항은 헌법에 위배된다.
【이 유】
… '국민이 헌법과 법률이 정한 법관에 의한 재판을 받을 권리'를 제한할 때에는 이를 통해 달성하려는 공익의 효과가 명백하여야 한다. 그런데 중대하지 않은 군사 관련 시설에 대한 일반인의 범죄까지도 군사 법원에서 재판함으로 인하여 얻는 공익은 그리 크다고 할 수 없는 반면, 제한되는 기본권은 매우 중대하다.

① 해당 법률의 위헌 여부가 재판의 전제가 되었을 것이다.
② 갑은 위헌 심사형 헌법 소원을 통해 기본권 침해를 구제 받고자 하였다.
③ 헌법 재판소는 해당 법률 조항이 국민의 기본권을 과도하게 제한했다고 보았다.
④ 헌법 재판소는 해당 법률 조항이 법익 균형성의 요건을 충족하지 못하였다고 보았다.

정답 ②
[출제 영역] 위헌 법률 심판
[풀이]
② 갑의 제청 신청과 대법원의 제청으로 헌법 재판이 이루어진 것으로 보아 위헌 법률 심판임을 알 수 있다.
[오답 피하기]
① 위헌 법률 심판과 위헌 심사형 헌법 소원은 재판의 전제성을 요건으로 한다.
③ 판결 주문과 이유를 통해 해당 법률 조항이 국민의 기본권을 과도하게 제한했다고 보았음을 알 수 있다.
④ 판결 이유에서 '군사 법원에서 재판함으로 인하여 얻는 공익은 그리 크다고 할 수 없는 반면, 제한되는 기본권은 매우 중대하다.'라는 판시에서 법익 균형성의 요건을 충족하지 못했다고 판단하였음을 알 수 있다.

10. 다음 자료에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? [2016 3월 모의]

갑이 A에 위헌 법률 심판 제청을 신청함.

↓

A가 갑의 신청을 ㉠기각함.

↓

갑이 B에 ㉡헌법 소원 심판을 청구함.

<보기>

ㄱ. ㉠에 대해서 A는 항고할 수 있다.
ㄴ. ㉡은 권리 구제형 헌법 소원 심판이다.
ㄷ. A는 명령・규칙의 위헌・위법 여부를 심사할 수 있다.
ㄹ. B는 위헌 정당의 해산 여부를 심판하는 권한을 가진다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

6. 정답 ④
[출제 영역] 헌법재판소의 권한
[풀이]
A는 법원, B는 헌법재판소이다.
ㄷ.법원은 명령・규칙의 위헌・위법 여부를 심사할 수 있다.
ㄹ. 헌법재판소는 위헌 정당 해산 여부를 심판할 수 있다.
[오답 피하기]
ㄱ. 위헌법률심판 제청 신청이 기각된 경우 A는 항고할 수 없고, 이에 대해 헌법소원을 제기할 수 있을 뿐이다.
ㄴ. 위헌법률심판 제청 신청이 기각된 경우 제기할 수 있는 것은 위헌 심사형 헌법소원이다.

11. 다음 사례에 대한 법적 판단 및 설명으로 옳은 것은? [2016 4월 모의]

갑은 ○○법 위반 혐의로 검찰 조사를 받았다. 검찰 조사에 앞서 갑은 변호인과 함께 피의자 신문에 응할 수 있도록 요청 하였으나, 검찰은 '변호인의 조력을 받을 권리'는 체포・구속 된 피의자나 피고인에게만 해당된다며 이를 거부하였다. 이에 갑은 신체의 자유가 침해당했다면서 ___A___에 헌법 소원 심판 을 청구하였고, ___A___은/는 위헌 결정을 하였다.

① 갑은 A에 권리 구제형 헌법 소원을 청구하였다.
② A의 위헌 결정은 갑에게만 효력이 발생한다.
③ A의 결정에 불복하는 경우 재심을 청구할 수 있다.
④ A는 법률에 위반된 명령이 재판의 전제가 된 경우, 이를 최종적으로 심사할 권한을 가진다.

정답 ①
[출제 영역] 권리구제형 헌법소원
[풀이]
A는 헌법 재판소이다.
① 갑은 헌법 재판소에 권리 구제형 헌법 소원을 청구하였다.
[오답 피하기]
② 헌법 재판소의 위헌 결정은 당사자뿐만 아니라 일반인에게도 효력이 발생한다.
③ 헌법 재판소의 결정에 대해서는 재심을 청구할 수 없다.
④ 헌법이나 법률에 위반된 명령이 재판의 전제가 된 경우, 이를 최종적으로 심사할 권한을 가지는 국가 기관은 대법원이다.

12. 밑줄 친 ㉠~㉣에 대한 법적 판단으로 옳은 것은? (2017. 6월 모평)

> 갑은 사망한 사실혼 배우자의 재산이 자신에게 상속되지 않자 상속권을 주장하면서 소송을 제기하였다. 소송 중 갑은 해당 민법 규정이 헌법에 위반된다며 ㉠법원에 ㉡위헌 법률 심판 제청을 신청했으나 받아들여지지 않았다. 이에 갑은 헌법 재판소에 ㉢헌법 소원 심판을 청구하였고, 헌법 재판소는 해당 민법 규정이 ㉣헌법에 위반되지 않는다고 결정하였다.

① ㉠은 ㉡에서의 결정 권한을 가진다.
② 갑은 소송 중이 아니더라도 ㉡을 제청 신청할 수 있다.
③ 갑이 청구한 ㉢은 위헌 심사형 헌법 소원 심판이다.
④ 갑은 ㉣로 인해 사실혼 배우자의 재산을 상속받을 수 있다.

정답 ③

[출제 영역] 헌법재판소의 권한

[풀이]

③ 위헌 심사형 헌법 소원 심판은 재판 당사자가 법원에 제기한 위헌 법률 심판 제청 신청이 기각되었을 때 재판 당사자가 직접 헌법 재판소에 청구하는 것이다.

[오답 피하기]

① 헌법 재판소는 위헌 법률 심판에서 결정 권한을 가진다.
② 위헌 법률 심판 제청 신청은 소송 중인 당사자가 제기할 수 있다.
④ 헌법 재판소는 해당 민법 규정에 대해 합헌 결정을 내렸으므로 갑은 사실혼 배우자의 재산을 상속 받을 수 없다.

13. 자료에 대한 설명으로 옳은 것은? (2017. 3월 학평)

> ◦ 법률이 헌법에 위반되는지 여부가 재판의 전제가 된 경우에는 당해 사건을 담당하는 법원은 직권 또는 당사자 의 신청에 의한 결정으로 A에 ㉠위헌 법률 심판을 제청 한다.
> ◦ 공권력의 행사 또는 불행사로 인하여 헌법상 보장된 기본권을 침해받은 자는 법원의 재판을 제외하고는 A에 ㉡헌법 소원 심판을 청구할 수 있다.

① A의 장(長)은 국회에서 선출한다.
② A는 심급 제도에서 최종심을 담당한다.
③ ㉠에서 위헌 결정이 난 법률은 원칙적으로 소급하지 않고 장래를 향하여 효력이 상실된다.
④ ㉡에서 법률의 위헌 여부를 심사하는 경우는 없다

정답 ③

[출제 영역] 헌법재판소의 권한

[풀이]

A는 헌법 재판소이다.

③ 위헌 결정이 난 법률은 장래를 향하여 효력이 상실되며, 형벌의 경우에는 소급하여 효력이 상실된다.

[오답 피하기]

① 헌법 재판소장은 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다.
② 심급 제도에서 최종심을 담당하는 것은 대법원이다.
④ 헌법 소원 심판에서도 법률에 의한 기본권 침해가 문제가 된 경우 등에는 법률의 위헌 여부를 심사한다.

14. 밑줄 친 ㉠~ ㉣에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? (2018. 3월 학평)

> 헌법 제111조 ① 헌법 재판소는 다음 사항을 관장한다.
> 1. 법원의 제청에 의한 ㉠법률의 위헌 여부 심판
> 2. ㉡탄핵의 심판
> 3. ㉢정당의 해산 심판
> 4. 국가 기관 상호 간, 국가 기관과 지방 자치 단체 간 및 지방 자치 단체 상호 간의 권한 쟁의에 관한 심판
> 5. 법률이 정하는 ㉣헌법 소원에 관한 심판

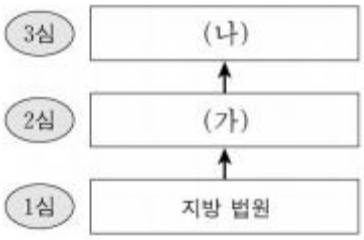
<보기>

ㄱ. ㉠에서 위헌으로 결정된 법률은 효력을 상실한다.
ㄴ. 법원 또는 국회의 소추가 있어야 ㉡이 진행된다.
ㄷ. ㉢에서는 정당의 목적이나 활동이 민주적 기본 질서에 위배되는지 여부를 판단한다.
ㄹ. ㉣에서 법률의 위헌 여부는 판단하지 않는다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ②
[출제 영역] 헌법재판소의 권한
[풀이]
ㄱ. 위헌 법률 심판을 통해 위헌으로 결정된 법률은 효력을 상실한다.
ㄷ. 헌법 재판소는 정당 해산 심판 시 정당의 목적이나 활동이 민주적 기본 질서에 위배되는지 여부를 판단한다.
[오답 피하기]
ㄴ. 탄핵 소추는 국회만이 할 수 있으며, 법원은 탄핵 소추 권한이 없다.
ㄹ. 헌법 소원 심판에서도 법률에 의한 기본권 침해가 문제가 된 경우 등에는 법률의 위헌 여부를 심사한다.

15. 그림은 우리나라의 사법 제도를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? [2019. 9월 모의]



① 동일 사건에 대해 2심이 항소심이라면 3심은 항고심이다.
② (가)에서의 재판이 민사 재판이라면 국민 참여 재판으로 이루어질 수 있다.
③ (가)가 지방 법원이라면 (나)는 고등 법원이다.
④ (가)와 (나)는 모두 위헌·위법 명령에 대한 심사권을 가진다.

정답 ④
[출제 영역] 법원
[풀이]
(가)는 고등법원일 수도 있고, 지방법원 합의부일수도 있다. (나)는 대법원이다.
④ 각급 법원은 모두 위헌, 위법 명령에 대한 심사권을 가진다. 다만 대법원은 최종심사권을 가질 뿐이다.
[오답 피하기]
① 3심은 상고심이다.
② 국민참여재판은 형사재판에서 시행된다.
③ 2심이 지방 법원이라도 언제나 3심은 대법원이다.

16. 다음 중 헌법재판소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 헌법재판관은 대통령이 지명한 3인, 국회의장이 지명한 3인, 대법원장이 지명한 3인으로 총 9인으로 구성된다.

② 헌법재판소는 법원의 제청없이 스스로 위헌법률심판을 할 수 없다.

③ 헌법재판소장은 헌법재판관 중에서 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다.

④ 헌법재판소의 결정은 불복할 수 없다.

정답 ①

[출제 영역] 헌법재판소

[풀이]

① 헌법재판관은 9인인데, 대통령이 지명한 3인, 국회에서 선출한 3인, 대법원장이 지명한 3인이다. 즉, 국회의장이 지명한 3인이 아니라 국회에서 선출한 3인이다.

[오답 피하기]

② 헌법재판소는 법원의 제청을 받아 위헌법률심판을 할 수 있을 뿐 법원의 제청없이 스스로 위헌법률심판을 할 수는 없다.

③ 헌법재판소장은 헌법재판관 중에서 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다. 과거 전효숙 재판관이 사퇴하고 헌법재판소장으로 임명했을 때 문제된 적이 있다.

④ 헌법재판소의 결정은 일반 법원의 3심제와 달리 단심제로서 더 이상 불복할 수 없다.

국가기관 종합 문제

[대표 문제] 우리나라 헌법 기관 A~D에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? [2018 6월 모의]

A는 법무부 장관이 사임하자 그 후임으로 갑을 후보자로 지명하고 법률에 근거하여 B에 인사 청문을 요청하였으나, 여야 대립으로 인사 청문 절차가 지체되고 있다. 이 과정에서 정부는 법무부 소관 법률안을 C의 심의를 거쳐 C의 부의장인 D와 법무부 차관의 서명을 받아 B에 제출하였다. 그런데 B는 법무부 차관이 C의 구성원이 아니기 때문에 관련 내용을 규정한 헌법 조항에 위반된다고 주장하고 있다.

① A는 B의 동의를 얻어 헌법 재판소의 장(長)을 임명한다.
② A는 D의 제청으로 국무 위원을 임명한다.
③ B는 A에게 국무 위원의 해임을 건의할 수 있다.
④ C는 위헌 법률 심판 제청권을 가진다.

정답 ④
[출제 영역] 국가 기관
[풀이]
A는 대통령, B는 국회, C는 국무 회의, D는 국무총리이다.
④ 위헌 법률 심판 제청권은 법원에게 있다.
[오답 피하기]
① 대통령은 국회의 동의를 얻어 헌법재판소장을 임명한다.
② 대통령은 국무총리의 제청으로 국무위원을 임명한다.
③ 국회는 대통령에게 국무 위원의 해임을 건의할 수 있다.

1. 우리나라 국가 기관 A~C에 대한 설명으로 옳은 것은? [2020 6월 모의]

절도죄 혐의로 공소 제기되어 징역 10월을 선고받은 갑은 항소하였고, 항소 법원인 A는 갑에게 형 감경 사유가 있다는 이유로 징역 8월을 선고하였다. 이후 상고한 갑은 상고심 계속 중 사건에 적용된 법률 조항에 대해 위헌 법률 심판 제청 신청을 하였으나 B는 이를 기각하였다. 이에 갑은 해당 법률 조항에 대해 C에 헌법 소원 심판을 청구하였다.

① A가 '지방 법원 합의부'라면 B는 '고등 법원'이다.
② B는 국회의원 선거의 효력을 다투는 소송의 재판권을 가진다.
③ B의 장(長)은 C의 재판관 3인을 임명한다.
④ C는 A의 법관을 탄핵 소추할 수 있다.

정답 ②
[출제 영역] 국가 기관
[풀이]
A는 고등 법원 또는 지방 법원 본원 합의부, B는 대법원, C는 헌법 재판소이다.
② 대법원은 국회의원 선거 등의 효력을 다투는 선거 소송의 재판권을 가진다.
[오답 피하기]
① A는 항소심이고, B는 상고심이므로 B는 언제나 대법원이 되어야 한다.
③ 대법원장은 헌법 재판소의 재판관 3인을 지명한다. 헌법 재판소의 재판관 9인에 대한 임명권은 대통령에게 있다.
④ 헌법 재판소는 법관을 탄핵 심판권을 가지고, 탄핵 소추권은 국회에 있다.

2. 다음 헌법 기관 A~C에 대한 설명으로 옳은 것은? [2017 3월 모의]

◦ A에서 의결되어 이송된 ○○법 개정안에 대해 B는 재의를 요구하였다.
◦ C는 법률로 정한 자격을 갖춘 법관으로 구성되며, 사법권을 가진다.

① A의 구성원은 정치적 중립 의무를 가진다.
② B는 정부 정책 집행의 근거가 되는 법률을 제정한다.
③ C는 법률안 제출권을 가진다.
④ A는 B에 대한 탄핵의 소추를 의결할 권한을 가진다.

정답 ④
[출제 영역] 국가 기관
[풀이]
A는 국회, B는 대통령, C는 법원이다.
④ 국회는 대통령에 대한 탄핵의 소추를 의결할 권한을 가지고, 이에 대해 헌법 재판소에서 탄핵 심판권을 가진다.
[오답 피하기]
① 정치적 중립 의무를 가지는 것은 법관과 중앙 선거 관리 위원이고, 국회의원은 정치적 중립성을 가지지 않는다.
② 정부 정책 집행의 근거가 되는 법률을 제정하는 기관은 국회이고, 대통령은 그 하위법인 명령을 제정할 권한을 가지고 있다.
③ 우리나라에서 법률안 제출권은 국회와 정부에게만 인정되고, 법원은 법률안 제출권이 없다.

3. 우리나라 헌법 기관 A~C에 대한 설명으로 옳은 것은? [2015 수능]

○ (A)은/는 법률이 정한 공무원이 그 직무 집행에 있어서 헌법이나 법률을 위배한 때에는 탄핵의 소추를 의결할 수 있다.
○ (B)은/는 대통령이 의장이 되고 국무총리가 부의장이 되어 정부의 권한에 속하는 중요 정책을 심의한다.
○ (C)은/는 상고심 관할권과 대통령, 국회의원, 시·도지사 선거 소송에 대한 재판권을 가진다.

① A는 국가 예산의 세입·세출에 대한 결산과 회계 검사의 권한을 가진다.
② A는 민주적 기본 질서에 위배되는 정당의 해산을 헌법재판소에 제소할 수 있다.
③ 대통령은 중대한 대외 정책에 대한 B의 의결을 따라야 한다.
④ C는 명령·규칙이 헌법이나 법률에 위반되는지 여부가 재판의 전제가 된 경우 이에 대한 최종 심사권을 가진다.

정답 ④
[출제 영역] 국가 기관
[풀이]
A는 국회, B는 국무회의, C는 대법원이다.
④ 대법원은 재판의 전제가 되는 명령·규칙 또는 처분이 헌법이나 법률에 위반되는지에 대한 최종 심사권을 가진다.
[오답 피하기]
① 국가 예산에 대한 세입·세출에 대한 결산과 회계 검사는 감사원의 권한이다.
② 민주적 기본 질서에 위배되는 정당의 해산을 헌법재판소에 제소하는 주체는 정부이다.
③ 국무회의는 국정의 기본 계획, 중대한 대외 정책, 법률안에 대한 심의 기관이다. 따라서 국무회의 심의 결과에 대해서는 구속력이 없다.

4. 밑줄 친 ㉠~㉢에 대한 설명으로 옳은 것은? (2014. 4월 모의)

> 득표율이 2%가 안 되면 정당 등록을 취소한다는 정당법 제44 조 제1항에 의해 지난 총선에서 ○○당은 정당 등록이 취소되었다. 이에 ○○당은 ㉠<u>중앙선거관리위원회</u>의 중앙당 등록 취소 공고 처분을 취소해달라는 ㉡<u>소송</u>을 법원에 제기하였다. 담당 법원은 정당법의 해당 조항에 위헌 소지가 있다며 ㉢<u>헌법 재판</u>을 청구하였다.

① ㉠의 위원은 모두 국회에서 선출된다.
② ㉡은 행정 소송으로 3심제가 적용된다.
③ ㉢은 위헌법률심사형 헌법 소원에 해당한다.
④ ㉠은 ㉢의 결과에 대해 항고할 수 있다.

정답 ②
[출제 영역] 국가 기관
[풀이]
② 행정소송은 행정법원→고등법원→대법원으로 3심제로 구성된다.
[오답 피하기]
① 중앙선거관리위원회는 대통령이 임명하는 3인, 국회에서 선출하는 3인과 대법원장이 지명하는 3인의 위원으로 구성된다.
③ ㉢은 위헌법률심판이다.
④ 헌법 재판의 결과에 대해 불복해서 다시 재판을 청구할 수는 없다.

5. (가)~(라)는 우리나라 헌법의 일부이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? [2016 6월 모의]

> (가) 입법권은 국회에 속한다.
> (나) 국회의원과 정부는 법률안을 제출할 수 있다.
> (다) 법률안에 이의가 있을 때에는 대통령은 …(중략)… 기간 내에 이의서를 붙여 국회로 환부하고, 그 재의를 요구할 수 있다.
> (라) 국무총리는 대통령을 보좌하며, 행정에 관하여 대통령의 명을 받아 행정 각 부를 통할한다.

① (가)에 근거하여 국회는 헌법의 개정을 최종 확정한다.
② (나)는 전형적인 대통령제의 요소이다.
③ (다)에 근거하여 행정부는 입법부를 견제할 수 있다.
④ (가)와 (라)를 통해 권력이 융합된 정부 형태임을 알 수 있다.

정답 ③
[출제 영역] 국가 기관
[풀이]
③ (다)는 대통령의 법률안 거부권 행사에 대한 내용인데, 이는 대통령이 입법부를 견제할 수 있는 수단으로 활용할 수 있다.
[오답 피하기]
① (가)에서 입법권을 가진 국회가 헌법에 대해 가지는 권한은 헌법 개정안의 제출 및 의결권이다. 헌법 개정안의 최종 확정은 국민투표를 통해서 행해진다.
② 법률안 제출을 국회의원뿐 아니라 정부도 할 수 있게 한 것은 의원 내각제 요소에 해당한다.
④ '권력이 융합된 정부 형태'는 의원 내각제를 의미한다. (라)는 의원 내각제 요소의 하나이지만 (가)는 의원 내각제 요소라고 볼 수 없다.

6. 우리나라 헌법 기관 A~C에 대한 설명으로 옳은 것은? [2016 6월 모의 변형]

○ __A__은/는 행정부 최고 심의 기관의 의장이다. ○ __B__은/는 제안된 헌법 개정안을 공고된 날로부터 60일 이내에 의결하여야 한다. ○ __C__은/는 헌법 재판소와 마찬가지로 대통령이 임명하는 3인, 국회에서 선출하는 3인, 대법원장이 지명하는 3인으로 구성된다.

① A는 대법원장과 법관을 임명한다.
② B는 정부의 제소에 따라 정당의 해산을 결정한다.
③ C는 선거구 획정 위원회를 두어 선거구를 법률로 확정한다.
④ A와 B는 C의 구성원을 3인씩 지명한다.

정답 ④
[출제 영역] 국가 기관
[풀이]
A는 대통령, B는 국회, C는 중앙선거관리위원회이다.
④ 중앙선거관리위원은 9명으로 국회, 대통령, 대법원장이 각각 3인씩 지명한다.
[오답 피하기]
① 대통령은 대법원장과 대법관을 임명하지만, 일반 법관은 대법원 회의의 동의를 얻어 대법원장이 임명한다.
② 정부의 제소로 정당의 해산을 결정하는 것은 헌법 재판소이다.
③ 선거구 획정 위원회는 중앙선거관리위원회 아래에 두지만, 선거구를 법률로 확정하는 것은 국회이다.

7. 우리나라 헌법 기관 A~C에 대한 설명으로 옳은 것은? [2016. 9월 모의]

(A)은/는 국정 감사나 각종 국정 통제 권한을 통하여 행정부의 결정과 집행을 감시하고 비판하며, 헌법 개정안의 제출·의결권과 중요한 조약의 체결·비준에 대한 동의권을 갖는 기관이다. (B)은/는 국가의 세입· 세출의 결산 검사, 국가 및 법률이 정한 단체의 회계 검사와 행정 기관 및 공무원의 직무에 관한 감찰을 하는 기관이다. (C)은/는 행정부의 수반을 의장으로 하여 국정의 기본 계획, 중요한 대외 정책, 정부 제출 법률안, 예산안· 결산 등 정부의 중요 정책을 심의하는 행정부의 최고 심의 기관이다.

① A는 국무총리와 국무 위원을 해임할 수 있다.
② A는 국가의 예산안을 심의·확정하는 기능을 수행한다.
③ B는 대통령의 각종 권한 행사에 대한 동의·승인권을 가진다.
④ A와 B의 장(長)은 대통령이 임명하며, A와 C의 구성원은 국민이 직접 선출한다.

정답 ②
[출제 영역] 국가 기관
[풀이]
A는 국회, B는 감사원, C는 국무회의이다.
② 국회는 행정부가 제출한 국가의 예산안을 심의하여 확정하는 기능을 수행한다.
[오답 피하기]
① 국회는 국무총리와 국무 위원에 대한 해임 건의권을 가진다.
③ 대통령의 각종 권한 행사에 대한 동의·승인권을 가지는 기관은 국회이다.
④ 감사원장과 국무위원은 대통령이 임명하지만, 국회 의장은 국회에서 투표로 선출되고 대통령이 임명하지 않는다.

8. 우리나라 헌법 기관 A, B에 대한 설명으로 옳은 것은? [2018 수능 변형]

> A는 국무 회의의 심의를 거친 'OO 의정서' 비준안을 결재하였다. 그러나 국회는 A가 'OO 의정서'의 체결·비준에 대한 국회의 동의를 요구하지 않는 행위가 국회의 권한을 침해하였다고 주장하면서 B에 권한 쟁의 심판을 청구하였다.

① A는 국무 총리 해임 건의권을 가진다.
② A는 국가 예산의 결산 심사권을 가진다.
③ B는 위헌 법률 심판 제청권을 가진다.
④ A는 B의 재판관 9인을 임명한다.

정답 ④
[출제 영역] 국가 기관
[풀이]
A는 대통령, B는 헌법 재판소이다.
④ 대통령이 헌법 재판소 재판관 9인을 임명하되 3인은 국회에서 선출한자, 3인은 대법원장이 지명한 자를 임명한다.
[오답 피하기]
① 국무총리 해임 건의권은 국회의 권한이다.
② 국회 예산의 결산 심사권은 국회의 권한이다.
③ 위헌 법률 심판 제청권은 법원의 권한이고, 헌법 재판소는 위헌 법률 심판권을 가진다.

9. 우리나라 헌법 기관 A~D에 대한 설명으로 옳은 것은? (2018. 10월 학평)

> ◦ 정부는 A가 주재한 국무회의에서 □□법률안을 심의한 후 B에 제출하였다.
> ◦ A 직속의 독립적 기관인 C는 국가 예산 결산을 검사하였다.
> ◦ A는 D의 재판관 9명 중 한 명을 D의 장(長)으로 임명하였다.

① A는 국무위원 임명 제청권을 가진다.
② B는 A에 대한 탄핵 심판권을 갖는다.
③ D의 재판관은 모두 A가 임명한다.
④ C의 장(長)과 달리 D의 장(長) 임명에는 B의 동의가 필요하다.

정답 ③
[출제 영역] 국가 기관
[풀이]
A는 대통령, B는 국회, C는 감사원, D는 헌법 재판소이다.
③ 헌법 재판소의 재판관은 9인 모두 모두 대통령이 임명한다.
[오답 피하기]
① 국무위원 임명 제청권은 국무총리가 가진다.
② 국회는 대통령에 대한 탄핵 소추권을 가진다.
④ 감사원장과 헌법 재판소장은 모두 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다.

10. 밑줄 친 ㉠~ ㉣에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은? (2018. 10월 학평)

< 금주의 국회 소식 >
◦ 대통령이 ㉠재의 요구를 한 □□법 개정안 재의결
◦ ㉡교섭단체 대표들, ㉢임시회 집회 합의
◦ 갑국과 체결한 ㉣△△ 협약에 대한 비준 동의안 처리

<보기>
ㄱ. 대통령은 헌법 개정안에 대해서 ㉠을 할 수 있다.
ㄴ. 국회의원이 소속되어 있는 모든 정당은 단독으로 ㉡을 구성할 수 있다.
ㄷ. ㉢은 대통령 또는 국회 재적 의원 1/4 이상의 요구로 집회된다.
ㄹ. ㉣은 국회가 입법 권한을 행사한 것이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄷ, ㄹ

정답 ④
[출제 영역] 국가 기관
[풀이]
ㄷ. 국회의 임시회는 대통령 또는 국회 재적 의원 4분의 1 이상의 요구에 의하여 집회된다.
ㄹ. 입법에 관한 국회의 권한에는 헌법 개정 권한, 법률 제정 및 개정의 권한, 조약의 체결·비준에 대한 동의권 등이 있다.
[오답 피하기]
ㄱ. 대통령은 헌법 개정안에 대해서 재의 요구를 할 수 없고, 법률안에 대해서만 재의 요구를 할 수 있다.
ㄴ. 교섭 단체가 되기 위해서는 20인 이상의 의원이 필요하므로 국회의원이 소속되어 있는 모든 정당이 단독으로 교섭 단체를 구성할 수 있는 것은 아니다.

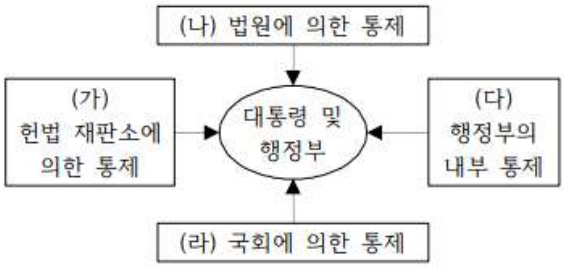
11. 다음 표는 헌법기관 A의 일정표 중 일부를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?

1(월)	2(화)	3(수)	4(목)	5(금)
㉠국무회의 참석	신임 ㉡감사원장 임명장 수여	신임 ㉢야당 대표와 간담	㉣법무부 장관과 사면 논의	정상 회담 참석

① ㉠은 국무위원과 국회의원이 모여 국가 주요 사안을 논의한다.
② ㉡의 임기는 4년이며, 1차에 한하여 중임할 수 있다.
③ ㉢은 국회의원의 신분을 가져야 한다.
④ ㉣은 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명하지만, 임기가 별도로 없다.

정답 ②
[출제 영역] 국가 기관
[풀이]
② 원장은 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명하고, 그 임기는 4년으로 하며, 1차에 한하여 중임할 수 있다. (헌법 제98조 제2항)
[오답 피하기]
① 국회의원은 국무회의의 구성원이 아니다. 국무회의는 대통령과 국무총리, 국무위원으로 구성된다.
③ 원내 대표와 달리 정당의 대표는 국회의원의 신분을 가질 필요는 없다.
④ 각부의 장관은 국회의 동의를 얻을 필요가 없다. 그 외 임기도 별도로 정해지지 않는다.

12. 그림은 우리나라 대통령 및 행정부의 권한 행사에 대한 통제 수단을 나타낸 것이다. (라)에 해당하는 것을 고르면?



① 탄핵 소추 ② 부서 제도
③ 국무회의 심사 ④ 예산안 편성 및 심의·확정

정답 ①
[출제 영역] 국가 기관의 견제와 균형
[풀이]
① 대통령·국무총리·국무위원·행정각부의 장 등 정부의 고위 공무원이 직무를 집행함에 있어서 헌법이나 법률에 위배된 경우 국회가 탄핵을 소추함으로써 견제할 수 있다.
[오답 피하기]
② 부서제도란 대통령의 국법상 행위는 문서로 하며, 이 문서에 대통령과 국무총리, 관계 국무위원이 서명하도록 함으로써 대통령의 신중한 권한 행사를 위한 것이다. 이는 행정부 내부 통제라고 볼 수 있다.
③ 주요 국정 사안은 국무회의의 심의를 거치도록 함으로써 대통령의 신중한 권한 행사를 위한 것이다.이는 행정부 내부의 통제 수단이 된다.
④ 예산의 편성은 정부의 권한이고, 예산안 심의·확정권은 국회에서 정부를 견제하는 수단이 된다. 즉, 앞부분이 틀렸다.

13. 다음 중 국가기관의 권한으로 바르게 연결된 것은?
① 탄핵소추권 – 헌법재판소
② 위헌법률 심판 제청권 – 법원
③ 국가 예산안 심의·확정권 – 감사원
④ 국가 재정·경제 처분 및 명령권 – 기획재정부 장관

정답 ②
[출제 영역] 국가 기관
[풀이]
② 위헌법률 심판 제청권은 각급 법원에 있다. 이에 대한 심판은 헌법재판소에서 한다.
[오답 피하기]
① 탄핵소추권은 국회에 있다.
③ 국가 예산안 심의·확정권은 국회에 있다.
④ 국가 재정·경제 처분 및 명령권은 대통령의 권한이다.

14. 다음은 우리나라 헌법기관에 대한 설명이다. 다음 중 옳은 설명은 무엇인가?

① 국회는 헌법재판관 3인에 대하여 임명권을 가진다.
② 대통령의 국법상 행위는 문서로써 하며, 국무총리와 관계 국무위원이 부서한다.
③ 국무총리는 특정한 사안에 대한 국정 조사권을 가진다.
④ 국무위원은 국무총리의 제청으로 국회의 동의를 얻어 대통령이 임명한다.

정답 ②

[출제 영역] 국가 기관

[풀이]

② 옳은 설명이다.

헌법 제82조 대통령의 국법상 행위는 문서로써 하며, 이 문서에는 국무총리와 관계 국무위원이 부서한다. 군사에 관한 것도 또한 같다.

[오답 피하기]

① 국회는 헌법재판관 3인에 대하여 선출권을 가지고, 이에 대한 임명권은 대통령이 가진다. 즉, 헌법재판관 9인 모두 대통령이 임명한다.
③ 특정한 사안에 대한 국정 조사권을 가지는 것은 국회이다.
④ 국무위원은 국무총리의 제청으로 대통령이 임명하며, 국회의 동의를 요하지는 않는다. 다만, 인사청문회의 대상은 된다.

03 지방자치의 의의와 과제

지방자치

[대표 문제] ㉠, ㉡에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

> 지방 자치는 [㉠]와/과 [㉡](으)로 구분된다. [㉠]은/는 지역과 관계되는 사안에 대해서 주민 의사에 따라 처리하는 것이고, [㉡]은/는 중앙 정부로부터 어느정도 독립된 지위를 가지는 지방 자치 단체가 그 지방의 문제를 처리하는 것이다.

① ㉠은 주민의 정치에 대한 관심을 높일 수 있다.
② ㉡은 중앙 정부의 한계를 보완하는 역할을 한다.
③ ㉠은 ㉡과 달리 지방 자치의 원리에 충실하다.
④ ㉡은 ㉠에 비해 지역 사무에 대한 행정 활동이 중심이 된다.

정답 ③
[출제 영역] 지방 자치 제도
[해설]
㉠은 주민 자치, ㉡은 단체 자치에 해당한다.
③ 주민 자치와 단체 자치는 모두 지방 자치에 해당하는 것으로 둘 다 지방 자치의 원리에 충실한 것이다.
[오답 피하기]
① 주민 자치에 의해 주민들이 스스로 자기 지역의 문제를 결정할 수 있게 됨으로써 주민의 정치에 대한 관심을 높일 수 있다.
② 지역 문제에 대하여는 중앙 정부보다 지방 자치 단체가 보다 전문성을 갖고 있으므로 단체 자치는 중앙 정부의 한계를 보완하는 역할을 한다.
④ 단체 자치는 중앙 정부로부터 위임받은 지방 자치 단체에 의한 행정 활동이 중심이 되고, 주민 자치는 지역 문제에 대하여 지역 주민들이 스스로 결정하고 집행할 수 있는 정치 활동이 중심이 된다.

1. 다음 밑줄 친 ㉠과 ㉡에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (부득이 5지 선다형으로 출제)

> 코로나 사태로 인해 학생들의 학교 등교가 제한되면서 OOO ㉠교육감은 지역 주민들에게 온라인 교육 서비스를 자체적으로 제공하기로 결정하였다. 또한 최근에 선거에서 당선된 ◇◇◇ ㉡도지사와 함께 빈곤층을 위해 컴퓨터 무상 제공을 확대해 나가기로 결정하였다.

① ㉠과 ㉡은 모두 집행 기관에 해당한다.
② ㉠과 ㉡은 정치적 중립성이 요구되므로 특정 정당에 소속되어서는 안 된다.
③ ㉠과 ㉡은 모두 연속 3기까지 재임할 수 있다는 제한이 있다.
④ ㉠과 ㉡은 모두 법령의 범위 안에서 규칙을 제정할 수 있는 권한이 있다.
⑤ ㉠과 ㉡은 모두 광역 지방자치 단체에서 선출된다.

정답 ②
[출제 영역] 지방 자치 제도
[풀이]
교육감과 광역지방자치 단체장의 공통점과 차이점을 숙지할 필요가 있어 출제한 문제이다.

> ▶ 교육감과 도지사(광역 지방 자치 단체장)의 공통점 VS 차이점
> ① 공통점
> ㉠ 집행기관
> ㉡ 연속 3기까지 재임 가능이라는 제한 있음
> ㉢ 법령의 범위 안에서 규칙을 제정할 수 있음
> ㉣ 교육감은 광역 자치 단체에서만 선출됨
> ㉤ 지역 주민의 직접 선거로 소선거구제/다수대표제로 당선
> ㉥ 임기는 4년
> ② 차이점
> ㉠ 도지사와 달리 교육감은 특정 정당 소속 표방 못함
> ㉡ 도지사는 일반적인 지방 자치 사무 집행 / 교육감은 교육과 학예에 관한 사무를 집행

② 교육감과 달리 도지사의 경우 특정 정당에 소속될 수 있다.
[오답 피하기]
①, ③, ⑤ 모두 옳은 내용이다. 위의 정리 참조.
④ 지방자치단체의 장과 교육감은 법령(法令) 또는 조례(條例)가 위임한 범위 안에서 그 권한에 속하는 사무에 관하여 규칙을 제정할 수 있다(지방자치법 제16조, 지방교육자치에 관한 법률 제28조).

2. 밑줄 친 ㉠~㉣에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

> □□도 ㉠○○시 의회 의원 갑은 '생태공원 조성 사업 조례개정안'을 대표 발의하였다. 이 ㉡조례 개정안이 ㉢○○시 의회에서 통과되면 ○○시는 대규모 공사가 불가피하다. 해당 ㉣조례 개정안에 대해 반대하는 사람들도 만만치 않다.

<보 기>

ㄱ. ㉠은 광역 자치 단체에 해당한다.
ㄴ. ㉡을 지역 주민들이 직접 발의할 수는 없다.
ㄷ. ㉢은 지방 자치 단체의 집행 기관에 해당한다.
ㄹ. 지방 자치 단체장은 ㉣에 대하여 거부권을 가진다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ④

[출제 영역] 지방 자치 제도

[해설]

ㄴ. 지역 주민들은 조례안의 발의를 지방 의회에 청구할 수는 있지만, 지역 주민이 직접 조례안을 발의할 수 있는 것은 아니다.

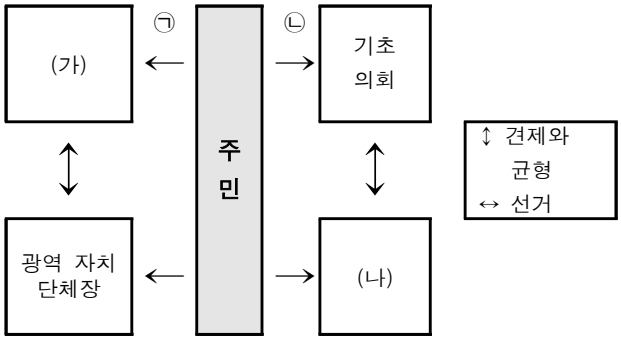
ㄹ. 지방 자치 단체장은 지방 의회를 견제하기 위한 수단으로 조례안에 대한 거부권을 가진다.

[오답 피하기]

ㄱ. □□도는 광역 자치 단체에 해당하고, ○○시는 기초 자치 단체에 해당한다.

ㄷ. 지방 의회는 의결 기관이지 집행 기관이 아니다.

3. 다음은 우리나라의 지방 자치 제도를 도식화한 것이다. 이에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?



<보 기>

ㄱ. (가)는 법령의 범위 내에서 규칙을 제정한다.
ㄴ. (나)는 조례안에 대한 거부권을 가진다.
ㄷ. ㉠은 외국인도 직접 선거에 참여할 수 있다.
ㄹ. ㉡은 1인 1표를 행사한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ③

[출제 영역] 지방 자치 제도

[해설]

(가)는 광역 의회, (나)는 기초 자치 단체장이다.

ㄴ. 기초·광역 자치 단체장은 지방 의회에서 의결한 조례에 대하여 공포하지 않고 거부권을 행사할 수 있다. 이는 대통령이 국회에서 의결한 법률안을 거부할 수 있는 권한을 가지는 것과 동일하다.

ㄷ. 지방 선거의 경우 일정한 요건을 갖춘 외국인의 경우 선거권이 있다.

[오답 피하기]

ㄱ. 광역 의회는 조례 제정권이 있으며, 법령의 범위 내에서 규칙을 제정할 수 있는 권한은 광역·기초자치 단체장에게 있다.

ㄹ. 국회의원 선거, 광역·기초 지방 의원 선거는 모두 지역구 의원과 비례 대표 의원을 모두 선출하기 때문에 1인 2표를 행사한다.

4. 밑줄 친 ㉠~㉣에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

> 최근 OO군은 ㉠지방 의회 의결로 금연 구역 확대를 결정하였다. 금연 구역의 확대는 ㉡지방 자치 단체에서 확대 시행되고 있다. 현재 우리나라에서는 ㉢주민 발안제와 ㉣주민 소환제도 시행하고 있다.

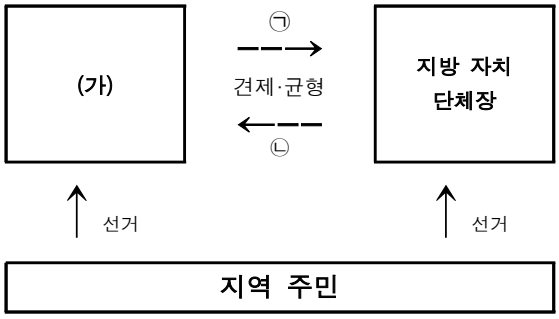
<보 기>

ㄱ. ㉠은 기초 자치 단체에 해당한다.
ㄴ. ㉡ 사이의 권한에 대한 분쟁은 중앙 정부가 헌법 재판소에 심판을 청구한다.
ㄷ. ㉢으로 인해 우리나라에서는 주민이 직접 조례안을 발의할 수 있다.
ㄹ. ㉣을 통해 주민은 해당 지역의 지방의회 의원 뿐만 아니라 자치 단체장을 임기 중에 해임할 수 있다.

① ㄱ, ㄷ　　② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ　　④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

정답 ②
[출제 영역] 지방 자치 제도
[해설]
ㄱ. OO군 지방 의회는 기초 자치 단체에 해당한다.
ㄹ. 주민 소환제를 통해 주민은 해당 지역의 지방의원과 자치 단체장을 임기 중에 해임할 수 있다.
[오답 피하기]
ㄴ. 지방 자치 단체 사이의 권한에 대한 분쟁은 권장 쟁의 심판으로 이는 해당 지방 자치 단체가 헌법 재판소에 청구한다.
ㄷ. 주민 발안제인 주민 조례 제정 제정·개폐 청구권에 의해 조례안의 발의를 지방 의회에 청구할 수는 있지만, 지역 주민이 직접 조례안을 발의할 수 있는 것은 아니다.

5. 다음은 우리나라의 지방 자치를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



① (가)의 구성원은 3기 연임 제한이 적용된다.
② (가)는 지방 자치 단체를 대표하는 집행 기관이다.
③ 지방 행정 사무에 대한 감사는 ㉠의 사례이다.
④ 규칙을 제정할 수 있는 권한은 ㉡에 해당한다.

정답 ③
[출제 영역] 지방 자치 제도
[해설]
(가)는 지방 의회이다.
③ 지방 의회는 지방 자치 단체장에 대한 견제 수단으로 지방 자치 단체의 사무 전반에 대한 감사권과 특정 사안에 대한 조사권을 가진다. 이는 국회의 국정 조사·감사권과 유사한 것이다.
[오답 피하기]
① 지방 의회 의원은 연임 제한이 없다. 연임 제한이 적용되는 것은 지방 자치 단체장이다.
② (가)는 지방 자치 단체의 의결 기관이다.
④ 규칙을 제정할 수 있는 권한은 지방 자치 단체장의 지방 의회의 견제 수단으로 볼 수 없고, 조례안에 대한 거부권이 ㉡에 해당한다.

6. 밑줄 친 ㉠~㉢에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

· ㉠ ○○군은 주민 투표로 지역 축제 개최 여부를 결정하기로 하였다.
· △△시청 앞 광장에 대해 금연 구역으로 설정하자는 ㉡조례가 시민들의 서명으로 청구되었다.
· 선거 때 약속했던 공약을 이행하지 않은 □□시장에 대해 지역 주민들이 ㉢주민 소환을 추진하고 있다.

<보 기>

ㄱ. ㉠은 주민의 정치 참여를 활성화하는 데 기여한다.
ㄴ. ㉡은 주민이 직접 조례안을 발의할 수 있는 제도이다.
ㄷ. ㉢을 통해 □□시장은 임기 중에 해임될 수 있다.
ㄹ. ㉠, ㉡은 ㉢과 달리 주민이 지방 자치 행정에 직접 참여하는 제도이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ②
[출제 영역] 지방 자치 제도
[해설]
ㄱ. 주민 투표는 지방 자치 단체의 중요 사항 등에 대하여 지역 주민들이 직접 투표로 의사를 표현하는 것으로 이는 주민의 정치 참여를 활성화하는 데 기여한다.
ㄷ. 주민 소환에 의해 □□시장은 임기 중에 해임될 수 있다.
[오답 피하기]
ㄴ. 조례 제정·개폐 청구권에 의해 주민들이 조례안의 발의를 청구할 수는 있지만, 직접 조례안을 발의할 수 있는 제도는 아니다.
ㄹ. ㉠, ㉡, ㉢은 모두 주민이 지방 자치 행정에 직접 참여하는 제도로 직접 민주제 요소이다.

7. 밑줄 친 '이 제도'의 도입 취지와 관련한 설명으로 옳은 것은?

선거에 의해 선출된 지방 자치 단체장이나 지방 의회 의원이 위법·부당한 행위를 저지르거나 직무가 태만한 경우, 이 제도를 통해 투표권자 총수의 3분의 1 이상 투표와 유효 투표 총수의 과반수의 찬성으로 해당 지방 자치단체장이나 지방 의회 의원을 임기 중에 해임할 수 있다.

① 지방 자치 단체장이나 지방 의회 의원의 재량권을 견제한다.
② 지역에서의 비정부 기구 활동을 활성화하는 것이다.
③ 지방자치의 효율성과 안정성을 높일 수 있다.
④ 중앙 정부에 집중된 권한을 줄이고 지방 정부의 자율성을 확대하는 것이다.

정답 ①
[출제 영역] 지방 자치 제도
[해설]
밑줄 친 제도는 '주민 소환'에 해당한다.
① 주민 소환에 의해 지방 자치 단체장이나 지방 의회 의원의 재량권을 견제할 수 있다.
[오답 피하기]
② 주민 소환은 지역에서의 비정부 기구 활동을 활성화하는 것과는 관계가 없다.
③ 주민 소환에 의해 지방자치의 효율성과 안정성이 약화될 수 있다.
④ 주민 소환 제도는 중앙 정부에 집중된 권한을 줄이고 지방 정부의 자율성을 확대하는 것과 관련이 없다.

8. 밑줄 친 ㉠, ㉡에 근거한 주민 참여 방법에 대한 옳은 설명을 <보기>에서 고른 것은?

> 우리나라의 지방 자치에서는 주민의 참여를 확대하고 지방 행정의 민주성과 책임성을 높이기 위해 다양한 주민 참여 제도를 두고 있다. 이러한 주민 참여 제도에는 ㉠주민 투표 제도, 주민 발안 제도, ㉡주민 소환 제도 등이 있다.

<보 기>

ㄱ. ㉠은 지방 자치 단체장만 청구할 수 있다.
ㄴ. 우리나라에서 ㉡과 같은 참여 방식은 중앙 정부에도 적용된다.
ㄷ. ㉡의 대상에는 광역 자치 단체장과 기초 자치 단체장이 모두 포함되지만, 비례대표 의원은 제외된다.
ㄹ. ㉠, ㉡ 모두 민주적인 지방 자치를 구현하기 위한 제도이다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄹ ④ ㄷ, ㄹ

정답 ④
[출제 영역] 지방 자치 제도
[해설]
ㄷ. 주민 소환의 대상에는 광역 자치 단체장과 기초 자치 단체장이 모두 포함된다. 다만, 지방 의회 비례대표 의원은 제외된다.
ㄹ. 주민 투표와 주민 소환 제도는 모두 민주적인 지방 자치를 구현하기 위한 제도이다.
[오답 피하기]
ㄱ. 주민 투표는 지방 의회, 지방 자치 단체장, 지역 주민들이 모두 청구할 수 있다.
ㄴ. 우리나라에서 주민 소환제도는 중앙 정부에는 적용되지 않는다. 즉 국민 소환 제도는 인정되지 않는다.

9. 다음과 같은 현상이 계속될 경우 나타날 수 있는 문제점을 <보기>에서 고른 것은?

> 우리나라 지방 정부의 재정 자립도는 더욱 악화되었으며, 각 지자체 간 재정 자립도의 차이 또한 더욱 벌어졌다. 심지어 일부 기초 자치 단체는 재정 자립도가 10%대에 머물고 있는가 하면, 자체 재정으로 인건비도 충당하지 못하는 곳도 있다.

<보 기>

ㄱ. 지역 간 균형있는 발전을 저해할 수 있다.
ㄴ. 지역 이기주의로 인한 사회적 갈등이 심화된다.
ㄷ. 지방 자치 단체의 독립성과 자율성이 약화된다.
ㄹ. 지방 자치 단체의 중앙 정부에 대한 의존도가 낮아진다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ

정답 ②
[출제 영역] 지방 자치 제도
[해설]
ㄱ. 지방 자치 간의 재정 자립도의 차이는 지역 간 균형있는 발전을 저해할 수 있다.
ㄷ. 지방 자치의 재정 자립도가 낮은 경우 중앙 정부에 대한 의존도가 높아져 지방 자치 단체의 독립성과 자율성이 약화된다.
[오답 피하기]
ㄴ. 지방 자치 단체의 재정 자립도의 차이로 인하여 지역 이기주의로 인한 사회적 갈등이 심화되는 것은 아니다.
ㄹ. 지방 자치의 재정 자립도가 낮은 경우 중앙 정부에 대한 의존도가 높아진다.

10. 다음은 지방자치 제도에 대한 설명이다. 다음 중 옳은 것은?

① 지방의회는 지방 자치 단체의 집행 기관이다.
② 조례는 법령의 범위 안에서 제정되는 자치 법규이다.
③ 교육감은 기초 자치 단체에서 교육과 학예에 관한 사무를 관장한다.
④ 규칙이 법령에 어긋나는지 여부에 대한 심사는 헌법 재판소에서 담당한다.

정답 ②

[출제 영역] 지방 자치 제도

[해설]

② 지방 의회는 법령의 범위 안에서 조례를 제정할 수 있으며, 조례와 규칙은 자치 법규에 해당한다.

[오답 피하기]

① 지방 의회는 의결 기관이고, 지방 자치 단체장과 교육감이 지방 자치 단체의 집행 기관이다.
③ 교육감은 기초 자치 단체가 아니라 광역 자치 단체에서 선출된다. 따라서 교육감은 광역 자치 단체에서 교육과 학예에 관한 사무를 관장하는 집행 기관이다.
④ 규칙이 헌법이나 법률과 같은 상위법에 위배되는지를 심사하는 기관은 법원이고, 대법원이 최종 심사권을 갖는다.

11. 우리나라에서 ㉠광역자치 단체장과 ㉡교육감에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① ㉠과 ㉡은 모두 지역 주민의 직접 선거에 의해 당선되고, 임기는 4년이다.
② ㉠과 ㉡은 모두 자치 법규를 제정할 권한이 있다.
③ ㉠과 ㉡은 모두 집행 기관에 해당하며, 3선 연임 제한 규정이 적용된다.
④ ㉠과 ㉡은 모두 정당 공천을 받을 수 있다.

정답 ④

[출제 영역] 지방 자치 제도

[해설]

④ 교육감은 정당 공천을 받을 수 없다. 반면 지방자치 단체장은 정당 공천을 받을 수 있다.

[오답 피하기]

①, ②, ③ 모두 지방 자치 단체장과 교육감의 공통점이다.

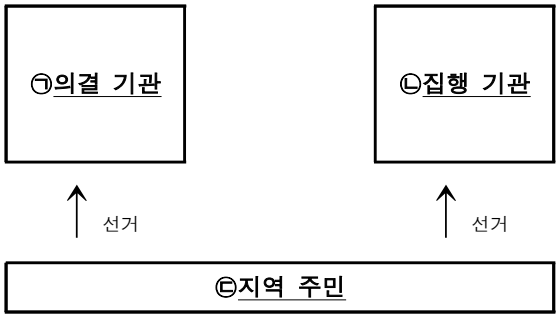
12. 밑줄 친 ㉠, ㉡에 대한 설명으로 옳은 것은? [2020 6월 모의]

> ◦ ○○군 주민들은 재개발 과정에서 인허가와 관련된 비리를 저질렀다는 의혹을 받고 있는 ㉠○○군수를 임기 중에 주민의 투표에 의해 해임할 수 있는 절차를 밟고 있다.
> ◦ □□시 의회는 △△당 의원이 발의한 시내버스 탑승 시 음식물 섭취를 금지하는 ㉡조례 제정을 하였다.

① ㉠은 주민 소환 제도에 해당한다.
② ㉠은 주민의 직접 참여를 제한한다.
③ ㉡은 주민 투표로 확정된다.
④ ㉠, ㉡은 모두 중앙 정부와의 수평적 권력 분립에 기여한다.

정답 ①
[출제 영역] 지방 자치 제도
[해설]
① 군수를 임기 중에 주민의 투표에 의해 해임하는 것은 주민 소환에 해당한다.
[오답 피하기]
② 주민 소환은 주민이 직접 참여하는 직접 민주제적 요소이다.
③ 조례 제정권은 지방 의회에 있으며, 주민은 조례 제정·개·폐 청구권을 행사할 수 있을 뿐이다.
④ 지방 자치 제도는 중앙 정부와의 수직적 권력 분립에 기여한다.

13. 다음은 우리나라의 지방 자치 단체의 구성을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은?



① ㉠은 지방 행정 사무에 대한 감사와 조사를 할 수 있다.
② ㉡은 지방 자치 단체의 예산안을 심의·확정한다.
③ ㉠과 달리 ㉡은 자치 법규의 제정권이 없다.
④ 주민투표는 ㉢이 ㉠과 ㉡을 통제하는 수단이 된다.

정답 ①
[출제 영역] 지방 자치 제도
[해설]
㉠은 지방의회, ㉡은 지방 자치 단체장이다. 우리나라의 지방 의회는 의결기관, 지방자치 단체장은 집행기관에 해당한다.
① 지방의회는 지방 행정 사무에 대한 감사와 조사를 통해 지방자치단체를 견제할 수 있다.
[오답 피하기]
② 지방 자치 단체의 예산안을 심의·확정하는 것은 지방의회이다.
③ 지방 의회는 조례, 지방자치단체장은 규칙을 제정할 수 있다. 조례와 규칙은 자치 법규에 해당한다.
④ 주민투표는 주민에게 과도한 부담을 주거나 중대한 영향을 미치는 지방 자치 단체의 주요 결정 사항 등에 대해 지방 자치 단체장이 주민에게 의견을 묻고자 할 때 이용하는 것이다. 주민이 지방의회와 지방자치 단체장을 통제하는 수단은 주민소환이다.

14. 표는 우리나라의 주민 참여 제도 (가), (나)에 해당하는 사례를 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? [2019. 고2 11월 모의]

제도	사례
(가)	△△시에 화장장 건설을 추진한 △△시장을 임기 중 해임하기 위해 일부 주민들의 청구에 의해 주민 투표가 실시됨.
(나)	□□시에서 추진하는 무상 급식 조례안에 반대하는 주민들의 청구에 의해 무상 급식 지원 범위에 관한 주민 투표가 실시됨.

① (가)는 주민 투표 제도, (나)는 주민 소환 제도이다.
② (가)는 위법·부당한 행위를 저지른 지역구 국회 의원을 대상으로도 적용 가능하다.
③ (나)는 지역 주민이 지방 의회에 직접 조례의 제·개정안을 발의하는 제도이다.
④ (가)와 (나) 모두 대의제의 한계를 보완하는 기능을 한다.

정답 ④
[출제 영역] 지방 자치 제도
[해설]
(가)는 주민 소환, (나)는 주민 투표 제도이다.
④ 주민 소환과 주민 투표는 모두 대의제의 한계를 보완하는 직접 민주제적 요소이다.
[오답 피하기]
① (가)는 주민 소환, (나)는 주민 투표 제도이다.
② 주민 소환은 지방 의회 의원과 지방 자치 단체장을 대상으로 하며, 국회 의원을 대상으로 하지 않는다.
③ 지역 주민이 지방 의회에 직접 조례의 제·개정안을 발의하는 제도는 주민 발안(조례 제·개정 개폐 청구권)이다.

15. 다음 글을 통해 도출할 수 있는 지방 자치 발전 방안으로 가장 적절한 것은? [2019. 고2 9월 모의]

△△시는 역사 유적 보전 사업을 추진하고자 하였으나 재개발을 원했던 지역 주민들의 반대에 부딪혔다. 이에 △△시는 지역 재개발을 위해 설립된 주민 조합과 40회가 넘는 심층 면담을 진행했고, 15차례에 걸쳐 주민 대상 간담회도 열었다. △△시청 업무 담당자는 "대화를 통해 입장 차이를 확인한 뒤 대안을 제시하는 과정을 반복했습니다. 그리고 무엇보다 신뢰를 토대로 의견 차이를 좁히면서 주민들의 동의를 구할 수 있었습니다."라고 설명하였다. △△시의 역사 유적 보전 사업은 지방 자치 단체에서 발생한 갈등을 성공적으로 해결한 사례로 언급되고 있다.

① 주민 자치보다 단체 자치 실현에 노력해야 한다.
② 지방 자치 단체와 중앙 정부의 역할을 명확히 구분해야 한다.
③ 정책 결정 과정에서 해당 지역 주민과의 소통을 강화해야 한다.
④ 중앙 정부로부터 지방 자치 단체의 재정 자립도를 높여야 한다.

정답 ③
[출제 영역] 지방 자치 제도
[해설]
③ '주민 조합과 40회가 넘는 심층 면담을 진행했고, 15차례에 걸쳐 주민 대상 간담회도 열었다.'라는 글에서 정책 결정 과정에서 해당 지역 주민과의 소통을 강화해야 한다라는 것을 추론할 수 있다.

16. 다음의 밑줄 친 ㉠~㉣에 대한 설명으로 옳은 것은?

> ㉠성남시장은 경기도 ㉡도지사에게 ㉢지역 청년들에게 일자리 보조금을 지원한다는 내용의 조례를 공포하였음을 통보하였다. 이는 ㉣고용정책 기본법에 따라 제정된 것이다.

① ㉠과 달리 ㉡은 주민 소환의 대상이 된다.
② ㉠과 ㉡은 모두 집행 기관으로 3선 연임이 가능하다.
③ ㉢은 성남시의 주민 투표를 거쳐야 확정된다.
④ ㉣에 대한 폐지 권한은 경기도 의회에 있다.

정답 ②

② 성남시장은 기초 자치 단체장이고, 도지사는 광역 자치 단체장이다. 모두 집행 기관으로 3선 연임이 가능하다.

[오답 피하기]

① 기초 자치 단체장과 광역 자치 단체장은 모두 주민 소환의 대상이 된다.
③ 조례는 주민 투표를 거칠 필요가 없이, 지방의회의 의결을 거쳐 지방 자치 단체장이 공포함으로써 효력을 가진다.
④ 법률의 폐지 권한은 국회에 있다.

17. 다음은 지방자치제도에 대한 설명이다. 다음 중 옳지 않은 것은?

① 지방자치제도는 국가 정책 결정의 효율성과 신속성을 추구한다.
② 지방자치제도는 중앙 정부와의 수직적 권력 분립을 실현하기 위한 것이다.
③ 광역 지방 의회와 기초 지방 의회는 모두 별도의 비례대표 선출을 위한 투표도 함께 실시한다.
④ 광역 지방 의회와 기초 지방 의회 의원의 지역구 의원은 모두 주민 소환의 대상이 된다.

[출제 영역] 지방자치 제도

정답 ①

[풀이]

① 지방자치제도 중앙 정부의 권력을 견제하고 지역 주민의 자치의 원리를 실현하기 위한 것이지, 국가 정책 결정의 효율성과 신속성은 오히려 떨어지게 만든다.

[오답 피하기]

② 입법권-행정권-사법권이 수평적 권력분립을 실현하기 위한 것이라면 지방자치제도는 중앙 정부와의 수직적 권력 분립을 실현하기 위한 것이다.
③ 광역 지방 의회와 기초 지방 의회는 모두 지역구 선거와 별도로 비례 대표 선출을 위한 투표도 함께 실시한다.
④ 광역 지방 의회와 기초 지방 의회 의원의 지역구 의원은 모두 주민 소환의 대상이 된다. 다만, 비례대표 의원은 주민 소환의 대상이 아니다.

03 정치과정과 참여

01 정치 과정과 시민의 정치 참여

이스턴의 정책 결정 모델

[대표문제] 밑줄 친 ㉠~ ㉣에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (2016. 9월 모평)

> 어떤 정치학자에 의하면 정치 체계는 국민의 요구와 지지가 ㉠**정책 결정 기구**로 전달되는 ㉡**투입**, 요구와 지지가 정책 결정 기구에 들어가 공공 정책으로 전환되어 나오는 ㉢**산출**, 산출이 투입에 다시 영향을 미치는 ㉣**환류**의 과정으로 이루어진다. 그리고 이러한 과정은 정치 체계를 둘러싼 제반 환경 과 영향을 주고 받는다.

① 입법부와 행정부는 ㉠의 대표적인 예이다.
② 시민의 입법 청원 활동은 ㉡의 예이다.
③ 언론이 일정한 방향으로 여론을 형성하는 것은 ㉢의 예이다.
④ 정책 집행 결과에 대한 평가가 이루어지고 그에 따른 정책 수정의 필요성 여부가 제기되는 과정은 ㉣에 해당한다.

정답 ③
[출제 영역] 정책 결정 과정
[해설]
제시문은 투입산출체계를 바탕으로 이루어지는 정치 체계에 대한 내용이다.
③ 언론이 일정한 방향으로 여론을 형성하는 것은 산출보다는 국민의 요구와 지지를 형성하는 투입의 과정과 더 밀접한 관련을 가진다.
[오답 피하기]
① 정책 결정은 주로 의회의 법률 제·개정과 행정부의 법률 집행 과정에서 나타난다.
② 시민의 입법 청원 활동은 시민의 요구와 지지가 표출되는 것으로서 투입의 예에 해당한다.
④ 환류는 국민이 정책의 집행 결과에 대해 평가가 이루어지고 이를 근거로 새로운 정치적 요구를 표출하여 정책 수정의 필요성 여부가 결정되는 과정을 의미한다.

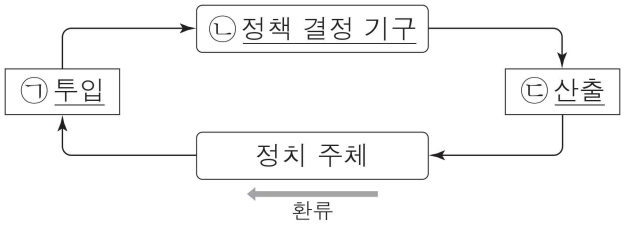
1. 밑줄 친 ㉠~㉣에 대한 설명으로 옳은 것은? [2020 6월 모의]

> 정치 과정은 사회 구성원의 요구와 지지가 ㉠정책 결정 기구에 ㉡투입되어 정책으로 형성・조정・집행되는 ㉢산출의 과정을 거친다. 그러나 모두가 만족하는 정책의 산출은 현실적으로 어려우므로 ㉣환류 과정을 통해 기존의 정책이 수정·보완되거나 국민의 요구가 재투입되기도 한다.

① 입법부는 ㉠에 해당한다.
② 집단과 달리 개인은 ㉡에 참여할 수 없다.
③ 언론은 ㉣에 참여할 수 없다.
④ ㉡~㉣은 모두 정치 외적 요소인 경제, 사회, 문화의 영향을 받지 않는다.

정답 ①
[출제 영역] 정책 결정 과정
[해설]
① 입법부는 국가 기관으로 정책 결정 기구이다. 정책 결정 기구는 입법부, 행정부, 사법부를 모두 포함한다.
[오답 피하기]
② 집단과 개인 모두 투입 과정에 참여할 수 있다.
③ 언론도 환류 과정에 참여할 수 있다.
④ 투입, 산출, 환류는 모두 정치 외적 요소인 경제, 사회, 문화의 영향을 받는다.

2. 그림은 정책 결정 과정을 나타낸 것이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2019 11월 고2 모의변형]



〈 보 기 〉

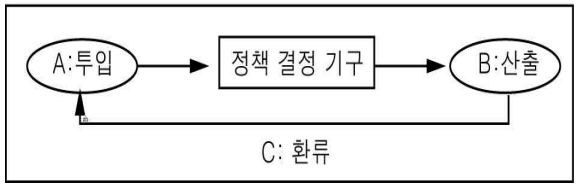
ㄱ. 입법 청원 활동은 ㉠에 해당한다.
ㄴ. 입법부, 행정부, 정당은 ㉡에 해당한다.
ㄷ. 선거 참여는 ㉢에 해당한다.
ㄹ. ㉠이 ㉢에 잘 반영될수록 정치 주체의 정치적 효능감이 높아질 수 있다.

① ㄱ, ㄷ　　② ㄱ, ㄹ
③ ㄴ, ㄷ　　④ ㄱ, ㄴ, ㄹ

정답 ②
[출제 영역] 정책 결정 과정
[해설]
ㄱ. 입법 청원 활동은 투입에 해당한다.
ㄹ. 투입이 정책에 반영될수록 정치 주체의 정치적 효능감이 높아질 수 있다. 자신이 주장하는 것이 실현될 때 정치적 효능감은 높아지기 때문이다.
[오답 피하기]
ㄴ. 입법부, 행정부와 달리 정당은 정책 결정 기구에 해당하지 않는다.
ㄷ. 선거 참여는 산출에 해당하지 않는다.

3. 다음 그림은 정책결정과정을 나타낸 것이다. 옳은 설명을 고른 것은?

(가) 정책 결정 과정



① A는 정치집단을 통해서만 가능하다.
② 정당의 당론결정은 B에 해당한다.
③ C가 활발할수록 신속한 의사결정이 가능하다.
④ 시민의 선거 참여는 A나 C에 해당한다.

정답 ④
[출제 영역] 정책 결정 과정
[해설]
④ 시민의 선거 참여는 투입이나 환류에 해당한다.
[오답 피하기]
① 투입은 정치 집단 뿐만 아니라 개인, 기업 등에 의해서도 가능하다.
② 정당은 정치 주체로서 정당의 당론 결정은 투입에 해당한다.
③ 환류가 활발할수록 정책 결정 기구에 대한 견제와 통제가 강화되고, 정치 주체의 정치적 효능감은 높아지지만 의사 결정의 신속성은 떨어진다.

4. 다음의 설명 중 옳은 것은?

① 시민단체는 정책 결정 기구에 해당한다.

② 정부가 제안된 정책안을 반영하여 정책을 시행하는 것은 정치 과정에서 산출에 해당한다.

③ 환류 과정에서 국민과 달리 언론은 참여할 수 없다.

④ 민주주의 국가보다 권위주의 국가에서 시민의 정치적 효능감이 높다.

정답 ②

[출제 영역] 정책 결정 과정

[해설]

② 산출은 정책 결정 기구 즉, 국가기관의 활동이다. 따라서 정부가 제안된 정책안을 반영하여 정책을 시행하는 것은 정치 과정에서 산출에 해당한다.

[오답 피하기]

① 시민단체는 정치의 주체이지, 정책 결정 기구가 이니다. 정책 결정 기구는 국가기관으로 입법부, 사법부, 행정부가 여기에 해당한다.

③ 환류 과정에서 국민 뿐만 아니라 언론도 참여할 수 있다.

④ 정치적 효능감은 국민의 요구가 정책에 반영될수록 높게 나타나므로 권위주의 국가보다 민주주의 국가에서 높게 나타난다.

5. 다음은 정치 과정에 대한 설명이다. 다음 설명 중 옳은 것은?

① 정부의 권한이 집중될수록 정치적 효율성과 정당성이 제고된다.

② 권위주의 국가에서는 산출보다 요구나 환류가 중시된다.

③ 정당은 정책 결정 기구로 정책 집행을 대행한다.

④ 환류를 거치면서 시민은 정부의 정책을 평가하고 새로운 정책 개발의 필요성을 제기하기도 한다.

정답 ④

[출제 영역] 정책 결정 과정

[해설]

④ 환류에 대한 옳은 설명이다.

[오답 피하기]

① 정부의 권한이 집중될수록 정치적 효율성은 높아질 수 있으나, 정당성은 오히려 훼손될 수 있다.

② 권위주의 국가에서는 산출이 요구나 환류보다 중시된다.

③ 정당은 비공식적 참여자로 정책 결정 기구가 아니다. 정책 결정 기구는 국가기관을 의미한다고 보면 된다.

시민의 정치 참여

[대표 문제] 다음의 내용에 대한 주제로 적절한 것은?

· 청원 및 의견 제출 · 선거권의 행사 · 공무담임권의 행사 · 공직 선거에 출마

① 정책 결정의 절차
② 개인적 차원의 정치 참여 방법
③ 집단적 정치 참여 방법
④ 직접 민주주의 요소

정답 ②
[출제 영역] 정치 참여 방법
[해설]
② 제시된 내용은 모두 개인적 차원의 정치를 참여할 수 있는 방법을 제시한 것들이다.
[오답 피하기]
① 정책 결정은 정책 결정 기구인 국가기관에서 하는 것으로 위의 내용은 정책 결정의 절차와는 무관하다.
③ 집단적 정치 참여 방법에는 정당, 이익 집단, 시민 단체의 구성원이 되어 그 집단의 활동에 참여하는 것이 있다.
④ 국민투표나 국민소환 등의 직접 민주제적 요소는 보이지 않는다. 특히 선거권의 행사 등은 간접 민주제를 보여주는 것이다.

1. 다음 <보기> 중 집단적 정치 참여 방법은 몇 개인가?

· 선거 참여 · 청원 · 정당 가입 · 집회나 시위에 참여 · 언론 기관에 독자 투고

① 1개
② 2개
③ 3개
④ 4개

정답 ②
[출제 영역] 정책 결정 과정
[해설]
② <보기>에서 집단적 정치 참여는 정당 가입, 집회나 시위에 참여 2개이다. 선거 참여, 청원, 언론 기관에 독자 투고는 개인적 정치 참여 방법이다.